BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

PHAN TẤN ĐẠT

PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI CÁC THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

PHAN TẤN ĐẠT
MÃ HỌC VIÊN: M3420006

PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI CÁC THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS.TS. TRẦN THĂNG LONG

NĂM 2024

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận văn này, với đề tựa là "Pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh", do học viên Phan Tấn Đạt thực hiện theo sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Thăng Long. Luận văn đã báo cáo và được Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày: 21/8/2024. Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý và được Hội đồng chấm luận văn xem lại.

Thư ký	**Ủy viên**
TS. DƯƠNG VĂN HỌC	**TS. NGUYỄN THANH ĐÌNH**
Phản biện 2	**Phản biện 1**
TS. CAO NHẤT LINH	**PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN**
Người hướng dẫn	**Chủ tịch Hội đồng**
PGS.TS. TRẦN THĂNG LONG	**PGS.TS. PHAN TRUNG HIỀN**

LỜI CẢM ƠN

Nhìn lại quá trình học tập, nghiên cứu và để hoàn thành luận văn thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Kinh tế, tác giả nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Thầy, Cô, bạn bè và những người thân quen. Vì vậy, không biết nói gì thêm tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:

Quý Thầy, Cô công tác tại Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ và Thầy, Cô ở các đơn vị khác đã tận tình truyền đạt kinh nghiệm quý báu, hướng dẫn tác giả hoàn thành khóa học.

Đồng thời, xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Trần Thăng Long đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để tác giả hoàn thành tốt luận văn với đề tài: "***Pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh***".

Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tác giả của những bài viết, nghiên cứu khoa học mà tác giả đã trích dẫn vào luận văn của mình, góp phần làm cho luận văn thuyết phục.

Sau cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người luôn động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

Cuối lời, xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc.

Chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 1 tháng 2 năm 2024

Tác giả thực hiện

PHAN TẤN ĐẠT

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.**

Chuyên ngành: **Luật Kinh tế** Mã số: **8380107** Ngành: **Luật kinh tế**

Người hướng dẫn: **PGS.TS. Trần Thăng Long - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.**

Tác giả: **PHAN TẤN ĐẠT** Khóa **27** Niên khóa: **2020 - 2024**

Giới thiệu: Pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã xuất hiện và tồn tại từ giai đoạn Luật Cạnh tranh 2004 đến nay. Nó như một công cụ nhằm bảo vệ các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang lại các tác động tích cực cho người tiêu dùng, cho nền kinh tế thị trường, thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển các tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng chúng vào sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế quy định này lại ít được áp dụng trên thực tế và bản thân quy định cũng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần phải nghiên cứu để đưa ra các giải pháp hoàn thiện miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Từ thực trạng của quy định, tác giả nêu lên những điểm tích cực và những bất cập, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Phương pháp: Để làm rõ các cơ sở lý luận và quy định pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp tiếp cận lịch sử để tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trên cơ sở nghiên cứu theo một trình tự, bố cục hợp lý, chặt chẽ, logic và gắn kết được những vấn đề cần nghiên cứu. Ngoài ra, phương pháp phân tích và chứng minh được sử dụng hợp lý để đưa ra những luận điểm, luận cứ khoa học, từ đó phân tích và chứng minh vấn đề nhằm đảm bảo các giải pháp mà luận văn đưa ra thật sự thuyết phục.

Kết quả: Luận văn đã đưa ra một số kiến nghị để khắc phục những bất cập mà quy định pháp luật còn tồn tại. Trong đó các vấn đề chủ yếu như sau: (i) Việc quy định các điều kiện để xin hưởng miễn trừ còn mang nặng tính định tính và khó áp dụng; (ii) Một số thiếu sót, tồn tại trong hồ sơ và trình tự thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ cũng như ra Quyết định cho hưởng miễn trừ, Quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, người viết nhận thấy những quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tuy không mới nhưng lại còn khá xa lạ đối với các doanh nghiệp. Tuy đã có quy định từ giai đoạn Luật Cạnh tranh 2004 đến nay nhưng việc thực hiện trên thực tế còn rất hạn chế. Quy định pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế như: các điều kiện để xin hưởng miễn trừ còn mang nặng tính định

tính và khó áp dụng; quy định về hồ sơ nộp đề nghị hưởng miễn trừ, trình tự thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ còn nhiều kẽ hở… Từ đó, người viết đã đưa ra những một số kiến nghị để khắc phục những bất cập mà quy định pháp luật còn tồn tại góp phần giúp các quy định này có thể được áp dụng rộng rãi hơn trong tương lai.

Từ khóa: Luật cạnh tranh; Miễn trừ; Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

ABSTRACT

Title: **The law on exemptions from anti-competitive agreements.**

Specialization: **Economic Law** Code: **8380107** Field: **Economic Law**

Advisors: **Assoc. Prof. Dr. Tran Thang Long – Ho Chi Minh City University of Law**

Author: **PHAN TAN DAT** Course: **27** Academic Year: **2020 - 2024**

Introduction: The law on exemption from anti-competitive agreements has appeared and existed since the Competition Law 2004. It is a tool to protect anti-competitive agreements that bring positive impacts to consumers, to the market economy, promote research and development of scientific and technical advances and apply them to the production of goods and provision of services. However, in reality, this provision is rarely applied in practice and the provision itself has many limitations. Therefore, it is necessary to study to propose solutions to perfect the exemption from anti-competitive agreements**.**

Objective: To study theoretical issues and legal regulations on exemptions for agreements restricting competition. From the current status of the regulations, the author points out the positive points and shortcomings, thereby proposing solutions to improve the law on exemptions for agreements restricting competition.

Methodology: To clarify the theoretical basis and legal regulations on exemptions for agreements restricting competition, the author uses theoretical research methods, historical approaches to study the formation and development process of regulations on exemptions for agreements restricting competition on the basis of research in a reasonable, tight, logical order and structure, and linking the issues that need to be studied. In addition, the method of analysis and demonstration is used appropriately to present scientific arguments and grounds, thereby analyzing and demonstrating the problem to ensure that the solutions proposed in the thesis are truly convincing**.**

Results: The thesis has made a number of recommendations to overcome the shortcomings that still exist in legal regulations. The main issues are as follows: (i) The regulations on conditions for requesting exemption are still highly qualitative and difficult to apply; (ii) Some shortcomings and problems exist in the dossier and procedures for requesting exemption as well as issuing Decisions on granting exemptions, Decisions on revoking decisions on granting exemptions.

Conclusion: Through the results of the research, the author finds that the regulations on exemptions for anti-competitive agreements, although not new, are still quite unfamiliar to businesses. Although there have been regulations since the Competition Law 2004, their implementation in practice is still very limited. Legal regulations still have many limitations such as: the conditions for requesting exemption

are still highly qualitative and difficult to apply; The regulations on the application for exemption and the procedures for requesting exemption still have many loopholes... Therefore, the author has made some recommendations to overcome the shortcomings that still exist in the legal regulations, and contribute to help these regulations be applied widely in the future.

Keywords: Competition Law; Exemption; Anti-competitive agreements.

LỜI CAM ĐOAN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tôi tên là Phan Tấn Đạt, là học viên ngành Luật Kinh tế, khóa 27. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của bản thân tôi được sự hướng dẫn của PGS.TS Trần Thăng Long.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài luận văn được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục Tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác đã được công bố trước đây.Tác giả đồng ý việc Nhà trường có quyền công bố và phổ biến để phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày 19 tháng 9 năm 2024

Người hướng dẫn	**Tác giả thực hiện**
PGS.TS. Trần Thăng Long	**PHAN TẤN ĐẠT**

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Tình hình nghiên cứu đề tài 3
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
6. Phương pháp nghiên cứu 6
7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài 7
8. Bố cục Luận văn 7
CHƯƠNG 1_CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT_VỀ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI CÁC THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH 9
1.1 Khái quát về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 9
1.1.1 Khái niệm 9
1.1.2 Đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 14
1.1.3 Các loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm 17
1.2 Khái niệm, cơ sở lý luận và đối tượng của việc áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 18
1.2.1 Khái niệm 18
1.2.2 Cơ sở lý luận của quy định 20
1.2.3 Đối tượng của việc miễn trừ 27
1.3 Đặc điểm và ý nghĩa của việc áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018 29
1.3.1 Đặc điểm 29
1.3.2 Ý nghĩa 33
1.4 Quá trình phát triển quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam 35
CHƯƠNG 2_QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI CÁC THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH – THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 41
2.1 Điều kiện để thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ - Thực trạng và hướng hoàn thiện 41
2.1.1 Các điều kiện để thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ 41

2.1.2 Thực trạng và hướng hoàn thiện các quy định về các điều kiện để thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ 56

2.2. Trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh – Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện 61

2.2.1. Trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 61

2.2.2. Thực trạng và hướng hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 76

KẾT LUẬN CHUNG 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, đã và đang khẳng định sự đúng đắn thông qua những thành tựu quan trọng trong hoạt động kinh tế[1]. Song song đó, việc hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang phát triển như một làn sóng mạnh mẽ vào nước ta. Ngày càng nhiều các nhà đầu tư từ nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam, dẫn đến việc các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng bị gia tăng sức ép nhiều hơn khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tận dụng tối đa những ưu thế, nguồn lực mà họ có để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Bên cạnh đó, nhằm tối đa hóa được lợi nhuận trong khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài cũng như giữ vững ưu thế thị trường của chính mình, các doanh nghiệp trong nước có xu hướng lựa chọn việc hợp tác với nhau nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực họ có. Thông thường các doanh nghiệp này sẽ tiến hành những thỏa thuận nhằm hạn chế sự cạnh tranh với các bên hợp tác; loại bỏ các bên nằm ngoài thỏa thuận cũng như áp đặt lên người tiêu dùng mức giá có lợi cho doanh nghiệp, cũng như áp đặt lên các đối tác mức giá thực chất cao hơn giá thị trường;… Đây là một dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tạo ra các tác động tiêu cực đến thị trường hoặc người tiêu dùng. Tuy nhiên, Bên cạnh những thỏa thuận tác động tiêu cực này thì cũng tồn tại dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dưới những điều kiện nhất định cũng tạo nên những lợi ích cho thị trường và/hoặc người tiêu dùng như việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thực lực yếu trên thị trường có thể hợp tác với nhau để trụ vững và phát triển; thúc ép các đối thủ cạnh tranh tìm những con đường đi mới, nghiên cứu và phát triển để có thể tạo ra những sản phẩm mới để cạnh tranh,… Vì vậy, nhìn nhận một cách khách quan thì những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bên cạnh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, chúng cũng mang lại một số lợi ích rõ rệt.

Nhà nước ta với vai trò là chính là quản lý và điều tiết nền kinh tế phải thực hiện thật tốt chức năng xây dựng và quản lý thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường[2]; cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch[3]; cũng chủ thể có quyền lực nhận định một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là tích

---

[1] Nguyễn Thị Bích Nga. (2012). *Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội), tr. 1.

[2] Mục 1, chương V, Phần 2, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[3] Mục 1, chương V, Phần 2, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

cực hay tiêu cực. Mà công cụ chính để Nhà nước thực hiện điều đó chính là pháp luật về cạnh tranh. Do vậy, pháp luật cạnh tranh nói chung và Luật Cạnh tranh 2018 nó riêng với tư cách là công cụ pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cạnh tranh, cũng như loại bỏ các biểu hiện không lành mạnh trên thị trường. Song, pháp luật cạnh tranh còn có nhiệm vụ phải phân loại được đâu là dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối, đâu là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có điều kiện và những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào sẽ mang lại tác động tích cực cho nền kinh tế để có thể được xem xét và miễn trừ nhằm góp phần tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát huy khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường. Đồng thời, điều này thể hiện đặc điểm của Luật Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là công cụ điều chỉnh hành vi của các doanh nghiệp trên thị trường nhằm mục đích cuối cùng là đảm bảo cạnh tranh công bằng và đem lại hiệu quả kinh tế.

Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định miễn trừ đối với một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 14. Tuy nhiên, việc áp dụng miễn trừ cũng như áp dụng các điều kiện này trình tự, thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ có những bất cập và còn chưa phù hợp, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng các quy định này. Vì những lý do này, tác giả chọn đề tài ***"Pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh"*** làm làm Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế của mình với hy vọng rằng kết quả nghiên cứu đề tài sẽ có ý nghĩa đáng kể cho hài hòa lợi ích giữa các chủ thể, cải cách môi trường cạnh tranh ở Việt Nam. Cũng như sẽ có đóng góp về mặt lý luận và quá trình hoàn thiện khung pháp lý về điều kiện hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong tương lai.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quy định và thực tiễn thực thi pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, luận văn hướng đến mục đích xây dựng các kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về căn cứ miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại Việt Nam. Để đạt được các mục đích nghiên cứu cơ bản như trên, nhiệm vụ cụ thể của luận văn cần phải:

Thứ nhất, nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và căn cứ để miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm như phân tích và làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm ở Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu đề xuất hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Từ những lý do và mục tiêu đã nêu ở trên, tác giả đã xác định các câu hỏi để tiến hành nghiên cứu đề tài Luận văn này, cụ thể như sau:

Làm thế nào có thể bảo vệ các doanh nghiệp khi họ tham gia các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nhưng việc tham gia đó mang lại tác động tích cực?

Làm thế nào để xác định một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và chủ thể tham gia thỏa thuận đó được miễn trừ?

Trình tự, thủ tục để một chủ thể có thể đề nghị được hưởng miễn trừ khi tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm?

4. Tình hình nghiên cứu đề tài

Hiện nay, đã có một số công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo về pháp luật cạnh tranh có đề cập đến vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, đa phần các tác phẩm nói trên đã được ra đời từ trước năm 2018, do đó kể từ khi Luật Cạnh tranh 2018 ra đời, vẫn có thể nói, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018 vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến và vẫn còn khá mới tại Việt Nam. Trong nỗ lực của mình, tác giả đã tìm được một số tác phẩm sau đây có đề cập đến vấn đề nói trên như sau:

Về sách chuyên khảo, giáo trình

- Quyển *Giáo trình Luật cạnh tranh* của nhóm tác giả Trường Đại học Luật Hà Nội trong đó Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ biên được tái bản lần thứ tám năm 2020. Nội dung giáo trình này được nhóm tác giả trên trình bày trong bảy chương. Ở chương ba giáo trình có nội dung "Hậu quả pháp lý của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh", gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị Luật cạnh tranh cấm và các trường hợp miễn trừ. Tại đây, giáo trình đã nêu lên sơ lược quy định về vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm gồm quy định pháp luật cũng như phần lý luận phân tích và giải thích quy định. Tuy nhiên, giáo trình lại chưa đi vào phân tích sâu phần lý luận cơ sở về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng như chưa đề cập đến trình tự, thủ tục và các quy định liên quan đến thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

- Quyển *Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại* do nhóm tác giả của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong đó Phó giáo sư - Tiến sĩ Hà Thị Thanh Bình làm chủ biên được tái bản lần thứ nhất năm 2020. Đây là giáo trình phục vụ việc học tập và nghiên cứu dành cho sinh viên đại học được xây

dựng khá chỉnh chu và hoàn thiện về lý luận và quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam kèm theo đó là các quy định liên quan đến giải quyết các tranh chấp thương mại. Tại Chương IV của giáo trình nhóm tác giả đã nêu lên được các quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018, đi vào phân tích và làm sáng tỏ được các vấn đề quan trọng của miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như quy định về điều kiện cũng như trình tự, thủ tục thực hiện việc miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018.

- Trong quyển *Pháp luật điều chỉnh các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay* của tác giả Nguyễn Thị Nhung năm 2012 được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội. Sách chuyên khảo này có nội dung "Miễn trừ và những ngoại lệ áp dụng" được tác giả trình bày các trường hợp được hưởng miễn trừ và điều kiện hưởng miễn trừ, thủ tục xin hưởng miễn trừ, khiếu nại đối với quyết định không cho hưởng miễn trừ của riêng các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (không đề cập đến tập trung kinh tế) một cách khái quát theo Luật Cạnh tranh năm 2004.

- Trong quyển *Luật Cạnh tranh của Pháp và Liên minh châu Âu* của tác giả Nguyễn Hữu Huyền năm 2004 được xuất bản tại Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội. "Chế độ miễn trừ đối với các hành vi phản cạnh tranh" (miễn trừ đơn lẻ và miễn trừ theo danh sách) được đề cập trong Luật Cạnh tranh của Cộng hòa Pháp; "Cơ chế miễn trừ" (miễn trừ từng trường hợp và miễn trừ theo danh sách) lại được nói đến trong Luật Cạnh tranh của Liên minh châu Âu.

Về Luận văn, đề tài nghiên cứu

Trong Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ của tác giả Mai Anh Tuấn năm 2016 với đề tài Quy định về miễn trừ trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam, tác giả đã nghiên cứu một cách khá toàn diện dưới góc độ học thuật về các khía cạnh của vấn đề miễn trừ trong Luật cạnh tranh Việt Nam giai đoạn đó bao gồm cả những quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và miễn trừ đối với hành vi tập trung kinh tế. Ngoài ra, tác giả cũng đã nêu lên được những lý luận cơ bản về vấn đề miễn trừ trong pháp luật cạnh tranh, phân tích so sánh với pháp luật cạnh tranh của một số nước như Hoa Kỳ, Cộng đồng Châu Âu và Nhật Bản để có thể phát hiện ra những vấn đề tồn tại trong quy định thời điểm đó và đưa ra được kiến nghị của cá nhân tác giả.

Về các bài báo khoa học

- Trong bài viết *Bàn về vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong Dự thảo Luật cạnh tranh* của tác giả Phạm Hoài Huấn - Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh được đăng trên Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 8 (360) T4/2018, tác giả

đã đi vào phân tích những quy định tại Dự thảo Luật cạnh tranh có liên quan đến vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ ra được những tồn tại trong Dự thảo và đã nêu ra được những kiến nghị của cá nhân mang tính chất xây dựng đối với Luật Cạnh tranh 2018.

- Trong bài *Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận nghiên cứu và phát triển* của tác giả Phạm Hoài Huấn - Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh được đăng trên Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 2 + 3 T1+2/2020, tác giả đã phân tích những khía cạnh về lý luận và pháp lý của các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018, cũng như vấn đề miễn trừ được áp dụng khi xử lý những thỏa thuận này. Trên cơ sở lý luận thêm vào phân tích, so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, tác giả đã nêu lên được những đề xuất để góp phần hoàn thiện hơn những quy định này.

- Trong bài viết *Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam* của tác giả Nguyễn Thị Trâm - Học viện Chính trị khu vực II được đăng trên Báo Khoa học xã hội Việt Nam số 1-2018, tác giả đã phân tích các quy định về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh trong Luật Cạnh tranh 2004, trong đó có đề cập đến vấn đề xử lý thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và miễn trừ đối với chúng.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung vào các nội dung liên quan đến vấn đề lý luận và quy định pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, cụ thể: các quy định pháp luật về điều kiện để miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; trình tự, thủ tục đề nghị được hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật Cạnh tranh 2018; thực tiễn áp dụng pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật Cạnh tranh 2018; các quan điểm khoa học đã được các tác giả công bố trong các nghiên cứu về cạnh tranh nói chung và miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nói riêng cả trong và ngoài nước.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực trạng quy định và thực tiễn thực thi pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại Việt Nam; những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về căn cứ miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại các nước cũng được nghiên cứu để đề xuất bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu pháp luật về căn cứ miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến nay.

Phạm vi về văn bản quy phạm pháp luật: Nghiên cứu các quy định về căn cứ miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong Luật Cạnh tranh 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận. Phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là những phương pháp luận khoa học được vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ các chương của luận văn để làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Phương pháp tiếp cận lịch sử. Phương pháp tiếp cận lịch sử được sử dụng để đánh giá sự vận động, thay đổi của các quy định pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh qua các thời kỳ lịch sử và được vận dụng nghiên cứu trong cả hai chương của Luận văn, trong đó tập trung chủ yếu các quy định pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Từ phương pháp tiếp cận lịch sử, luận văn đưa ra nhận xét, đánh giá sự kế thừa, phát triển của các quy định pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh qua từng thời kỳ, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật phù hợp.

Phương pháp nghiên cứu lý luận. Được sử dụng xuyên suốt toàn bộ trong các chương của luận văn, nhằm trình bày các vấn đề, nội dung nghiên cứu theo một trình tự, bố cục hợp lý, chặt chẽ, logic và gắn kết được những vấn đề cần nghiên cứu.

Phương pháp chứng minh. Thông qua phương pháp chứng minh, các luận điểm, luận cứ khoa học được trình bày một cách hợp lý, hệ thống, có tính thuyết phục và chính xác. Do vậy, phương pháp này được sử dụng xuyên suốt nội dung của luận văn, từ những vấn đề lý luận, cho đến những quy định pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Phương pháp phân tích. Thông qua phương pháp phân tích, những quy định pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ được tác giả nhìn nhận, đánh giá chủ yếu ở chương 2 của Luận văn.

Ngoài ra, tác giả còn sử dụng một số phương pháp khác như diễn giải, bình luận và tổng hợp để phân tích những nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, bản án liên quan đến pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

Ý nghĩa khoa học

Thông qua việc nghiên cứu khoa học đề tài "***Pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh***". Luận văn là công trình nghiên cứu tổng hợp, làm rõ bản chất pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dựa trên hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật thông qua Luật Cạnh tranh 2018, Luật Cạnh tranh 2004 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Luận văn chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Từ đó, kiến nghị và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Giá trị ứng dụng của đề tài

Luận văn là công trình nghiên cứu được tác giả sử dụng các phương pháp khoa học và dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu khoa học đã được công bố cùng các tài liệu có tính khoa học liên quan. Vì vậy, đây là công trình có tính khoa học, mang tính tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và vận dụng trong thực tế.

8. Bố cục Luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 02 chương như sau:

Chương 1. Cơ sở lý luận của pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Tại chương đầu tiên này, tác giả sẽ khái quát và làm rõ những vấn đề lý luận của pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như: khái quát về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa cũng như quá trình hình thành và phát triển của quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Từ đó tạo tiền đề cho việc đi sâu vào nghiên cứu các nội dung quy định pháp luật và thực trạng áp dụng trong chương 2 dễ dàng và hiệu quả hơn, hệ thống hơn.

Chương 2. Quy định của pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Thực trạng và hướng hoàn thiện

Tại chương này, tác giả sẽ đi sâu vào phân tích các nội dung trong quy định của pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như: điều kiện để một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được miễn trừ; trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết;… đối với việc miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh kết hợp

với thực trạng áp dụng pháp luật để phát hiện những hạn chế còn tồn tại của quy định và qua đó đề xuất những ý tưởng để có thể hoàn thiện những hạn chế đó.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI CÁC THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Để làm cơ sở cho việc nghiên cứu cũng như phân tích các quy định pháp luật và thực tiễn, trước hết ta cần phải xây dựng nên một hệ thống cơ sở lý luận hoàn chỉnh. Do vậy, tại chương đầu tiên này, tác giả sẽ dựa trên quy định và kiến thức sẵn có để làm rõ những nội dung cơ bản nhất về lý luận của miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm các nội dung: khái quát về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Khái niệm và cơ sở lý luận của việc áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Đặc điểm của việc áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Quá trình hình thành và phát triển của quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

1.1 Khái quát về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm

Khái niệm thỏa thuận

Theo ý nghĩa thông thường, thỏa thuận là việc các bên sau khi thông qua trao đổi, bàn bạc sẽ thống nhất với nhau một vấn đề liên quan đến các bên. Điều này có nghĩa là "thỏa thuận" khi được nhắc đến sẽ là hành động của 02 hay nhiều chủ thể cùng thống nhất ý kiến với nhau sau khi đã qua trao đổi, bàn bạc, thảo luận về một vấn đề chung nào đó. Mà vấn đề chung đó là mấu chốt kết nối các chủ thể này. Có 3 điều sẽ tạo nên sự thỏa thuận theo nghĩa này là nhiều chủ thể, chủ động trao đổi, bàn bạc với nhau và thống nhất về một vấn đề, nội dung, hiện tượng nào đó.

Dưới góc độ pháp lý, thỏa thuận được hiểu là sự thống nhất ý chí của các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự[4]. Thỏa thuận thường được thể hiện dưới nhiều hình thức: bằng lời nói, bằng hành động, bằng văn bản mà đôi khi "thỏa thuận" cũng sẽ có những tên gọi khác nhau như: hợp đồng, hiệp định, thỏa ước,…

Khái niệm cạnh tranh

Về cạnh tranh, Cạnh tranh là khái niệm rất rộng, xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, thể thao... và có khá nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau về cạnh tranh.

[4] Nguyễn Ngọc Điệp. (2020). Từ điển pháp luật Việt Nam. Nxb Thế giới. TP Hồ Chí Minh. Tr.280

Theo cách hiểu phổ thông thể hiện trong Từ điển ngôn ngữ tiếng Anh, "competition" (cạnh tranh) là "một sự kiện hoặc một cuộc đua, theo đó các đối thủ ganh đua để giành phần hơn hay ưu thế tuyệt đối về phía mình". Theo Từ điển tiếng Việt, "cạnh tranh" là "cố gắng giành phần hơn, phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau".

Trong khoa học kinh tế, đến nay các nhà khoa học dường như chưa thỏa mãn với bất cứ khái niệm nào về cạnh tranh. Bởi lẽ, cạnh tranh là hiện tượng kinh tế chỉ xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế thị trường, ở mọi lĩnh vực, mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh và gắn với mọi chủ thể kinh doanh đang hoạt động trên thị trường. Do đó, cạnh tranh được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau tùy thuộc vào ý định và hướng tiếp cận nghiên cứu của các nhà khoa học.

Trong đó, dưới góc độ khách quan khi phân tích sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ta có thể hiểu rằng, Cạnh tranh là sự tranh giành, ganh đua của các doanh nghiệp với nhau để có thể đạt được một hoặc một số các điều kiện ưu đãi nào đó trên thị trường. Trên thị trường, sự cạnh tranh thường sẽ diễn ra ở các doanh nghiệp có tách biệt về lợi ích với nhau và việc cạnh tranh thường sẽ dẫn đến việc một bên nhận được nhiều ưu thế hơn và ngày càng phát triển. Thông thường việc cạnh tranh diễn ra ở doanh nghiệp cung cấp cùng một loại hoặc tương tự với nhau các sản phẩm là hàng hóa, dịch vụ trên cùng một thị trường và các doanh nghiệp này sẽ được gọi là đối thủ cạnh tranh của nhau. Các tiêu chí mà các đối thủ cạnh tranh thường sẽ ganh đua với nhau có thể là giá hàng hóa, dịch vụ; chất lượng sản phẩm; chất lượng phục vụ dịch vụ; kiểu dáng, mẫu mã hàng hóa; các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, hậu mãi như bảo hành, hỗ trợ lắp đặt, hỗ trợ tư vấn khách hàng,

Theo Từ điển kinh doanh của Anh năm 1992 thì cạnh tranh được hiểu là *"sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình"*[5]. Từ điển tiếng Việt Bách khoa tri thức phổ thông cũng giải thích cạnh tranh theo nghĩa kinh tế là: *Hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất*.[6]

Nhìn chung, tuy không có một khái niệm thống nhất về cạnh tranh, tuy nhiên ta có thể nhận định chung một cách hiểu rằng cạnh tranh là hành vi ganh đua, tranh giành của những đối tượng cùng hoạt động giống nhau nhằm nắm được vị trí hoặc danh tiếng, lợi ích nhiều nhất. Cạnh tranh nếu lành mạnh sẽ thúc đẩy các bên cố gắng, nỗ lực ngày càng

[5] Ban quản lý dự án hỗ trợ thể chế cho Việt Nam - Ủy ban Châu Âu. (2008).Tài liệu tập huấn về Luật cạnh tranh. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia. Tr.13
[6] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh.* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.6

trở nên tốt hơn, phát triển hơn và cũng có thể mang đến nhiều lợi ích khác nữa. Ngược lại, cạnh tranh không lành mạnh sẽ dẫn đến sự tụt hậu, các bên cạnh tranh không cố gắng, nỗ lực phát triển bản thân mà sẽ sử dụng những "chiêu trò" nhằm đạt được mục đích mà bất chấp hậu quả gây đến cho những bên cạnh tranh khác cũng có thể là các bên không tham gia cạnh tranh. Ngoài ra, các bên cạnh tranh cũng không phải lúc nào cũng thích ganh đua, tranh giành với nhau, đôi khi, vì lợi ích chung, họ sẵn sàng ngồi lại bàn bạc với nhau làm thế nào để hạn chế được sự cạnh tranh, khi hạn chế được sự cạnh tranh, họ sẽ không chịu quá nhiều thậm chí không có áp lực phải phát triển cũng như ganh đua lẫn nhau. Vì vậy, nhiều lúc, các bên cạnh tranh đồng ý ngồi lại thỏa thuận cùng nhau gây nên sự hạn chế cạnh tranh.

Trong kinh tế học, hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được nhìn nhận là sự thống nhất cùng hành động của nhiều doanh nghiệp nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ sức ép của cạnh tranh hoặc hạn chế khả năng hành động một cách độc lập giữa các đối thủ cạnh tranh[7].

Khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Về mặt kinh tế, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thể hiện tình trạng độc quyền nhóm do các doanh nghiệp đạt được với nhau bằng cách kiểm soát thị trường. Loại hình liên kết cổ điển và cũng là phổ biến nhất là các bên cùng nhau ấn định giá và các yếu tố cấu thành giá với mục đích ngăn cản sự gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới. Hậu quả tiêu cực nhất của liên kết này là người tiêu dùng không được hưởng lợi từ sự cạnh tranh lành mạnh về giá cả trên thị trường mà đáng lẽ họ phải được hưởng nếu không có thỏa thuận ấn định giá giữa các doanh nghiệp.[8] Chính vì vậy, cần thiết phải xây dựng nên một khái niệm hoàn chỉnh về thuật ngữ này nhằm tạo tiền đề để có thể dễ dàng kiểm soát cũng như điều chỉnh quan hệ xã hội xung quanh nó.

Trong Giáo trình Luật cạnh tranh của Trường Đại học Luật Hà Nội có đưa ra định nghĩa về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như sau: *"Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là sự thống nhất ý chí của từ 2 chủ thể kinh doanh trở lên được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào, có hậu quả làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường"*.[9]

Theo Luật cạnh tranh châu Âu: *"Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là sự thỏa thuận hợp tác giữa hai hay nhiều đối thủ cạnh tranh nhằm vào việc phối hợp thái độ cạnh tranh của họ trên thị trường và làm ảnh hưởng đến cạnh tranh nhằm ấn định giá mua hoặc giá bán, hoặc những điều kiện về giao dịch khác hoặc ấn định số lượng sản phẩm, phân chia thị trường, hạn chế việc tham gia hoặc loại doanh nghiệp khác khỏi thị trường*

[7] Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh*. TP Hồ Chí Minh: Nxb Chính trị quốc gia sự thật. Tr.74
[8] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh.* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân, Tr.122
[9] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh.* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân, Tr.126

hoặc những biện pháp khác nhằm hạn chế cạnh tranh chống lại những doanh nghiệp đối thủ"[10].

Còn tại Việt Nam, Luật cạnh tranh năm 2018 đã đưa ra khái niệm về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như sau: *Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hành vi thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.*[11] Đây cũng là một trong những điểm tiến bộ của Luật Cạnh tranh 2018 so với người tiền nhiệm là Luật Cạnh tranh 2004, lần đầu tiên ta đã xây dựng thành công một khái niệm hoàn chỉnh về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Từ đây, việc nghiên cứu, xây dựng các quy định cũng như điều chỉnh đối với hành vi này có thể thực hiện một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

So với khái niệm của Luật cạnh tranh Châu Âu, khái niệm của Luật Cạnh tranh 2018 ngắn gọn và xúc tích hơn và cũng đầy đủ, chính xác hơn. Về chủ thể của hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh việc dùng cụm từ "các bên" túy cũng mang ý nghĩa giống với "*hai hay nhiều đối thủ cạnh tranh"* nhưng lại đầy đủ hơn bởi vì theo quan điểm của Luật Cạnh tranh 2018 thì thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không phải chỉ xuất hiện giữa các đối thủ cạnh tranh mà có thể xuất hiện giữa bất kỳ đối tượng nào miễn là nó gây tác động hạn chế cạnh tranh hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh dưới bất kỳ một hình thức nào. Một trong những điểm tiến bộ hơn của khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong Luật Cạnh tranh 2018 chính là mục đích của hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ là "*gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh"* sẽ là rộng và đầy đủ hơn so với *"nhằm hạn chế cạnh tranh chống lại những doanh nghiệp đối thủ".*

Bên cạnh việc đưa ra khái niệm về "thỏa thuận hạn chế cạnh tranh", Luật Cạnh tranh 2018 còn liệt kê ra các thỏa thuận nào là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Cụ thể là:

"Điều 11. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

2. Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh.

6. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.

---

[10] Điểm 1, Commission Notice on the non-imposition or reduction of fines in cartel cases (96/C207/04)

[11] Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2018

7. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư.

8. Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

9. Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận.

10. Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận.

11. Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh."

Luật cạnh tranh năm 2018 mở rộng và cụ thể các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được hơn so với Luật cạnh tranh năm 2004 trong đó thêm các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh gồm hành vi thỏa thuận phân chia khách hàng, thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận, thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận, thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. Để đánh giá thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như thế nào là "có thể gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể" thì căn cứ theo Điều 13 Luật Cạnh tranh 2018. Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là chủ thể thực hiện việc đánh giá này, các tiêu chí đánh giá bao gồm:

Thứ nhất, Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận[12]. Mức thị phần là giá trị bằng số của thị phần của một doanh nghiệp trên thị trường liên quan được xác định theo Điều 10 Luật Cạnh tranh, ví dụ doanh nghiệp có thị phần trên thị trường liên quan là 30 phần trăm (30%) thì mức thị phần của doanh nghiệp đó là 30[13]. Để đánh giá khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông qua mức thị phần của doanh nghiệp ta có thể căn cứ vào "Diễn biến, xu hướng thay đổi mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận được đánh giá trong tương quan với các doanh nghiệp khác là đối thủ cạnh tranh không tham gia thỏa thuận"[14]

Thứ hai, Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường[15]. Rào cản gia nhập mở rộng thị trường là những yếu tố gây cản trở sự gia nhập, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.[16] Các loại rào cản gia nhập, mở rộng thị trường bao gồm[17]:

---

[12] Điểm a, Khoản 1 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2018

[13] Khoản 3 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2020 quy định một số điều của Luật cạnh tranh của Chính phủ ngày 24/3/2020 quy định một số điều của Luật cạnh tranh

[14] Điểm a, khoản 2 Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2020 quy định một số điều của Luật cạnh tranh

[15] Điểm b, Khoản 1 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2018

[16] Khoản 5 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2020 quy định một số điều của Luật cạnh tranh

[17] Điều 8 Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2020 quy định một số điều của Luật cạnh tranh

1. Rào cản pháp lý tạo ra bởi các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước bao gồm các quy định về thuế nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật; các điều kiện, thủ tục để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; quy định về sử dụng hàng hóa, dịch vụ; tiêu chuẩn nghề nghiệp và các quyết định hành chính khác của các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Rào cản tài chính bao gồm chi phí đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các nguồn tài chính khác của doanh nghiệp.

3. Chi phí ban đầu khi gia nhập thị trường mà doanh nghiệp không thể thu hồi khi rút khỏi thị trường.

4. Rào cản đối với việc tiếp cận, nắm giữ nguồn cung, cơ sở hạ tầng thiết yếu để sản xuất, kinh doanh; mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

5. Tập quán tiêu dùng.

6. Thông lệ, tập quán kinh doanh.

7. Rào cản liên quan việc thực hiện quyền của tổ chức, cá nhân đối với trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

8. Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường khác chẳng hạn việc hạn chế sự nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ hoặc hạn chế năng lực công nghệ, hoặc hạn chế khả năng tiếp cận, nắm giữ cơ sở hạn tầng thiết yếu, tăng chi phí, thời gian của khách hàng trong việc mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hoặc khi chuyển sang mua hàng hóa, dịch vụ liên quan khác, gây cản trở cạnh tranh trên thị trường thông qua kiểm soát các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực liên quan đến các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận.

Tóm lại, Luật Cạnh tranh 2018 đã đưa ra khái niệm tương đối hoàn chỉnh về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, hơn nữa còn liệt kê ra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Theo đó, *Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hành vi thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.* Tuy nhiên đây lại là một quy định mở, bởi vì chỉ cần bất kỳ thỏa thuận nào miễn là gây tác động hoặc "có khả năng" gây tác động hạn chế cạnh tranh[18] thì đó được tính là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

1.1.2 Đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Dựa trên khái niệm về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, ta có thể rút ra được đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như sau:

Thứ nhất, chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông thường là các doanh nghiệp. Bởi vì, theo khái niệm về doanh nghiệp tại Điều 2 Luật cạnh tranh

[18] Việc xác định "gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh" được quy định tại Điều 11 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh

năm 2018 thì "doanh nghiệp" trong luật cạnh tranh được hiểu là các tổ chức, cá nhân kinh doanh và theo Điều 12 Luật cạnh tranh, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm khi diễn ra giữa các doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật cạnh tranh, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận phải hoạt động độc lập với nhau và không phụ thuộc nhau về tài chính. Nếu các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong một công ty (phụ thuộc nhau về tài chính) thực hiện những hành động thống nhất, những hành động này sẽ không được coi là thỏa thuận theo quan điểm của pháp luật cạnh tranh. Thực chất, các công ty trên, dù bao gồm nhiều thành viên hạch toán phụ thuộc, chỉ được xem là một chủ thể thống nhất. Tuy nhiên, việc xác định liệu một công ty có phải là một chủ thể thống nhất hay không là một vấn đề phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố này có thể bao gồm mức độ kiểm soát của công ty đối với thành viên hạch toán phụ thuộc, mức độ phụ thuộc tài chính giữa các thành viên, và mức độ độc lập trong việc quyết định của từng thành viên. Thêm vào đó, việc các doanh nghiệp tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ngoài việc phải độc lập về tài chính và quản trị thì còn phải độc lập về ý chí hay thỏa thuận một cách tự nguyện vì lợi ích của doanh nghiệp đó. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp không được ép buộc hay tác động để thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh. Nếu một doanh nghiệp bị ép buộc thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh, ví dụ như công ty mẹ hoặc tập đoàn ra lệnh bắt công ty con phải thi hành, thì đây không được coi là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh. Ngoài ra, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể diễn ra giữa các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh, đối thủ hoạt động trên cùng một thị trường liên quan hoặc cũng có thể diễn ra giữa các doanh nghiệp cùng thực hiện trong một quy trình sản xuất và cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trên thị trường miễn là các doanh nghiệp này độc lập với nhau và có ý chí độc lập tự nguyện tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Thứ hai, cần có sự thống nhất ý chí, thống nhất hành động của các bên tham gia thỏa thuận. Đây là điều kiện cơ bản của sự thỏa thuận, nếu không có sự thống nhất về ý chí, sẽ không thể thành lập được thỏa thuận. Sự thống nhất về hành động giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể được thể hiện công khai hoặc không công khai.

Để xác định sự tồn tại của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, điều quan trọng nhất là phải có sự thống nhất ý chí và hành động giữa các bên tham gia thỏa thuận để gây hạn chế cạnh tranh. Các nội dung thống nhất về hành động thường bao gồm việc ấn định giá, phân chia thị trường tiêu thụ, hạn chế nguồn cung,... Tuy nhiên, chỉ có sự tương đồng trong hành vi giữa các doanh nghiệp chưa đủ để chứng minh sự tồn tại của thỏa thuận giữa họ. Việc xác định sự tồn tại của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là một quá trình phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Các cơ quan chức năng có thẩm

quyền sẽ tiến hành điều tra và xác minh để đưa ra quyết định xử lý nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật cạnh tranh.

Thứ ba, hình thức của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không bị giới hạn. Bởi vì bản chất của hai từ "thỏa thuận" làm cho người đọc không thể không hình dung nó giống với hợp đồng, xác thực cũng đúng như vậy. Vì lẽ đó, mang đặc tính của hình thức hợp đồng, hình thức của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng không bị giới hạn, cũng sẽ chấp nhận cả ba hình thức bằng hành vi, bằng lời nói và bằng văn bản. Ngoài ra, hình thức của những thỏa thuận này cũng sẽ bao gồm cả các dữ liệu điện tử như: Văn bản điện tử, bản ghi âm, ghi hình,… tất cả các hình thức này nếu mang đầy đủ các tính chất của một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đề được ghi nhận là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Việc ghi nhận các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không giới hạn hình thức cũng có tác dụng mở rộng hơn việc ghi nhận các chứng cứ để xử lý vi phạm về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Thứ tư, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh phải có nội dung gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh[19]. Ngay từ tên gọi "thỏa thuận hạn chế cạnh tranh" cũng đã thể hiện rất rõ đặc điểm này. Xét đến các hành vi được ghi nhận là "thỏa thuận hạn chế cạnh tranh" thì toàn bộ các hành vi này dù ít hay nhiều đều gây hậu quả hạn chế hoặc xóa bỏ cạnh tranh. Điển hình là Khoản 11 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018 quy định *"11. Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh"*. Đây là một quy định thể hiện rất rõ đặc điểm gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Việc đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được quy định tại Điều 13 Luật Cạnh tranh 2018 và Chương III Nghị định 35/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/3/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Các thỏa thuận chế cạnh tranh theo chiều ngang thông thường sẽ dẫn đến hậu quả là hạn chế hoặc xóa bỏ sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh trên thị trường. Bởi vì đối với các thỏa thuận theo chiều ngang, ngay từ khi thỏa thuận thành lập các doanh nghiệp đang là đối thủ cạnh tranh sẽ không còn là đối thủ, không còn cạnh tranh với nhau nữa, đối với các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh không tham gia thỏa thuận thì sẽ từ cạnh tranh với nhiều đối thủ trở thành cạnh tranh với một nhóm đối thủ mạnh hơn. Còn với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc, các doanh nghiệp khi tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ huy động được một nhóm doanh nghiệp mang sức mạnh vượt trội trên thị trường. Nhóm doanh nghiệp này lợi dụng vào sức mạnh vượt trội của mình sẽ bắt đầu tiến hành các hành vi khác gây hạn chế cạnh tranh trên thị trường, ví dụ như đặt ra các điều kiện giao dịch bất lợi cho khách hàng hoặc gây sức ép, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận.

[19] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh*. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân, Tr.122

1.1.3 Các loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tuy đều gây tác động hạn chế cạnh tranh hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh, nhưng chỉ có một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, một số khác thì lại không bị cấm hoàn toàn hoặc chỉ cấm dưới một số điều kiện nhất định. Căn cứ vào Điều 11 và Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018 thì những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm bao gồm:

Thứ nhất, Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Cạnh tranh 2018 giữa các doanh nghiệp có cùng thị trường liên quan. Theo đó, các thỏa thuận này bao gồm: Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là nhóm thỏa thuận bị cấm có điều kiện. Các thỏa thuận thuộc nhóm này chỉ bị cấm khi được thực hiện giữa các doanh nghiệp có cùng thị trường liên quan[20].

Thứ hai, các thoả thuận hạn chế cạnh tranh tại các khoản 4, 5, 6 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018 giữa bất kỳ doanh nghiệp mà không có sự phân biệt. Các thỏa thuận này bao gồm: Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận. Những thỏa thuận này là thỏa thuận bị cấm tuyệt đối không được miễn trừ dù cho giữa những chủ thể nào.

Thứ ba, Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 của Luật này khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này bao gồm: Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng; Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận; Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận. Đây là nhóm thỏa thuận bị cấm có điều kiện.

[20] Việc xác định doanh nghiệp có cùng "thị trường liên quan" căn cứ vào các Điều 3,4,5,6,7,8 của Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh

Thứ tư, Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 của Luật này khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

Như vậy, không phải tất cả các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nêu trên điều bị cấm tuyệt đối, mà cấm các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo hai nguyên tắc: nguyên tắc cấm mặc nhiên (nhóm 2) và cấm theo nguyên tắc đánh giá tác động (nhóm 1, 3, 4).[21] Để xác định các chủ thể có vi phạm các điều kiện của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hay không, luật đưa ra các yếu tố dùng để làm căn cứ để đánh giá tác động hoặc có khả năng gây tác động như: Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận; Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường; Hạn chế nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ hoặc hạn chế năng lực công nghệ; Giảm khả năng tiếp cận, nắm giữ cơ sở hạ tầng thiết yếu; Tăng chi phí, thời gian của khách hàng trong việc mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hoặc khi chuyển sang mua hàng hóa, dịch vụ liên quan khác; Gây cản trở cạnh tranh trên thị trường thông qua kiểm soát các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực liên quan đến các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận[22]. Việc đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được căn cứ vào một hoặc một số yếu tố được hướng dẫn tại Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh.

1.2 Khái niệm, cơ sở lý luận và đối tượng của việc áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1.2.1 Khái niệm

Về miễn trừ, theo cách hiểu thông thường, miễn là một động từ mang tính bị động có nghĩa là cho khỏi phải chịu, khỏi phải làm việc gì, trừ có nghĩa là bớt đi một cái gì đó từ cái tổng thể, cái chung, miễn trừ được hiểu là cho khỏi phải thực hiện một việc nào đó hoặc khỏi phải gánh chịu hậu quả nào đó từ một việc chung hoặc một hậu quả chung. Giải thích thêm về miễn trừ thì đây là một động từ mang tính bị động, một đối tượng nào đó sẽ "được" quyền không phải thực hiện một nghĩa vụ hay công việc nào đó hoặc khỏi phải gánh chịu một hậu quả nào đó của mình dưới những điều kiện nhất định. Như vậy, sự miễn trừ luôn luôn phải tuân theo một điều kiện nhất định nào đó, luôn luôn là vậy và đối tượng đáng lẽ ra phải thực hiện nghĩa vụ hay công việc nào đó hoặc phải

[21] Nguyễn Văn Hùng. (2019). Kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018. *Hội thảo Những điểm mới của luật cạnh tranh năm 2018 và góp ý cho dự thảo nghị định định hướng dẫn luật cạnh tranh năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019.* Thành phố Hồ Chí Minh. Tr. 48

[22] Điều 13 Luật cạnh tranh năm 2018.

gánh chịu hậu quả nào đó của mình khi đáp ứng điều kiện tương ứng đó thì có thể được miễn cho phải thực hiện nghĩa vụ hay công việc của họ.

Ngoài ra, miễn trừ là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong quan hệ trái quyền. Miễn trừ có thể hiểu là một chủ thể nào đó được cho phép khỏi phải chấp hành một nghĩa vụ, hay thực hiện một việc gì đó. Trong một quan hệ mà một quyền của chủ thể này tương đương với nghĩa vụ của chủ thể còn lại thì quyền "miễn trừ" mà một cá nhân hoặc một tổ chức hay một quốc gia được hưởng đồng nghĩa với việc chủ thể có quyền tương ứng sẽ không còn được hưởng "quyền" đó nữa, nói ngược lại, chủ thể có nghĩa vụ sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ của mình tương ứng với quyền của chủ thể bên kia... và "miễn trừ" là một dạng đặc quyền.

Theo Từ điển Bách khoa toàn thư, khái niệm miễn trừ trong lĩnh vực thương mại quốc tế được định nghĩa là quyền của các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dành cho một thành viên khác, để không áp dụng một điều khoản nào đó trong thỏa thuận thương mại quốc tế. Điều này giúp các quốc gia có thể giảm thiểu các rào cản thương mại và tăng cường sự hợp tác kinh tế với nhau. Tuy nhiên, để được hưởng miễn trừ, một quốc gia phải đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt. Theo quy định của WTO, một quốc gia muốn được miễn trừ phải được 3/4 số thành viên của tổ chức này chấp thuận. Điều này đảm bảo rằng các quyết định về miễn trừ được đưa ra sau khi đã được thảo luận và đánh giá kỹ lưỡng, từ đó giúp bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia thành viên. Các miễn trừ này cũng phải được định kỳ xem xét lại để đảm bảo tính công bằng và đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Từ đó, các quốc gia có thể có cơ hội tham gia vào các thỏa thuận thương mại quốc tế một cách công bằng và minh bạch.

Trong một số quốc gia, các quy định pháp luật thường không đề cập đến khái niệm "miễn trừ" mà thay vào đó là liệt kê các hành vi được miễn trừ và các điều kiện cụ thể để thực hiện miễn trừ theo quy định của pháp luật của quốc gia đó. Điều này có nghĩa là, các quy định pháp luật sẽ chỉ rõ những hành vi nào được cho phép và những hành vi nào bị cấm, và các điều kiện cụ thể để thực hiện những hành vi được miễn trừ này. Việc này giúp cho các doanh nghiệp và công dân có thể hiểu rõ hơn về phạm vi và giới hạn của quy định pháp luật, từ đó có thể tuân thủ và tránh vi phạm pháp luật.

Ở Việt Nam, khái niệm "miễn trừ" được hiểu là không phải thực hiện một nghĩa vụ do hành vi vi phạm gây ra[23]. Cũng giống như khái niệm bên trên, cũng là đặc quyền, cũng là được miễn cho không phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó, chỉ khác ở chỗ cách hiểu này thì nghĩa vụ này đến từ hành vi vi phạm nào đó và cũng không nói rõ là có cần phải đáp ứng điều kiện nào hay không. Xét trong bối cảnh của pháp luật về cạnh tranh, khái niệm miễn trừ có thể hiểu là người vi phạm pháp luật cạnh tranh sẽ được miễn cho

[23] Trung tâm Từ điển học Viettex. (2011). *Từ điển Tiếng Việt*, Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng. Tr. 181

phải gánh chịu hậu quả tương ứng hoặc nghĩa vụ tương ứng khi thực hiện hành vi vi phạm đó dưới một số điều kiện nhất định tùy theo từng hành vi.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp luôn không ngừng việc cạnh tranh, đấu đá nhằm giành lấy những lợi thế về phía mình và phát triển hơn. Đôi khi, vì cạnh tranh với nhau, các doanh nghiệp này có thể thực hiện một số hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, một số lúc những hành vi cạnh tranh này lại có thể mang lại lợi ích chung cho xã hội, cho môi trường cạnh tranh hoặc cho người tiêu dùng, khách hàng. Chính vì vậy, việc quy định cơ chế miễn trừ vào Luật cạnh tranh tạo cho các nhà làm luật có thể cân nhắc lại tác động của những hành vi cạnh tranh này của các doanh nghiệp và xem xét miễn trừ. Theo đó, nếu hành vi của doanh nghiệp đã có đủ dấu hiệu kết luận là vi phạm Luật cạnh tranh, song lại có nhiều tác dụng tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội thì sẽ được xem xét hướng miễn trừ. Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã quy định khá chi tiết về những trường hợp được miễn trừ đối với một số hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh mà cụ thể là đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Tuy pháp luật cạnh tranh Việt Nam đã nêu lên cơ chế, thủ tục áp dụng miễn trừ đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, cũng liệt kê ra các điều kiện để miễn trừ cũng như thỏa thuận nào có thể được miễn trừ. Nhưng lại chưa nêu ra khái niệm cụ thể về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Do đó, tác giả liên kết với khái niệm miễn trừ và khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã nêu trước đó thì suy ra được khái niệm miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là việc miễn cho các chủ thể tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không phải bị xử lý khi họ thực hiện các thỏa thuận này, dưới một số điều kiện nhất định theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018.

Tóm lại, dưới góc nhìn của tác giả, *miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được hiểu là việc các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể được miễn không phải gánh chịu những trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, nếu các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này đáp ứng các điều kiện miễn trừ trong quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam*.

1.2.2 Cơ sở lý luận của quy định

1.2.2.1 Về mặt lý luận chung

Pháp luật Việt Nam thừa nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp[24]. Nên thông thường Nhà nước sẽ không can thiệp vào các hoạt động kinh doanh của thương

[24] Điều 33 Hiến pháp Việt Nam 2013

nhân khi và chỉ khi các hoạt động đó không gây hại cho người tiêu dùng, thị trường và xã hội. Không chỉ là đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngay cả đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng như thế. Như tinh thần của bài viết này đã trình bày, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không phải lúc nào cũng bị cấm, và chủ thể tham gia thỏa thuận không phải lúc nào cũng phải bị cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước xử lý, khi các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được đánh giá là "có lợi" thì các chủ thể tham gia thỏa thuận sẽ được hưởng đặc quyền miễn trừ việc phải chịu các biện pháp chế tài pháp lý đối với thỏa thuận đó. Căn cứ vào nguyên tắc thừa nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là được phép. Song chỉ khi nào các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này gây tác động hoặc có khả năng gây tác động đáng kể đến cạnh tranh trên thị trường thì chúng mới bị cấm. Hay nói cách khác, pháp luật cạnh tranh Việt Nam chỉ cấm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nếu chúng thuộc các ngoại lệ tại Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018. Và nếu các ngoại lệ này đáp ứng được các điều kiện tại Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 thì chúng sẽ được miễn trừ, hay nói cách khác các thỏa thuận phù hợp với Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 là ngoại lệ của các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh phù hợp với Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018, mà các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh phù hợp với Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018 lại là ngoại lệ của các thỏa thuận chung khi các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc tự do kinh doanh. Nói một cách ngắn gọn thì, Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là một ngoại lệ của ngoại lệ.

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để chiếm lĩnh thị trường và tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các doanh nghiệp có thể thỏa thuận với nhau để cùng thực hiện một số hoạt động nhất định. Các hoạt động này có thể bao gồm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, chia sẻ công nghệ hoặc nguồn lực, hoặc thực hiện các chiến lược tiếp thị chung.

Các thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh không phải lúc nào cũng gây tổn hại đến sự cạnh tranh và lợi ích của người tiêu dùng. Trong một số trường hợp, các thỏa thuận này có thể giúp thúc đẩy sự cạnh tranh trên thị trường. Một trong những ví dụ điển hình của các thỏa thuận thúc đẩy cạnh tranh là các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Chi phí để thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là những sản phẩm mang tính đột phá, thường rất lớn và rủi ro cao. Vì vậy, việc mỗi doanh nghiệp thực hiện hoạt động này độc lập sẽ khó có thể đạt được hiệu quả kinh tế, mục đích của nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp thỏa thuận cùng thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Bằng cách chia sẻ chi phí và nguồn lực, các doanh nghiệp có thể tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển, tạo ra những sản phẩm mới và đột phá hơn.

Tuy nhiên, các thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh cũng có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Nếu các doanh nghiệp xây dựng/tham gia những thỏa thuận

hạn chế cạnh tranh gây tác động hạn chế hoặc xóa bỏ cạnh tranh điều này sẽ gây thiệt hại đến người tiêu dùng. Vì vậy, các quy định về cạnh tranh thường coi các thỏa thuận nghiên cứu và phát triển sản phẩm là các thỏa thuận thúc đẩy cạnh tranh hoặc được miễn trừ. Các doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định này để đảm bảo rằng các hoạt động của họ không gây tổn hại đến sự cạnh tranh và lợi ích của người tiêu dùng.

Pháp luật cạnh tranh Việt Nam được xây dựng với mục đích tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và đúng nghĩa trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, đối với các thỏa thuận của các doanh nghiệp gây hoặc có khả năng gây hạn chế hoặc triệt tiêu tính cạnh tranh trên thị trường, cái mà Luật Cạnh tranh 2018 gọi là "gây tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh" pháp luật cạnh tranh sẽ bài xích, ngăn cấm và chế tài chúng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật có thể xem xét đến ảnh hưởng đến thị trường hoặc đối tượng được lợi ích mà các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này có thể được miễn trừ.

Những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thường bao gồm việc thỏa thuận giá cả, chia sẻ thị phần, chia sẻ khách hàng hoặc hạn chế, kiểm soát số lượng hàng hóa,…. Những thỏa thuận này không chỉ gây ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trong ngành mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng và xã hội, vì vậy mới bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, pháp luật cũng nhận thấy rằng, trong một số trường hợp, những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể mang lại lợi ích cho xã hội hoặc ít nhất là cho các bên tham gia, hoặc giúp họ đối phó với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, pháp luật cho phép xem xét miễn trừ những thỏa này nếu chúng được coi là cần thiết, có lợi ích và không gây ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tích cực đến sự cạnh tranh trong ngành, người tiêu dùng và xã hội.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xem xét miễn trừ, pháp luật yêu cầu các bên tham gia phải tuân thủ đúng quy trình và pháp luật. Các trường hợp được miễn trừ cũng phải được xem xét cẩn thận và đánh giá đầy đủ tác động của chúng đến sự cạnh tranh trong ngành và lợi ích của các bên liên quan. Nếu có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trong quá trình xem xét miễn trừ, các bên tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

1.2.2.2 Về góc độ giải thích cơ sở hình thành quy định miễn trừ

Vậy, tại sao các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, gây tác động hạn chế cạnh tranh lại cần được xem xét được miễn trừ, cơ sở nào lại được miễn trừ. Theo cái nhìn của tác giả, quy định miễn trừ trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam có thể giải thích từ nhiều góc độ:

Từ góc độ kinh tế và hội nhập quốc tế

Chúng ta thừa nhận rằng, khi xem xét một vấn đề bất kỳ, chúng ta cần cái nhìn đa chiều và tổng thể. Khi xem xét các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng vậy, Mặc dù các thỏa thuận này gây hại cho sự cạnh tranh và người tiêu dùng nhưng một khía cạnh khác chúng cũng có thể mang lại lợi ích cho nhóm các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận và tạo ra sự phát triển cho thị trường. Một mặt, các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh có thể gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng bằng cách giảm sự cạnh tranh trên thị trường. Các công ty có thể sử dụng các thỏa thuận này để ấn định giá cao hơn hoặc hạn chế, kiểm soát số lượng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm làm cho người tiêu dùng bị giảm sự lựa chọn của họ. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể không có đủ tài nguyên để cạnh tranh với các công ty lớn và tập đoàn kinh tế, và có thể bị loại bỏ khỏi thị trường. Tuy nhiên, mặt khác, các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh cũng có thể góp phần vào sự phát triển của thị trường. Các công ty lớn và tập đoàn kinh tế có thể hợp tác để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, giúp tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng cao hơn và giá thành thấp hơn. Điều này có thể giúp tăng sự cạnh tranh trên thị trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, thị trường đang được mở rộng và toàn cầu hóa, điều này mang đến áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sức mạnh tổng thể của doanh nghiệp nếu muốn tồn tại được trên thị trường. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ngoài mặt gây tổn hại đến cạnh tranh ra chúng cũng có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, thậm chí có thể huy động sức mạnh tổng thể của các doanh nghiệp Việt Nam khi cạnh tranh trên trường quốc tế. Cần phải hiểu rõ rằng, pháp luật Việt Nam dù vẫn phải cân nhắc đến các quy định của pháp luật quốc tế, tuy nhiên, vẫn phải đặt mục tiêu bảo vệ lợi ích của quốc gia và người dân Việt Nam lên hàng đầu. Ở Việt Nam, cho đến nay hầu hết các doanh nghiệp vẫn thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ[25], khả năng cạnh tranh trên thị trường rất yếu và dễ dàng bị loại bỏ khỏi thị trường. Vì vậy, việc quy định những trường hợp miễn trừ đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hết sức cần thiết, nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể củng cố sức mạnh cạnh tranh của mình đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước và huy động được sức mạnh kinh tế mạnh hơn khi cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Pháp luật cạnh tranh đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp yếu kém có cơ hội vươn lên, tìm kiếm chỗ đứng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Từ góc độ pháp luật

[25]Nguyễn Thị Hải Ninh. (2012). *Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu* (Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị Đại học Quốc gia Hà Nội)

Nếu xét dưới góc độ pháp luật, đầu tiên, việc quy định quyền miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật để làm cơ sở điều chỉnh hành vi này là tất yếu. Bởi lẽ, không gì khác hơn, việc miễn trừ này được xem là cần thiết đối với xã hội. Các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam đều mang mục đích chung là duy trì sự cạnh tranh, tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng. Do đó, các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông thường sẽ bị kiểm soát sát sao, bị cấm bởi mục đích hạn chế cạnh tranh của nó. Tuy nhiên, không phải thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào cũng chỉ mang lại hậu quả xấu, có một số trong đó sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng hoặc cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội Việt Nam. Khi đó, các quy định của Luật cạnh tranh nếu quá cứng nhắc sẽ làm mất đi những lợi ích này.

Pháp luật dù mang tính nghiêm minh song lại không bảo thủ, cứng nhắc. Việc cân nhắc đến các lợi ích cho nền kinh tế xã hội, lợi ích cho người tiêu dùng mà một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang lại làm cơ sở cho sự miễn trừ đối với các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận thể hiện rất rõ điều này. Theo đó, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vẫn sẽ bị kiểm soát, bị cấm theo quy định của pháp luật cạnh tranh. Nhưng nếu doanh nghiệp tham gia chứng minh được các lợi ích mà thỏa thuận đó mang lại cho người tiêu dùng và cho thị trường hoặc cho nền kinh tế - xã hội thì các doanh nghiệp này có thể được miễn trừ một thời hạn nhất định. Cơ chế miễn trừ trong pháp luật cạnh tranh thể hiện khả năng và nhu cầu điều tiết nền kinh tế một cách linh hoạt, mềm dẻo, hướng đến việc tuân thủ pháp luật một cách có lợi nhất cho nền kinh tế[26].

1.2.2.3 Về căn cứ xây dựng nên quy định về miễn trừ

Theo chủ thể tham gia thỏa thuận

Chủ thể tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quyết định mức độ gây tác động đến cạnh tranh của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đó. Do đó, chủ thể tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là một trong những căn cứ để xây dựng quy định về miễn trừ. Đối với các thỏa thuận ngang, nếu các doanh nghiệp có thị phần lớn cùng nhau tham gia một thỏa thuận giả sử như ấn định giá hoặc phân chia thị trường hoặc hạn chế số lượng hàng hóa, sản phẩm trên thị trường thì lúc này thị trường sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và sự cạnh tranh cũng bị tác động nghiêm trọng, thậm chí nhóm doanh nghiệp này có thể tạo nên vị trí thống lĩnh thị trường rồi từ đó tiếp tục các hành vi khác làm hạn chế sự cạnh tranh, ảnh hưởng đến thị trường. Vì vậy, đối với một số thỏa thuận ngang, nếu thị phần kết hợp giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nhỏ hơn 5% thì thậm chí còn không bị cấm khi thực hiện thỏa thuận[27]. Đây có thể là một sự ưu tiên cho các doanh

[26] Mai Anh Tuấn. (2015) *Miễn trừ trong luật cạnh tranh* (Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ)
[27] Điểm a, khoản 3 Điều 11 Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2020 quy định một số điều của Luật cạnh tranh

nghiệp vừa và nhỏ (thường là những doanh nghiệp mới tham gia thị trường), để giúp họ trong thời gian đầu có được vị thế trên thị trường. Những điều kiện có thể đưa ra để được hưởng miễn trừ là số doanh nghiệp tham gia thỏa thuận, ảnh hưởng của loại thỏa thuận đó đối với người tiêu dùng,...

Ở Việt Nam, quy định miễn trừ này là rất cần thiết, vì một mặt nó giúp tạo cơ hội cho những doanh nghiệp mới tham gia thị trường, và mặt khác, nó giúp các ngành công nghiệp còn non trẻ có thể có những liên kết nhất định để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, một số tổ chức và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội cũng được miễn áp dụng các quy định thỏa thuận hạn chế. Thực ra, một số đối tượng này được miễn áp dụng đối với toàn bộ các quy định của Luật Cạnh tranh hoặc được miễn áp dụng một số quy định của Luật Cạnh tranh. Nhưng điều này cũng không mang ý nghĩa là toàn bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều được ưu tiên, đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật cạnh tranh, các doanh nghiệp này vẫn bị xử phạt theo quy định.

Theo loại thỏa thuận. Ảnh hưởng hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận dọc và thỏa thuận ngang là rất khác nhau. Các thỏa thuận ngang thường được xem là hạn chế cạnh tranh nhiều hơn so với các thỏa thuận dọc. Theo đó, nếu như các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có tác động tích cực đối với nền kinh tế, hoặc tạo ra những hiệu quả tích cực về mặt xã hội, thì đều có thể được cơ quan quản lý cạnh tranh xem xét miễn trừ, trên cơ sở so sánh với mức độ hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận đó.

Có nhiều loại thỏa thuận đem lại những hiệu quả kinh tế nhất định hoặc các thỏa thuận đó đà được pháp luật bảo hộ, chẳng hạn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, vì lẽ đó, rất cần thiết phải có những quy định miễn trừ đối với các loại thỏa thuận như vậy. Chẳng hạn, các thỏa thuận nhằm hợp lý hóa sản xuất, chuyên môn hóa, là những thỏa thuận tất yếu phải có trong quá trình phát triển của bất kỳ nền kinh tế công nghiệp hóa nào. Có thể kể đến một hình thức thỏa thuận điển hình đó là thỏa thuận đại lý hoặc thỏa thuận phân phối trong hệ thống (thỏa thuận dọc), nếu như không có các thỏa thuận này thì các doanh nghiệp không thể hình thành hệ thống phân phối sản xuất của mình và thực tế được pháp luật thừa nhận . Cơ sở phải xem xét miễn trừ đối với các trường hợp này là do tính chất khách quan của các thỏa thuận, mà nếu thiếu các thỏa thuận đó thì các bên không thể triển khai được các hoạt động đem lại lợi ích kinh tế.

Ngoài ra, việc quy định áp dụng miễn trừ theo chủ thể tham gia thỏa thuận còn cần thiết xét trong bối cảnh các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 . Chẳng hạn, theo các quy định hiện hành của Việt Nam, thì công ty con sẽ là một thực thể độc lập về tư cách pháp lý đối với công ty mẹ, nhưng hoạt động của công ty con lại phải tuân thủ quyết định công ty mẹ. Chính vì vậy, đây có thể coi là một trường hợp thỏa thuận dọc được pháp luật kinh doanh thừa nhận. Nếu như Luật Cạnh tranh không có quy định phân

biệt thỏa thuận dọc và thỏa thuận ngang thì rõ ràng phải xem xét miễn trừ đối với thỏa thuận giữa công ty mẹ và công ty con hoặc giữa các công ty con của cùng công ty mẹ với nhau.

Theo ngành kinh tế. Không phải Luật Cạnh tranh nước nào cũng đưa ra những quy định miễn trừ đối với ngành kinh tế, nhưng các cơ quan cạnh tranh đều phải xem xét đến tính chất đặc thù khi ra quyết định về việc áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận theo ngành. Sở dĩ như vậy là vì có những ngành do tính đặc thù trong kinh doanh, bắt buộc các chủ thể tham gia phải có các thỏa thuận kinh tế. Chẳng hạn, đối với các ngành tín dụng, bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm chỉ có khi sự kiện rủi ro xảy ra sau khi mua bảo hiểm, nên khả năng tài chính của người bán có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong khi đó, khách hàng của các doanh nghiệp bảo hiểm thường rất đông, nên nếu một doanh nghiệp bảo hiểm phá sản thì có thể gây ra phản ứng dây chuyền và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Cùng tương tự như vậy, đối với ngành tài chính, ngân hàng, trong thực tế từ sự sụp đổ của một vài doanh nghiệp trong ngành có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Để đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng và tránh tình trạng doanh nghiệp "làm liều", Hiệp hội Bảo hiểm quốc tế và các nước thường quy định các biểu phí bảo hiểm, ngân hàng Trung ương quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc,... .

Trong trường hợp khủng hoảng kinh tế. Các nền kinh tế thường trải qua chu kỳ kinh tế đánh dấu bằng các cuộc khủng hoảng kinh tế. Để đối phó nguy cơ khủng hoảng hoặc hạn chế mức độ khủng hoảng, các doanh nghiệp khi bắt đầu nhận thức được nguy cơ đã phải có những nỗ lực liên kết thể hiện bằng các thỏa thuận. Chẳng hạn như trong trường hợp đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nguồn nguyên liệu, thì các doanh nghiệp có thể thỏa thuận phân chia, dự trữ, thậm chí hạn chế nguồn cung cấp và điều đó là cần thiết. Sau cuộc khủng hoảng là thời kỳ các doanh nghiệp bắt đầu khôi phục hoạt động kinh doanh của mình và có nhu cầu về vốn và các nguồn lực khác. Trong thời gian này, các doanh nghiệp có thể thỏa thuận phân chia nguồn cung cấp đầu vào khan hiếm hay thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ.

Trong trường hợp khủng hoảng cơ cấu, sự phục hồi của từng ngành kinh tế, của các doanh nghiệp tham gia sẽ đảm bảo phục hồi của cả nền kinh tế. Vì vậy, những gì có lợi cho doanh nghiệp trong hoàn cảnh đó là có lợi cho nền kinh tế. Những thỏa thuận trong trường hợp đó là hết sức cần thiết. Ngoài ra, nếu như Luật Cạnh tranh áp dụng cho cả các tổ chức và cơ quan nhà nước, thì cần phải quy định miễn trừ cho các cơ quan, tổ chức này để ra quyết định trong các trường hợp khẩn cấp. Chẳng hạn, Chính phủ có thể ra quyết định cấm hoặc hạn chế cung cấp (lưu thông) vật nuôi mang mầm bệnh hoặc động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng,...

Một số trường hợp khác. Ngoài các trường hợp chủ yếu nêu trên, một số thỏa thuận sẽ không bị điều chỉnh, hoặc được miễn trừ áp dụng quy định thỏa thuận hạn chế cạnh

tranh của Luật Cạnh tranh. "Đó là thỏa thuận về lao động, được điều chỉnh bằng pháp luật lao động: thỏa thuận về các điều khoản chung trong kinh doanh, nhất là thỏa thuận ấn định trước các điều kiện theo hợp đồng mẫu được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại, pháp luật hợp đồng" . Tuy nhiên, việc đưa các quy định này vào luật hay không còn phụ thuộc vào cơ sở quy định thỏa thuận bị cấm. "Nếu như tiêu chỉ xác định thỏa thuận bị cấm là thị phần của người tham gia, thì không liên quan gì đến thỏa thuận lao động của họ với người lao động, và vì vậy, phải quy định Miễn trừ các thỏa thuận đó. Nếu tiêu chí là mức độ hạn chế cạnh tranh, thì có thể không cần quy định Miễn trừ đối với thỏa thuận giữa người Sử dụng lao động và người lao động, nhưng nếu đó là thỏa thuận giữa các doanh nghiệp nhằm chi phối thị trường lao động, thì cần phải xem xét mức độ hạn chế cạnh tranh hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Cũng tương tự như vậy đối với các thỏa thuận về các điều kiện kinh doanh chung trong các hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ.

1.2.3 Đối tượng của việc miễn trừ

Dựa trên khái niệm và cơ sở lý luận mà tác giả đã phân tích, tại đây, chúng ta cần thiết phải nắm rõ, đối tượng của việc miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được nêu đến trong luận văn này. Nếu như chỉ phân tích về mặt từ ngữ của tên đề tài thì miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thì đối tượng của việc miễn trừ này phải là miễn trừ cho các thỏa thuận. Nhưng nếu chỉ hiểu theo cách nhìn nhận bên ngoài như vậy, quy định này sẽ chỉ đơn giản có nghĩa là cho phép các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, cái mà vốn dĩ là bị cấm sẽ được pháp luật về cạnh tranh cho phép tồn tại như một ngoại lệ. Tuy nhiên, từ việc nghiên cứu các quy định và cơ sở lý luận đã cho thấy, thủ tục miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh còn mang một hàm nghĩa khác, như tác giả đã nêu ở khái niệm, việc miễn trừ này còn có đối tượng áp dụng là doanh nghiệp tham gia, thực hiện các thỏa thuận đó. Bởi lẽ, nếu chỉ miễn trừ cho phép các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được tồn tại mà không có người thực hiện các thỏa thuận đó, như vậy việc miễn trừ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, thủ tục miễn trừ phải tuân thủ theo các điều kiện nghiêm ngặt, mà các điều kiện này chỉ được đáp ứng dưới điều kiện kinh tế thị trường và đặt trong giả thuyết các thỏa thuận đó được thực hiện. Do vậy, theo quan điểm của tác giả, đối tượng của việc miễn trừ sẽ bao gồm cả miễn trừ cho thỏa thuận và miễn trừ cho người thực hiện thỏa thuận đó, tức là các doanh nghiệp tham gia xây dựng và thực hiện thỏa thuận.

Về đối tượng là các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể được xem xét để cho hưởng miễn trừ là các Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10

và 11 Điều 11 bị cấm theo quy định tại Điều 12 của Luật Cạnh tranh 2018[28]. Theo đó, các thỏa thuận này bao gồm:

"1. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

2. Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[...]

7. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư.

8. Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

9. Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận.

10. Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận.

11. Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh."[29]

Xét về lý luận thì các thỏa thuận này là các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm khi chúng đáp ứng những điều kiện nhất định. Chẳng hạn như các thỏa thuận tại Khoản 1, 2, 3 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018 bị cấm khi chúng được thực hiện giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan[30]. Các thỏa thuận tại các khoản 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018 bị cấm khi (i) được thực hiện giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan và (ii) gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường[31]. Các thỏa thuận quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018 bị cấm khi (i) được thực hiện các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định và (ii) gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường[32]. Ngoài ra, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thuộc các khoản 4, 5, 6 của Luật Cạnh tranh 2018 không được xem xét hưởng miễn trừ trong mọi trường hợp.

Về đối tượng là người tham gia, thực hiện thỏa thuận. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, đối tượng thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ là các doanh nghiệp[33]. Mà Luật Cạnh tranh 2018 lại quy định: *"Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm,*

[28] Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh năm 2018
[29] Các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018
[30] Khoản 1 Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018
[31] Khoản 3 Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018
[32] Khoản 4 Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018
[33] Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018

dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam"[34]. Theo quy định trong Luật doanh nghiệp 2020 *"Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh"*[35]. Như vậy, định nghĩa doanh nghiệp của Luật Cạnh tranh 2018 là rộng hơn so với Luật doanh nghiệp 2020 do nó bao hàm luôn cả nhóm đối tượng là các cá nhân kinh doanh. Thêm vào đó, Luật Cạnh tranh 2018 còn quy định thêm một đối tượng của việc miễn trừ đó là "Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam"[36], đây là cũng là một nhóm đối tượng đặc thù mà Luật Cạnh tranh 2018 điều chỉnh. Giống như các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam cũng sẽ tham gia vào các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vì những mục tiêu nhất định. Do vậy, Luật Cạnh tranh 2018 cũng cho phép đối tượng này được miễn trừ. Như vậy, xét về đối tượng miễn trừ là người tham gia, thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018 sẽ bao gồm: các doanh nghiệp (theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018) và Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, khái niệm "doanh nghiệp" được Luật Cạnh tranh 2018 quy ước bao gồm cả đối tượng là các "tổ chức kinh doanh". Thực tế hiện nay trong xã hội, ngoài các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề ra, một dạng tổ chức kinh doanh cũng rất thường xuyên được bắt gặp đó là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các công ty liên doanh hoặc các doanh nghiệp có sự hợp tác qua lại thông qua góp vốn hoặc mua bán cổ phần. Các tổ chức kinh doanh này xét về lý luận cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh Việt Nam và hiển nhiên, nếu các tổ chức kinh doanh này tham gia xây dựng các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vi phạm quy định Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018 thì vẫn sẽ bị cấm. Ngược lại, nếu các thỏa thuận, giao dịch của các đối tượng này không vi phạm điều cấm thì vẫn trong khuôn khổ được pháp luật về cạnh tranh cho phép kể cả khi có là thực hiện liên doanh, góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp hoặc tập trung kinh tế.

1.3 Đặc điểm và ý nghĩa của việc áp dụng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018

1.3.1 Đặc điểm

Thủ tục miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (thủ tục miễn trừ) là một dạng phương tiện bảo vệ mà Nhà nước mang đến cho các doanh nghiệp, nguyên nhân chính là do hành vi của doanh nghiệp đã mang lại (hoặc có khả năng mang lại) các lợi ích cho nền kinh tế - xã hội, so sánh với thiệt hại mà hành vi trái pháp luật cạnh tranh có thể gây ra. Để đảm bảo tính khách quan của quy định này cần phải có nhiều chủ thể tham gia bao gồm: cơ quan thụ lý hồ sơ miễn trừ, người tiến hành miễn trừ, người được

[34] Khoản 1 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2018
[35] Khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020
[36] Điểm c, khoản 2 Điều 15 và Khoản 2 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2018

hưởng miễn trừ, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội có liên quan nhằm giải quyết đúng đắn khách quan vấn đề miễn trừ trong quá trình xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh.

Thứ nhất, miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang bản chất của một thủ tục hành chính và được thực hiện theo quy định pháp luật cạnh tranh. Nó là một thủ tục hành chính vì nó được ban hành bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Do là một thủ tục hành chính nên miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ mang các đặc điểm của một thủ tục hành chính cụ thể như sau:

Một là, miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được thực hiện bởi các chủ thể quản lý hành chính nhà nước mà cụ thể là bởi Ủy ban cạnh tranh quốc gia.

Các hoạt động quản lý diễn ra trong lĩnh vực nào được thực hiện theo thủ tục pháp luật quy định trong lĩnh vực đó. Quản lý hành chính nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cá nhân được nhà nước trao quyền, trong đó quan trọng nhất phải kể đến các cơ quan hành chính, các cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan này. Ngoài cơ quan hành chính, các cơ quan nhà nước khác cũng tiến hành các thủ tục hành chính. Như khi các cơ quan đó xây dựng, củng cố chế độ công tác nội bộ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính khi tiến hành các hoạt động quản lý hành chính được Nhà nước trao quyền trong những trường hợp cụ thể do pháp luật quy định. Các chủ thể nói trên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khi tiến hành.

Đối với thủ tục miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng vậy, thủ tục này do pháp luật cạnh tranh quy định. Theo đó, Luật Cạnh tranh trao quyền cho Ủy ban cạnh tranh Quốc gia là cơ quan quản lý các hoạt động liên quan đến cạnh tranh. Do vậy, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cũng được trao quyền để thực hiện thủ tục miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Hai là, chỉ Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có quyền thực hiện thủ tục miễn trừ và chỉ được thực hiện trong phạm vi pháp luật cạnh tranh cho phép.

Xét dưới góc độ quyền lực, thực hiện thủ tục hành chính là hoạt động sử dụng quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước trong mọi trường hợp chỉ được sử dụng bởi những chủ thể do pháp luật quy định và nằm trong cơ cấu quyền lực nhà nước nói chung. Mỗi chủ thể chỉ sử dụng quyền lực trong giới hạn nhất định. Tương ứng với giới hạn thẩm quyền pháp luật trao cho, mỗi chủ thể có những phương tiện và điều kiện nhất định đảm bảo cho việc thực hiện thẩm quyền (điều kiện vật chất, nhân sự, bộ máy…); do đó, các thủ tục được thực hiện không đúng thẩm quyền thì không những việc thực hiện thủ tục đó không hợp pháp mà hiệu quả quản lý cũng bị ảnh hưởng. Đối với thủ tục miễn

trừ cũng thế, quyền lực nhà nước được trao cho Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, do pháp luật cạnh tranh quy định thẩm quyền và phạm vi quyền lực khi thực hiện thủ tục miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Đương nhiên, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia chỉ được thực hiện quyền lực nhà nước được trao trong giới hạn mà pháp luật cạnh tranh quy định không thể vượt quyền cũng không có cơ sở để vượt quyền. Chính vì đặc điểm này, miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thể hiện nó chính là thủ tục hành chính.

Ba là, thủ tục miễn trừ phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Về mặt lý thuyết, tất cả các thủ tục hành chính được pháp luật quy định đều là cần thiết và là quy trình hợp lí nhất để thực hiện các hoạt động quản lý trên thực tế. Hơn nữa, mỗi thủ tục hành chính được thực hiện nhiều lần ở những thời điểm khác nhau, bởi các chủ thể khác nhau, sự tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục hành chính tạo nên tính khoa học, đồng bộ, thống nhất trong quản lý hành chính nhà nước ngay cả khi các thủ tục hành chính đã trở nên không còn phù hợp do nhận thức về quản lý hay thực tiễn quản lý thay đổi thì các chủ thể thực hiện thủ tục cũng không được tuỳ tiện thay đổi hoặc bỏ qua. Một thủ tục hành chính cụ thể chỉ mất giá trị pháp lý khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ. Đối với thủ tục miễn trừ cũng thế, quy trình thực hiện, đối tượng thực hiện, phương thức thực hiện, hồ sơ,… tất cả mọi thứ để thực hiện thủ tục miễn trừ đều được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 nói riêng và pháp luật cạnh tranh nói chung, phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật cạnh tranh và được quản lý thống nhất về mặt hành chính, không được tùy tiện thay đổi hoặc bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào.

Thứ hai, miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là một thủ tục hành chính được thực hiện có điều kiện. Điều này được quy định rất rõ ràng tại Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018:

"1. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 bị cấm theo quy định tại Điều 12 của Luật này được miễn trừ có thời hạn nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

b) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế;

c) Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;

d) Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá."

Chính vì tác hại của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nên chúng mới bị cấm. Tuy nhiên cân nhắc đến các lợi ích mà chúng mang lại, pháp luật cạnh tranh mới quy định các điều kiện để một số các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể được hưởng miễn trừ. Điều này thể hiện rõ quy định thủ tục miễn trừ là một quy định chính xác. Bởi vì nó cho phép các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có lợi được phép miễn trừ, được tồn tại để tiếp tục mang lại lợi ích. Các thỏa thuận không thỏa điều kiện miễn trừ, được đánh giá là gây hại sẽ bị cấm theo pháp luật cạnh tranh, xử lý các chủ thể tham gia các thỏa thuận này để xóa bỏ các tác hại mà chúng gây ra.

Thứ ba, quyết định cho hưởng miễn trừ không có giá trị vĩnh viễn, chúng luôn có giá trị trong một thời hạn nhất định[37]. Nói một cách khác, chúng có thể được xem xét lại và có thể bị bãi bỏ nếu cơ quan nhà nước cho rằng nó không còn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cạnh tranh nữa. Quyết định cho hưởng miễn trừ sẽ bị bãi bỏ kể cả khi còn trong thời hạn miễn trừ nếu nó thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật cạnh tranh đó là: Điều kiện được hưởng miễn trừ không còn; Phát hiện có sự gian dối trong việc đề nghị hưởng miễn trừ; Doanh nghiệp được hưởng miễn trừ vi phạm các điều kiện, nghĩa vụ để được hưởng miễn trừ trong quyết định hưởng miễn trừ; Quyết định hưởng miễn trừ dựa trên thông tin, tài liệu không chính xác về điều kiện được hưởng miễn trừ.

Thực chất điều này là hợp lý và rất dễ lý giải. Bởi lẽ các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dù mang lại lợi ích, có lợi cho người tiêu dùng tại một thời điểm nhất định nhưng không có nghĩa là mãi mãi vẫn thế. Những tác hại của chúng lại luôn luôn tồn tại, ảnh hưởng đến thị trường, cản trở sự cạnh tranh hay gọi đúng là sẽ gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, về lâu về dài, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Nên quy định về miễn trừ cũng chỉ nên xem xét và áp dụng trong một thời hạn nhất định.

Ngoài ra, đối với các điều kiện khác của quy định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ tại Điều 23 Luật cạnh tranh cũng là rất hợp lý. Ngay khi một trong các điều kiện tại Điều 23 đáp ứng, các điều kiện miễn trừ của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng đã không còn đáp ứng, thì tất nhiên thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ không còn mang lại lợi ích gì để được miễn trừ nữa, do đó, không thể tiếp tục cho hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong trường hợp này.

Thứ năm, miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là một quy định mang tính ngoại lệ. Nó cho phép một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đặc thù được thực hiện dưới những điều kiện nghiêm ngặt. Thông thường đối với những gì đã bị pháp luật cấm, thì chúng phải gây tổn hại đến các quan hệ xã hội mà pháp luật đó

[37] Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018

điều chỉnh. Đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cũng như vậy, các thỏa thuận này có tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế thậm chí là triệt tiêu cạnh tranh trên thị trường - mối quan hệ xã hội mà Luật cạnh tranh bảo vệ. Tuy nhiên, quy định miễn trừ là một ngoại lệ. Khi đặt lên bàn cân để so sánh giữa tác động tích cực và tiêu cực của một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang lại, những thỏa thuận đáp ứng được các điều kiện để hưởng miễn trừ là những thỏa thuận mang lại nhiều lợi ích hơn tác động tiêu cực mà nó gây ra. Điều này dẫn đến việc, pháp luật cạnh tranh cho phép chúng được thực hiện như một trường hợp đặc biệt, một ngoại lệ. Cùng là một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh với nội dung tương tự, nhưng nếu có một thỏa thuận đáp ứng được các điều kiện của việc miễn trừ thì thỏa thuận đó được cho phép thực hiện, các thỏa thuận khác thì không.

Thứ sáu, việc thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã được miễn trừ chịu sự giám sát và kiểm soát của Nhà nước nói chung, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia nói riêng. Khi đã có quyết định miễn trừ, các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã có thể thực hiện ngay các thỏa thuận đó. Tuy nhiên, việc thực hiện các thỏa thuận này cần phải tuân thủ theo các quy định về: (i) Các điều kiện và nghĩa vụ quy định trong Quyết định cho hưởng miễn trừ[38]; (ii) Nội dung của các thỏa thuận được thực hiện[39]; (iii) Thời hạn được miễn trừ. Bên cạnh đó, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia sẽ giám sát, kiểm soát việc thực hiện Quyết định (thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ) tránh trường hợp các bên tham gia vượt quá phạm vi được hưởng miễn trừ. Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cũng có quyền bãi bỏ Quyết định hưởng miễn trừ trong các trường hợp được Luật Cạnh tranh 2018 quy định[40].

Thứ bảy, quy định miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cho phép các doanh nghiệp tự do hợp tác kinh doanh trong những trường hợp nhất định mà không vi phạm pháp luật. Khi thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã có quyết định hưởng miễn trừ, các doanh nghiệp sẽ không bị luật cạnh tranh cấm và cũng không bị coi là vi phạm pháp luật. Khi đó, các doanh nghiệp được tự do hợp tác kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật đã cho phép, được thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã dự định mà không cần phải e ngại các rủi ro pháp lý liên quan và quan trọng nhất là khai thác đặc quyền miễn trừ để tạo ra những ưu thế kinh doanh trên thị trường và tìm kiếm nhiều lợi nhuận kinh doanh hơn.

1.3.2 Ý nghĩa

Việc quy định miễn trừ trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam mang lại các ý nghĩa như sau:

---

[38] Điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018
[39] Điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018
[40] Xem thêm tại Điều 23 Luật Cạnh tranh 2018

Thứ nhất, quy định miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, cho thị trường và xã hội. Bởi vì các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ đều phải đáp ứng điều kiện là nó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, thị trường và xã hội. Khi đó, quy định miễn trừ này gián tiếp mang lại lợi ích cho Nhà nước. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì, khi có quy định miễn trừ, các doanh nghiệp được tạo điều kiện để thực hiện các thỏa thuận cạnh tranh mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, thị trường và xã hội. Khi đó, các doanh nghiệp được tạo điều kiện để liên kết với nhau thành một nhóm để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, tăng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp càng phát triển, các thỏa thuận cạnh tranh có lợi càng xuất hiện nhiều hơn khi đó nền kinh tế sẽ càng phát triển hơn, quốc lực của quốc gia cũng sẽ tăng theo. Do vậy, có thể nói, quy định miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có lợi cũng gián tiếp mang lại lợi ích cho Nhà nước. Thêm vào đó, nếu nhìn vào các điều kiện của quy định miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thì điều kiện đầu tiên là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh phải "có lợi cho người tiêu dùng". Đây là điều kiện tiên quyết để miễn trừ và cũng là ý nghĩa cốt lõi của quy định miễn trừ. Thêm vào đó, các điều kiện khác cần phải đáp ứng để được miễn trừ gồm có: Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế; Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm; Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá. Bất kỳ một điều kiện nào, khi đáp ứng để được miễn trừ thì thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho thị trường và xã hội.

Thứ hai, quy định miễn trừ tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển. Khi tham gia các thỏa thuận cạnh tranh, chỉ cần thỏa thuận có mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và thỏa các điều kiện khác tại khoản 1 Điều 14 Luật cạnh tranh thì gần như các doanh nghiệp có căn cứ để tự do thực hiện. Việc này dẫn đến các doanh nghiệp dần dẫn sẽ có xu hướng hợp tác và liên kết lại với nhau để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hợp tác với nhau hơn để phát triển và dần dần lớn mạnh hơn. Các doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng điều kiện của miễn trừ thì có thể tham gia các thỏa thuận cạnh tranh để mạnh lên mỗi ngày. Các thỏa thuận này có thể sẽ mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ yếu phát triển, các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài chỉ cần các lợi ích của các doanh nghiệp này không mâu thuẫn với lợi ích của người tiêu dùng và toàn xã hội thì các doanh nghiệp xem như được tạo điều kiện để thỏa thuận cạnh tranh và phát triển.

Thứ ba, quy định miễn trừ giúp cải biến tư duy của các doanh nghiệp khi tham gia thỏa thuận cạnh tranh. Nếu chỉ có quy định cấm và quy định xử phạt, các doanh nghiệp sẽ e ngại khi tiến hành thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, vì những doanh nghiệp này thông thường chỉ quan tâm đến lợi ích của chính doanh nghiệp mà bỏ qua lợi ích

của người tiêu dùng, của xã hội, các lợi ích chung. Tuy nhiên, khi có các quy định miễn trừ, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ cân nhắc đến lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích xã hội và lợi ích chung để được miễn trừ. Dù cho việc này có thể không phải ý định ban đầu khi các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nhưng có thể khẳng định rằng, quy định miễn trừ làm các doanh nghiệp cân nhắc lại để thực hiện các thỏa thuận cạnh tranh này theo hướng có lợi cho người tiêu dùng, lợi ích cho xã hội, lợi ích chung để có thể thỏa mãn điều kiện của quy định miễn trừ. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ dần dần cải biến tư duy của mình khi tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

1.4 Quá trình phát triển quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam

Quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam chỉ mới vừa xuất hiện lần đầu trong Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004. Theo đó, Luật Cạnh tranh 2004 quy định về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại Điều 8 Luật Cạnh tranh 2004. Tại đó, Luật Cạnh tranh 2004 quy định tám dạng hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và quy định cấm theo hai cách gồm cấm tuyệt đối và cấm trên cơ sở thị phần kết hợp của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận trên thị trường liên quan trong đó bao gồm cả các hành vi thoả thuận thuộc nhóm thoả thuận hạn chế cạnh tranh nghiêm trọng (thoả thuận ấn định giá, phân chia thị trường, kiểm soát sản lượng). Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2004 không đưa ra khái niệm thế nào là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà chỉ liệt kê cụ thể từng thỏa thuận và do đó chỉ có những thỏa thuận được liệt kê tại điều 8 Luật Cạnh tranh 2004 mới được xem là các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh[41]. Việc không quy định cấm theo nguyên tắc vi phạm mặc nhiên đối với một số hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nghiêm trọng là chưa hợp lý và không phù hợp với xu thế phát triển của pháp luật cạnh tranh trên thế giới.

Thực tiễn các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh có thể được chia làm nhóm: (i) thoả thuận theo chiều ngang trong đó có các thoả thuận ngang nghiêm trọng và các thoả thuận ngang ít nghiêm trọng; và (ii) thoả thuận theo chiều dọc[42]. Đối với nhiều nước trên thế giới, các thoả thuận ngang nghiêm trọng (thỏa thuận ấn định giá, phân chia thị trường, kiểm soát sản lượng và thông thầu) luôn mang bản chất phản cạnh tranh, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cạnh tranh và tác động tiêu cực đến thị trường nên bị cấm theo nguyên tắc vi phạm mặc nhiên. Khi điều tra các hành vi này, cơ quan cạnh tranh không cần phải chứng minh tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi. Đối với thoả thuận ngang ít nghiêm trọng và thoả thuận dọc thì phải thực hiện đánh giá tác động. Quy

[41] Điều 8 Luật Cạnh tranh 2004

[42] Phạm Hoài Huấn (19/01/2020). Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển. Tạp chí nghiên cứu lập pháp, 2+3(402+403) - T1+2/2020, 43 -47.

định cấm theo Điều 9 Luật Cạnh tranh không những không phù hợp với thực tiễn thế giới mà còn tạo gánh nặng không cần thiết cho cơ quan cạnh tranh trong quá trình điều tra các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh.

Đến năm 2018, trên cơ sở các quy định cũ cùng với việc nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế, Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã điều chỉnh lại các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo hướng mới, logic hơn, phù hợp hơn và tiến bộ hơn. Luật Cạnh tranh 2018 đã định nghĩa cụ thể về Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: là hành vi thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh[43] và có sự sửa đổi, bổ sung quy định về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Theo đó, Luật Cạnh tranh 2018 đã nêu ra mười một loại thỏa thuận được xem là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh[44] bao gồm 10 hành vi cứng và 01 quy định mở, cụ thể có những quy định mới và tiến bộ như sau:

Một là, Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Luật Cạnh tranh 2004 chỉ quy định về Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ mà không có quy định về Thỏa thuận phân chia khách hàng, vốn dĩ là một thỏa thuận rất phổ biến trong cạnh tranh hiện nay.

Hai là, Bổ sung quy định về "Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận", "Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận. " Đây là một hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh ngày càng phổ biến trên thị trường, nhưng chưa được Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định điều chỉnh, dẫn đến các cơ quan quản lý cạnh tranh thiếu cơ sở pháp lý để xử lý hành vi này trên thực tế.

Ba là, quy định mở: Thỏa thuận khác gây tác động hoặc cỏ khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. Quy định mở này cũng được xem là một điểm tiến bộ của Luật Cạnh tranh 2018. Mang mục đích dự phòng đối với các loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ phát sinh sau này mà tại thời điểm ban hành Luật Cạnh tranh 2018 chưa xuất hiện. Về sau, các thỏa thuận chỉ cần thuộc điều kiện của quy định này, đều được xếp vào nhóm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Luật Cạnh tranh 2004 sử dụng hai nguyên tắc cấm đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: cấm tuyệt đối (mặc nhiên) và cấm theo cơ sở thị phần kết hợp[45]. Cụ thể:

---

[43] Khoản 4 điều 3 Luật Cạnh tranh 2018

[44] Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018

[45] Luật Cạnh tranh 2004 quy định cấm theo hai cách gồm cấm tuyệt đối và cấm trên cơ sở thị phần kết hợp của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận trên thị trường liên quan trong đó bao gồm cả các hành vi thoả thuận thuộc nhóm thoả thuận hạn chế cạnh tranh nghiêm trọng (thoả thuận ấn định giá, phân chia thị trường, kiểm soát sản lượng). Việc không quy định cấm theo nguyên tắc vi phạm mặc nhiên đối với một số hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nghiêm trọng là chưa hợp lý và không phù hợp với xu thế phát triển của pháp luật cạnh tranh trên thế

- Điều 9 Luật Cạnh tranh 2004 cấm tuyệt đối các hành vi: Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận; Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ. - Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh còn lại quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 của Luật này chỉ bị cam khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.

Luật Cạnh tranh 2018 đã bãi bỏ ngưỡng thị phần kết hợp 30% trong việc xác định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Luật Cạnh tranh 2018 sử dụng đa dạng nhiều tiêu chí khác nhau để xây dựng quy định cấm đối với từng nhóm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khác nhau. Cụ thể, theo quy định tại Điều 12, Luật Cạnh tranh 2018, Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm bao gồm:

- Tiêu chí thị trường liên quan: cấm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật này.

- Tiêu chí cấm mặc nhiên: cấm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 11 của Luật này.

- Kết hợp tiêu chỉ "thị trường liên quan" và tiêu chí "gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường": cấm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 của Luật này khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

Sự thay đổi rõ nét trong việc điều chỉnh sửa đổi, bổ sung đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là Luật Cạnh tranh 2018 thực hiện việc điều chỉnh các thỏa thuận theo chiều ngang và cả các thỏa thuận theo chiều dọc. Các quy định về thỏa thuận cạnh tranh được thay đổi đã thể hiện rõ ràng sự tiến bộ của pháp luật cạnh tranh Việt Nam.

Các quy định điều chỉnh các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thay đổi, dẫn đến các quy định về miễn trừ chúng cũng thay đổi theo. Các quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh xuất hiện lần đầu tại Luật cạnh tranh năm 2004. Trước đó, pháp luật Việt Nam chưa xây dựng nên ngành luật cạnh tranh nên các quy định về cạnh tranh tuy có xuất hiện rải rác trong các văn bản pháp luật khác ngành nhưng chưa cụ thể và đầy đủ. Chưa có các quy định về các hành vi phản cạnh tranh, tất nhiên cũng chưa có

giới. Thực tiễn các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh có thể được chia làm nhóm: (1) thoả thuận theo chiều ngang trong đó có các thoả thuận ngang nghiêm trọng và các thoả thuận ngang ít nghiêm trọng; và (2) thoả thuận theo chiều dọc. (Xem Bộ Công thương, Bảng thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)).

quy định về các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Do vậy, giai đoạn này, chưa có cơ chế xử lý nên chưa có quy định về miễn trừ đối với hành vi này.

Đến năm 2002, nhận thấy nhu cầu của xã hội cần một tập hợp các quy định hoàn chỉnh để điều chỉnh nhóm quy định về cạnh tranh. Xuất phát từ 3 yếu tố quan trọng: (i) Nhu cầu điều tiết nền kinh tế thị trường bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong đó Luật cạnh tranh là một trong những luật cơ bản; (ii) Nhu cầu kiểm soát độc quyền, đặc biệt khi mở cửa thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế; (iii) Yêu cầu tạo lập và duy trì môi trường kinh doanh bình đẳng, Quốc hội khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16/12/2002 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI trong đó có việc xây dựng Luật cạnh tranh. Thực hiện Nghị quyết số 12/2002/QH11, Chính phủ đã giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo dự án Luật cạnh tranh[46]. Theo đó, năm 2004, Luật cạnh tranh đã được thông qua đánh dấu sự khai sinh chính thức của một trong những ngành luật quan trọng nhất điều chỉnh nền kinh tế thị trường Việt Nam - Ngành luật cạnh tranh. Từ đó, các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được quy định, cơ chế xử lý các hành vi này, cũng xuất hiện lần đầu tiên các quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Các quy định về miễn trừ trong Luật Cạnh tranh 2004 được quy định thành hai loại: các hành vi được miễn trừ và điều kiện miễn trừ: Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; miễn trừ đối với hành vi tập trung kinh tế bị cấm; Trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ. Đến Luật cạnh tranh năm 2018, quy định về miễn trừ đã giảm bớt đi nhóm quy định về miễn trừ đối với hành vi tập trung kinh tế. Theo đó, Luật Cạnh tranh 2018 chỉ quy định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và trình tự, thủ tục thực hiện việc miễn trừ. Các quy định về điều kiện miễn trừ trong Luật Cạnh tranh 2018 đã có sự thay đổi so với Luật Cạnh tranh 2004, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thay đổi về điều kiện miễn trừ. Theo đó các điều kiện miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong Luật Cạnh tranh 2004 bao gồm[47]: hạ giá thành, có lợi cho người tiêu dùng; Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ; Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm; Thống nhất các điều kiện kinh doanh, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá; Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhưng đến Luật Cạnh tranh 2018 các điều kiện này[48] đã thay

[46] Lê Minh Trường. (2023). *Sự hình thành và phát triển pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam,* Truy cập ngày 25/4/2023, từ https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-va-phat-trien-phap-luat-canh-tranh-o-viet-nam--.aspx
[47] Khoản 1 Điều 10 Luật Cạnh tranh 2004
[48] Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018

đổi bỏ bớt đi một số điều kiện như: hạ giá thành; Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Việc bỏ bớt các quy định này đã thể hiện được sự tiến bộ hơn trong quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam, cũng như đã cân nhắc nhiều hơn đến tình hình thị trường Việt Nam hiện nay, đáp ứng câu chuyện hội nhập quốc tế.

Thứ hai, thay đổi về cơ quan có thẩm quyền xử lý miễn trừ. Luật Cạnh tranh 2004 giao thẩm quyền xử lý thủ tục miễn trừ này cho Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại (sau này là Bộ Công thương). Đến Luật Cạnh tranh 2018 thẩm quyền này đã có sự thay đổi được giao về Ủy Ban cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công thương.

Ngoài ra, còn các thay đổi khác trong trình tự thủ tục thực hiện thủ tục miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà tác giả sẽ tiến hành phân tích và nêu rõ tại Chương 2 Luận văn này.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mặc dù sẽ gây tác động làm ảnh hưởng đáng kể đến sự cạnh tranh, song, đôi lúc các thỏa thuận này cũng mang lại những lợi ích nhất định cho người tiêu dùng, cho thị trường và cho xã hội. Do vậy việc quy định thủ tục miễn trừ đối với các doanh nghiệp tham gia các thỏa thuận này trong Luật cạnh tranh là rất cần thiết. Bởi vì việc miễn trừ này mang lại các lợi ích rõ ràng đối với xã hội mà cụ thể là: Miễn trừ sẽ sàng lọc và giữ lại những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có lợi cho người tiêu dùng, cho thị trường và cho xã hội; Miễn trừ sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có nhiều hơn cơ hội phát triển; Miễn trừ sẽ cải biến dần tư duy của doanh nghiệp khi tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, buộc các doanh nghiệp vì lợi ích của mình mà phải nghĩ đến người tiêu dùng, nghĩ đến thị trường và xã hội. Bản chất của thủ tục miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là một thủ tục hành chính, do vậy, ta cũng phần nào thấy được sự quản lý của nhà nước đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tuy cấm đoán để bảo vệ sự cạnh tranh nhưng cũng tạo cơ chế để các doanh nghiệp có thể phát triển hơn. Có thể nói, quy định miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam đã và đang hoàn thành tốt vai trò của mình đối với xã hội. Tuy ra đời muộn nhưng cũng đang thể hiện được mình và đang dần được Nhà nước chủ ý để hoàn thiện và chỉnh sửa để phù hợp hơn.

Tóm lại, trong chương này, tác giả đã nêu lên những vấn đề lý luận cơ bản của miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như: Khái niệm; Đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; Khái niệm, Cơ sở lý luận, Đặc điểm và Ý nghĩa của miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Bên cạnh đó cũng đã nêu lên sơ lược quá trình hình thành và phát triển của quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Đây là những cơ sở tại Chương 1 tác giả sẽ tiến hành đi sâu hơn phân tích các quy định về điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại Chương 2.

CHƯƠNG 2
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI CÁC THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH – THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Dựa trên cơ sở lý luận đã trình bày tại Chương 1, trong Chương này, tác giả sẽ tiến hành phân tích chi tiết các quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm: Nhóm quy định về điều kiện miễn trừ; Nhóm quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Từ việc phân tích các quy định này, tác giả sẽ chỉ ra những điểm hạn chế tồn tại trong quy định cũng như tác động của các quy định này trên thực tế xem xét, đánh giá thực trạng các quy định này đã phù hợp chưa và kiến nghị một số giải pháp để có thể hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật.

2.1 Điều kiện để thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ - Thực trạng và hướng hoàn thiện

2.1.1 Các điều kiện để thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ

Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không phải lúc nào cũng được miễn trừ mà cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Xét đến các điều kiện để miễn trừ đối với một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 cụ thể là: (i) Có lợi cho người tiêu dùng; (ii) Có tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; hoặc (iii) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế; hoặc (iv) Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm; hoặc (v) Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá[49]. Các điều kiện này được sử dụng làm cơ sở để quyết định việc một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có được miễn trừ hay không hoặc theo một cách nhìn khác, các điều kiện nói trên là nguyên nhân để pháp luật Việt Nam dựa vào để miễn trừ cho các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm muốn được miễn trừ thì phải chứng minh được, kết quả của thỏa thuận hay hệ quả của việc thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đó sẽ mang lại các tác động cho thị trường mà các tác động này phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Cụ thể, tại sao lại sử dụng các điều kiện này, ta có thể giải thích như sau:

2.1.1.1 Có lợi cho người tiêu dùng

Khi các doanh nghiệp muốn xin được hưởng miễn trừ thì phải chứng minh được thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đó phải có lợi cho người tiêu dùng. Hay nói cách khác, điều kiện tiên quyết để một thỏa thuận cạnh tranh hay một doanh nghiệp được hưởng

[49] Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018

miễn trừ là khi và chỉ khi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đó có lợi cho người tiêu dùng. Một vài trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thường xuất hiện như: các doanh nghiệp có thể bắt tay hợp tác với nhau nhằm cắt giảm chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, chẳng hạn trong các thỏa thuận mua chung, bán chung hay chuyên chở chung nhưng sự hợp tác này chỉ có thể được hưởng miễn trừ nếu việc cắt giảm chi phí này dẫn đến việc người tiêu dùng được mua sản phẩm với mức giá thấp hơn trước kia, còn việc hợp tác đơn thuần chỉ nhằm tăng mức lợi nhuận của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận, không mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thì không thuộc phạm vi hưởng miễn trừ. Lưu ý rằng: điều kiện *"có lợi cho người tiêu dùng"* là điều kiện cần để được hưởng miễn trừ, còn điều kiện đủ là đáp ứng một trong các điều kiện sau: *(1) Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; (2) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế; (3) Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm; (4) Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá*[50].

Trong môi trường cạnh tranh, người tiêu dùng có vai trò rất to lớn, lựa chọn của họ quyết định đến thị phần của chủ thể kinh doanh, tức làm thước đo cho sự tồn tại của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường cũng như vị trí của doanh nghiệp trong mối tương quan với các đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, trong hầu hết nghiên cứu và thực tiễn cho thấy, người tiêu dùng lại là bên yếu thế trong mối quan hệ với chủ thể kinh doanh, quyền lợi của họ dễ bị người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm, cụ thể là:

+ Yếu thế trong việc tiếp cận, xử lý thông tin về hàng hóa, dịch vụ. Các doanh nghiệp là bên sản xuất sản phẩm, đương nhiên họ sẽ nắm rõ được mọi thông tin cơ bản của sản phẩm đó. Tuy nhiên để lôi kéo khách hàng, chủ thể kinh doanh thường chỉ cung cấp thông tin tốt về sản phẩm, trong khi người tiêu dùng lại không được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nên không thể biết một cách đầy đủ về công dụng, tính năng cũng như nguy cơ rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Điều này càng làm nổi bật sự bất cân xứng về thông tin giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Doanh nghiệp nắm giữ thông tin toàn diện về sản phẩm, từ công nghệ sản xuất, thành phần, tính năng cho đến nhu cầu và hành vi của khách hàng. Trong khi đó, họ chỉ chọn lọc và cung cấp những thông tin có lợi cho mình, nhằm thu hút khách hàng mua sản phẩm, mà không cung cấp đầy đủ thông tin về các rủi ro, nhược điểm. Ở phía người tiêu dùng, họ thiếu thông tin đầy đủ vì không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chỉ dựa vào những thông tin do doanh nghiệp cung cấp, khó có thể kiểm chứng độ tin cậy.

+ Yếu thế trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng. Hầu hết các doanh nghiệp khi buôn bán các hàng hóa, hay cung cấp các dịch vụ đều sử dụng hợp đồng mẫu để giao

[50] Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh năm 2018.

dịch với khách hàng, khách hàng không có điều kiện để thay đổi điều khoản mà chỉ có thể chấp nhận hoặc không. Trong khi người tiêu dùng thông thường sẽ không nắm đầy đủ các thông tin về hàng hóa, sản phẩm, không có đầy đủ các kiến thức về khoa học, về pháp lý liên quan đến sản phẩm, nhưng lại thường ở trong tình trạng cần sử dụng sản phẩm/dịch vụ ngay, ít có thời gian để nghiên cứu về sản phẩm, nghiên cứu về các điều khoản hợp đồng và thông thường không có thời gian, cơ hội để đàm phán với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể lợi dụng áp lực này để áp đặt các điều khoản có lợi cho họ.

+ Yếu thế về khả năng chi phối giá cả, các điều kiện giao dịch trên thị trường. Doanh nghiệp là bên sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho nên, doanh nghiệp cũng là bên quyết định giá cả của hàng hóa, dịch vụ đó. Tuy sẽ có nhiều nhân tố góp phần ảnh hưởng giá cả, nhưng xét đến cùng, người tiêu dùng đa phần sẽ không thể chủ động chi phối được giá cả hàng hóa, dịch vụ mà phụ thuộc phần lớn vào ý chỉ của doanh nghiệp và thị trường. Thêm vào đó, như đã trình bày ở trên, người tiêu dùng thường ở trong tình trạng cần sử dụng sản phẩm/dịch vụ ngay, do vậy, đôi khi các doanh nghiệp có thể áp đặt thêm các điều kiện khác khi giao dịch. Đặc biệt là trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đó bị doanh nghiệp độc quyền, người tiêu dùng chỉ có thể lựa chọn giữa việc đáp ứng các điều kiện của doanh nghiệp, tuân theo mức giá mà doanh nghiệp đưa ra hoặc không sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó nữa.

+ Yếu thế về khả năng gánh chịu rủi ro trong quá trình tiêu dùng sản phẩm. Khi sử dụng một hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, người tiêu dùng luôn là bên đầu tiên phải gánh chịu những hậu quả do sản phẩm kém chất lượng gây ra. Những hậu quả này có thể là gây hại sức khỏe, ảnh hưởng tinh thần hoặc các vấn đề khác thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng các doanh nghiệp luôn đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm dịch vụ do họ cung cấp, thông qua các kiểm định, đạt được các chứng chỉ, nhưng cần phải khẳng định rằng, nếu có bất kỳ sai sót nào đối với chất lượng hàng hóa, dịch vụ thì người đầu tiên gánh chịu những hậu quả đó chính là người tiêu dùng. Việc các doanh nghiệp có thể sẽ phải bảo hành, bảo trì hay bồi thường chỉ diễn ra khi người tiêu dùng phát hiện lỗi hoặc đã xảy ra bất trắc. Còn phải nói đến, các doanh nghiệp là bên có nguồn lực to lớn hơn, ngay cả khi phải bồi thường, có đôi khi cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp. Tuy nhiên ở phía ngược lại, nếu chỉ một lần xảy ra rủi ro, người tiêu dùng phải gánh chịu trực tiếp các hậu quả này, và không phải ai cũng có khả năng chịu được ảnh hưởng từ nó. Do vậy, trong giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, người tiêu dùng là bên yếu thế hơn trong khả năng gánh chịu rủi ro.

Do là bên yếu thế, nên người tiêu dùng luôn luôn là đối tượng được pháp luật ưu tiên bảo vệ. Và trong pháp luật cạnh tranh cũng như vậy, mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo vệ sự cạnh tranh tạo tiền đề cho một thị trường phát triển khỏe mạnh, môi trường cạnh tranh lành mạnh làm cho chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao, giá thành ngày càng hợp lý hơn từ đó mang đến nhiều lợi ích hơn cho người tiêu dùng. Trên tinh thần đó, khi

xây dựng quy định về các điều kiện cho phép các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ, điều kiện "có lợi cho người tiêu dùng" là điều kiện được ưu tiên hàng đầu. Đây là điều kiện được cân nhắc trước hết, khi đã đáp ứng điều kiện này mới có thể xem xét các điều kiện còn lại. Điều kiện "có lợi cho người tiêu dùng" được quy định nhằm mục đích là nhằm cân bằng lợi ích giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Nội hàm của điều kiện "có lợi cho người tiêu dùng" là các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải mang lại những lợi ích thiết thực và rõ ràng cho người tiêu dùng, chứ không chỉ lợi ích cho các bên tham gia. Các lợi ích được thể hiện cụ thể trên các tiêu chí như cải thiện về giá cả, nâng cao chất lượng, đa dạng hơn về hàng hóa, dịch vụ, các sản phẩm ngày càng hiện đại, tiện ích và hữu dụng, thân thiện hơn với môi trường,…

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể đánh giá được một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là "có lợi cho người tiêu dùng". Khi các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, cần phải có những báo cáo cụ thể chứng minh được thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà các bên đang xây dựng, đang dự định tham gia có lợi như thế nào đối với người tiêu dùng hay người tiêu dùng hưởng lợi gì từ thỏa thuận đó. Bởi vì bản chất của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là các thỏa thuận gây tác động hoặc có khả năng gây tác động rất nghiêm trọng đến thị trường, cản trở, triệt tiêu cạnh tranh nên các thỏa thuận này thông thường sẽ gây bất lợi cho người tiêu dùng. Do vậy, việc chứng minh một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là có lợi cho người tiêu dùng có thể sẽ rất khó khăn.

Theo quy định về các tài liệu, hồ sơ cần phải nộp kèm theo khi thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ thì, cần có báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng quy định về "có lợi cho người tiêu dùng" và kèm theo chứng cứ để chứng minh[51]. Việc thực hiện báo cáo giải trình này, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về hình thức, nội dung hay quy trình thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khi thực hiện có thể tham khảo lại quy định hướng dẫn của Luật Cạnh tranh 2004, theo đó, Nghị định 116/2005/NĐ-CP, tại khoản 1 điều 40 quy định như sau: *"Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh phải được thực hiện dưới hình thức đề án nghiên cứu khả thi do tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 thực hiện hoặc đánh giá"*[52]. Theo quy định này, báo cáo giải trình được quy định cụ thể về hình thức là "*đề án nghiên cứu"* và phải do "*tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000"* thực hiện. Việc thực hiện một báo cáo giải trình đáp ứng theo quy

[51] Điểm đ khoản 2 Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018
[52] Khoản 1 Điều 40 Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ Hướng dẫn Luật cạnh tranh

định như thế có thể sẽ mất tương đối nhiều thời gian, tuy nhiên, báo cáo như vậy sẽ có giá trị khoa học và độ tin cậy cao, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia khi xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ cũng có cơ sở hơn để ra quyết định cho hưởng miễn trừ.

2.1.1.2 Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ[53]

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh với nhau, các doanh nghiệp sẽ luôn luôn cạnh tranh nhau về mặt công nghệ, kỹ thuật sản xuất nhằm tìm ra, phát triển hoặc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, quá trình cạnh tranh này sẽ có tác động thúc đẩy khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ hơn. Song, sẽ có rất nhiều trường hợp các doanh nghiệp bắt tay lại với nhau nhằm chiếm lĩnh riêng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để độc quyền chúng, điều này làm cho sự cạnh tranh trên thị trường sẽ bị suy giảm, thậm chí là triệt tiêu. Một khi những tiến bộ khoa học kỹ thuật do một bên nào đó chiếm lĩnh độc quyền, chúng sẽ rất khó để có thể phát triển, tiến bộ hơn đặc biệt là những kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ, khi chúng đã bị độc quyền bởi các doanh nghiệp thì để lợi dụng tối đa các giá trị của công nghệ, kỹ thuật đó, các bên thông thường sẽ kéo dài thời gian cải tiến, phát triển chúng cho đến khi có một bên khác gần chạm đến ngưỡng của kỹ thuật đó.

Giả sử như: Doanh nghiệp A phát hiện được giống lúa X năng suất cao hơn tất cả các giống lúa trên thị trường từ 30% - 40% và đang nắm giữ chúng độc quyền. Thông thường doanh nghiệp A sẽ cố tình nâng cao giá của X để bán trên thị trường và sẽ cố tình không để xuất hiện bản cải tiến của X cho đến khi trên thị trường xuất hiện một giống lúa khác cũng đạt năng suất tương đương hoặc tiệm cận với X nhưng có ưu thế hơn về giá. Khi đó, doanh nghiệp A mới sẽ cho bán ra X' sản phẩm cải tiến của X với năng suất vượt trội hơn từ 10% - 15% so với X và sẽ một lần nữa chiếm lĩnh lại thị trường và cứ lặp đi lặp lại như thế, vị thế độc quyền của A sẽ được kéo dài do nắm giữ công nghệ kỹ thuật tiên tiến hơn các đối thủ trên thị trường. Nhưng ngược lại, nếu A công bố kỹ thuật sản xuất ra X, có thể thời gian để thị trường cho ra đời X' hoặc một giống khác tốt hơn X' sẽ nhanh hơn rất nhiều do có sự cạnh tranh trên thị trường. Điều này cũng giải thích vì sao các thỏa thuận nhằm độc quyền hay hạn chế các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thị trường thường bị cấm.

Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp chung tay với nhau xây dựng các thỏa thuận nhằm nghiên cứu và nâng cao công nghệ kỹ thuật sản xuất không hẳn là sẽ gây tác động tiêu cực. Đôi khi việc các doanh nghiệp thỏa thuận với nhau để cùng nghiên cứu, phát

[53] Điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018

triển một công nghệ, kỹ thuật sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn. Giả sử như: việc một doanh nghiệp thực hiện việc nghiên cứu, phát triển một kỹ thuật hay một sản phẩm sẽ mất rất nhiều thời gian và tài chính, nhưng nếu bắt tay với một hoặc một nhóm doanh nghiệp khác có cùng chung đối tượng nghiên cứu thì sẽ rút ngắn được thời gian, giải tỏa áp lực về tài chính và từ đó có thể đưa ra thành quả nhanh hơn. Nghiên cứu và phát triển là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả các hoạt động được thực hiện bởi các công ty và các thực thể khác như các cá nhân kinh doanh để tạo ra hoặc cải tiến các sản phẩm và quy trình mới. Các hoạt động này thường bao gồm: Nghiên cứu cơ bản để tìm hiểu về các khái niệm và hiện tượng mới; Nghiên cứu ứng dụng để phát triển các ứng dụng thực tế dựa trên những khám phá mới; Phát triển sản phẩm và quy trình để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến; Thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm và quy trình mới.

Cần khẳng định rằng, mục đích cuối cùng của các thỏa thuận thỏa mãn điều kiện này luôn luôn là thúc đẩy khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ hơn. Việc tiến bộ của khoa học kỹ thuật này có thể sẽ do các bên tham gia thỏa thuận sử dụng độc quyền trong một thời gian nhất định nhưng các sản phẩm từ chúng được phát tán trên thị trường cũng sẽ là những gợi ý, ý tưởng cho các doanh nghiệp khác bắt tay vào nghiên cứu từ đó đẩy nhanh sự phát triển của khoa học kỹ thuật của lĩnh vực, ngành nghề đó nói riêng, của xã hội nói chung. Thêm vào đó, việc các doanh nghiệp độc quyền các tiến bộ công nghệ kỹ thuật này cũng sẽ có một thời hạn nhất định[54]. Mặc dù không tránh khỏi các tác động gây hạn chế cạnh tranh, song, các thỏa thuận nghiên cứu và phát triển công nghệ, kỹ thuật nhưng lợi ích mà các thỏa thuận này mang lại là thiết thực và to lớn hơn những hậu quả mang lại. Với bản chất là một thỏa thuận nhằm phát triển công nghệ kỹ thuật và cũng bao hàm những rủi ro lớn, nhưng kết quả sẽ mang đến những lợi ích cho công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nên các thỏa thuận này được pháp luật cạnh tranh Việt Nam cho phép chúng được miễn trừ. Ngoài ra, các thỏa thuận thỏa mãn điều kiện này là phù hợp với Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu "hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số...[55] Và hiển nhiên, việc các thỏa thuận này được miễn trừ hay không, còn phải phụ thuộc vào quá trình nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ của doanh nghiệp và chứng minh được chúng thỏa mãn điều kiện có lợi cho người tiêu dùng và thỏa mãn điều kiện về có tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

[54] Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 và 2022

[55] Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2.1.1.3 Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế[56]

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài. Để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, các cơ quan quản lý cạnh tranh có thể xem xét miễn trừ một số trường hợp hạn chế cạnh tranh, với điều kiện chúng mang lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong thực tế việc hội nhập kinh tế cùng với thế giới ngày càng diễn ra tấp nập tại Việt Nam tuy sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh hơn, có thể dễ dàng tiếp cận hơn các tiến bộ về công nghệ, khoa học kỹ thuật mới, song, cũng đặt ra câu hỏi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề cạnh tranh với các doanh nghiệp toàn cầu. Theo quan điểm của tác giả, để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, thông thường sẽ có những giải pháp sau đây:

Một là, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Cần nhấn mạnh rằng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn là yếu tố cốt lõi để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển được trên thị trường. Và đây cũng là yếu tố cạnh tranh được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Việc các doanh nghiệp Việt Nam muốn cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài thì cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ cần phải được chú trọng. Các doanh nghiệp cần phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện chất lượng sản phẩm nếu như các nguồn lực không đủ có thể liên kết thêm với các doanh nghiệp khác, thậm chí là các doanh nghiệp nước ngoài. Khi sản xuất hàng hóa các doanh nghiệp cũng cần phải chú ý áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn. Thêm vào đó, việc cải thiện dịch vụ khách hàng và hậu mãi cũng là một biện pháp tăng cường chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Hai là, tăng cường năng lực sản xuất và quản lý. Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ra, các doanh nghiệp nếu muốn cạnh tranh tốt trên thị trường thì giá cả cũng là một vấn đề then chốt. Cùng một chất lượng về sản phẩm, dịch vụ thì tất nhiên bên nào giá thành thấp hơn thì bên đó sẽ có lợi hơn khi cạnh tranh trên thị trường. Việc giảm giá thành, chi phí sản xuất cũng như giá cả hàng hóa, dịch vụ sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc tăng cường năng lực sản xuất và phương diện quản lý của doanh nghiệp. Để tăng cường năng lực sản xuất và quản lý các doanh nghiệp có thể đầu tư, nghiên cứu phát triển đối với quy trình sản xuất - đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào trong quy trình sản xuất giúp làm tăng chất lượng sản phẩm, rút ngắn quy trình sản xuất hay làm cho quy trình và sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, loại bỏ các chất độc hại trong sản phẩm; hoặc cũng có thể cải thiện ở năng suất lao động và quản lý chuỗi cung ứng - sử dụng các máy móc, chương trình tiên tiến

[56] Điểm b Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018

thay thế con người để đạt được năng suất cao hơn, nghiên cứu cải thiện quy trình sản xuất giúp người lao động làm việc với hiệu suất cao hơn, ứng dụng các thành quả khoa học kỹ thuật mới trong công tác quản lý như sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hoặc sử dụng các phần mềm quản lý, bán hàng,…; và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó chính là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ và tay nghề ngày càng cao thích ứng mạnh với khoa học kỹ thuật mới cũng như nhiều kinh nghiệm xử lý khi gặp các rắc rối, trục trặc trong quá trình sản xuất.

Ba là, đa dạng hóa các sản phẩm và phát triển các thị trường mới. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các thị trường mới trở thành một trong những giải pháp then chốt để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp cần không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trên thị trường quốc tế. Việc đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực, từ đó tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường. Đồng thời, sự đa dạng về sản phẩm cũng sẽ tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, tăng cơ hội tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào các thị trường truyền thống, doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm kiếm và phát triển các thị trường mới, tiềm năng. Việc mở rộng sang các thị trường mới sẽ giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một số thị trường chính, đồng thời tăng cơ hội tiếp cận khách hàng mới.

Bốn là, tăng cường marketing và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt, hàng hóa Việt trên trường quốc tế. Để nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam và sản phẩm hàng hóa Việt trên thị trường quốc tế, việc tăng cường hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu là một yếu tố then chốt không thể bỏ qua. Marketing chính là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời cũng là công cụ quan trọng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng. Việc áp dụng các chiến lược marketing hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận được đa dạng khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo ra sự tin tưởng từ phía người tiêu dùng. Ngoài ra, việc xây dựng thương hiệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng lòng tin và uy tín của doanh nghiệp cũng như sản phẩm hàng hóa trên thị trường quốc tế. Thương hiệu mạnh mẽ sẽ giúp sản phẩm dễ dàng được nhận diện, ghi nhớ và tin tưởng hơn từ phía người tiêu dùng. Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu còn giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt, nâng cao giá trị cạnh tranh và tạo nên lợi thế trong quá trình tiếp cận thị trường quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp cần đầu tư vào việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, từ đó xác định được chiến lược marketing phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, việc xây dựng thương hiệu cần được đặt lên hàng đầu và tích cực đầu tư vào việc tạo dựng hình ảnh, giá trị của thương hiệu thông qua các hoạt động quảng bá, sự kiện, hỗ trợ từ các đối tác uy tín. Nói chung, việc tăng cường marketing và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam và hàng hóa Việt trên thị trường quốc tế không chỉ là yếu tố quan trọng mà còn là bước đi quyết định đến thành công trong

môi trường kinh doanh ngày nay. Chỉ khi áp dụng các chiến lược marketing hiệu quả và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, doanh nghiệp mới có thể vươn lên, cùng sản phẩm hàng hóa Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế một cách mạnh mẽ và bền vững, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Năm là, tăng cường sự hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế không chỉ mang lại cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn giúp nâng cao sức cạnh tranh của họ trên thị trường quốc tế. Việc tiếp cận nguồn lực, công nghệ, quản lý và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Hợp tác quốc tế giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được những công nghệ tiên tiến, hiện đại từ các quốc gia phát triển. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc áp dụng công nghệ hiện đại cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm chi phí, tăng cường hiệu suất sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn trên thị trường quốc tế. Không chỉ vậy, hợp tác quốc tế còn giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh nghiệm quản lý hiệu quả từ các đối tác quốc tế. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng mô hình quản lý chuyên nghiệp, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời, hợp tác quốc tế cũng mở ra cơ hội học hỏi và trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp, từ đó tạo ra sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp và cả ngành công nghiệp Việt Nam. Từ những lợi ích trên, có thể thấy rằng hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để tận dụng triệt để những lợi ích từ hợp tác quốc tế, doanh nghiệp cần xác định rõ chiến lược hợp tác, chọn lựa đối tác phù hợp và xây dựng mối quan hệ bền vững. Ngoài ra, việc thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương cũng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển bền vững trên thị trường quốc tế.

Có thể nhận thấy, "tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế" là một điều kiện nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường. Việc đặt ra một quy định như vậy sẽ làm cho các doanh nghiệp khi xây dựng các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ nghiên cứu điều kiện này để có thể được hưởng miễn trừ, từ đó cũng phần nào giúp các doanh nghiệp có ý thức hơn trong việc bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh trên trường quốc tế. Việc nghiên cứu làm sao để có thể đáp ứng điều kiện này kỳ thật cũng không khó, các thỏa thuận có thể đáp ứng một trong các giải pháp bên trên tác giả vừa nêu thì đã được xem như đáp ứng điều kiện. Vì đây là một điều kiện mang tính định tính, khá mơ hồ, nên việc chứng minh thỏa thuận đáp ứng điều kiện này cần doanh nghiệp phải chú trọng, báo cáo giải trình phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để Ủy ban cạnh tranh Quốc gia xem xét một cách tường tận và đánh giá chính xác nhất trước khi đưa ra quyết định cho hưởng miễn trừ.

2.1.1.4 Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm[57]

Theo cách hiểu thông thường, tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật là những yêu cầu cụ thể về chất lượng và kỹ thuật mà sản phẩm hoặc dịch vụ cần đáp ứng. Tiêu chuẩn chất lượng thường được xác định dựa trên các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, cũng như các yêu cầu từ các tổ chức, cơ quan quản lý hoặc khách hàng. Định mức kỹ thuật là các chỉ số kỹ thuật, thông số kỹ thuật cụ thể mà sản phẩm hoặc dịch vụ cần đáp ứng để đạt được tiêu chuẩn chất lượng. Định mức kỹ thuật thường bao gồm các thông số về kích thước, trọng lượng, thành phần, tính năng kỹ thuật, hiệu suất sử dụng, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, và các yêu cầu khác liên quan đến quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ. Việc xác định và tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng cũng như định mức kỹ thuật là rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Đối với doanh nghiệp, việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật không chỉ giúp họ đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà còn giúp họ tạo ra sự tin cậy từ phía khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Việc thúc đẩy áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cho các sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, cho thị trường và cho cơ quan quản lý, điều tiết thị trường. Các lợi ích có thể kể đến như:

Việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cho các sản phẩm giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Đầu tiên, khi các sản phẩm trên thị trường có một mặt bằng chung về tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật, các sản phẩm này sẽ có những tính năng cơ bản và mục đích sử dụng chính là giống nhau. Các sản phẩm nếu không đạt được tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật thì sẽ được coi là sản phẩm hư, lỗi hay không hợp cách sẽ bị loại bỏ. Khi tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cho các sản phẩm được áp dụng thống nhất, các doanh nghiệp khi muốn sản phẩm cạnh tranh của mình trở nên nổi bật, tính cạnh tranh cao hơn sẽ bắt buộc phải, một là nâng cao chất lượng lên vượt tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cho sản phẩm đó hoặc bổ sung, tích hợp thêm các tính năng khác, hai là tìm cách để rút ngắn quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến,… để giảm giá thành sản phẩm. Như vậy, việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cho các sản phẩm buộc các doanh nghiệp nếu muốn cạnh tranh và tồn tại phải tự mình cải tiến sản phẩm hoặc giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành. Thêm vào đó, việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cho các sản phẩm sẽ làm quy trình sản xuất chung trở nên chuẩn hóa, giảm được thời gian, chi phí do không cần phải thay đổi, điều chỉnh quy trình nhiều lần. Các sản phẩm sẽ có chất lượng cao, ổn định sẽ tạo lợi thế

[57] Điểm c khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018

cạnh tranh trên thị trường. Người tiêu dùng sẽ tăng độ tin cậy hơn với sản phẩm nếu sản phẩm đó đáp ứng được tiêu chuẩn đã ban hành.

Việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cho các sản phẩm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường. Việc xây dựng các tiêu chuẩn và định mức rõ ràng giúp cơ quan chức năng dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa sản phẩm. Các sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và kỹ thuật mới được phép lưu thông trên thị trường, tránh trường hợp hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các doanh nghiệp sản xuất cũng cần chú trọng vào các quy chuẩn kỹ thuật của dây chuyền sản xuất có đáp ứng được các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật hay không, thành phẩm có đáp ứng quy định hay không. Các tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật của các sản phẩm một khi đã được chuẩn hóa và thống nhất, các cơ quan quản lý có thể sử dụng chúng để tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật để áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng hiệu quả. Khi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các đợt kiểm tra cũng có cơ sở để so sánh, đối chiếu và nếu phát hiện trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật thì sẽ xử lý vi phạm ngay, thậm chí là buộc dừng sản xuất, thu hồi sản phẩm.

Ngoài ra, việc thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật cũng giúp thúc đẩy hội nhập và xuất khẩu. Các loại hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam nếu muốn xuất khẩu ra quốc tế thì cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật của nước ngoài. Do đó, việc nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu. Từ việc nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế đó, các doanh nghiệp có thể học hỏi, sao chép để áp dụng vào tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật trong nước như một ưu thế cạnh tranh. Bởi vì người dân Việt thường có xu hướng sính ngoại nên các sản phẩm, hàng hóa nếu như thể hiện được chúng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nền kinh tế lớn thì sẽ có một ưu thế cạnh tranh lớn trên thị trường. Các doanh nghiệp khác cũng buộc phải cải tiến sản phẩm theo, dần dà các tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật của Việt Nam sẽ được nâng cao và thống nhất với quốc tế. Các doanh nghiệp trong nước sẽ có nhiều cơ hội hơn để hợp tác với quốc tế, thúc đẩy quá trình hội nhập để học hỏi và trao đổi các thành quả khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và xây dựng một tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật chung và không ngừng nâng cao chúng. Việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật quốc tế vào các loại sản phẩm sẽ giúp hàng hóa của Việt Nam đáng tin cậy hơn trên trường quốc tế và giúp kim ngạch xuất khẩu ngày càng được nâng cao.

Chính từ những lợi ích đó, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nếu đáp ứng được điều kiện *"Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm"* thì thỏa thuận đó sẽ mang lại một lợi ích to lớn cho nền kinh tế thị trường tại Việt Nam nói chung, và người tiêu dùng nói riêng. Hàng hóa, sản phẩm sẽ ngày được nâng cao chất lượng và đáng tin cậy hơn. Giá thành

sản phẩm cũng sẽ hợp lý hơn. Công nghệ sử dụng cũng sẽ ngày càng tiên tiến hơn. Do đó những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nếu có tác dụng "*Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm"* thì sẽ được xem xét để miễn trừ. Và hiển nhiên, việc chứng minh đáp ứng điều kiện này cần phải được các doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan.

2.1.1.5 Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá[58]

Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán được hiểu là việc một thỏa thuận quy định các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán được các bên tham gia thỏa thuận đồng ý và các quy định về điều kiện trở thành các chuẩn tắc và được phổ biến rộng rãi và trở thành điều kiện chung của mọi giao dịch tương tự trên thị trường. Các điều kiện về thực hiện hợp đồng có thể do các bên thỏa thuận với nhau hoặc quy định để chọn lọc các đối tượng hợp tác nhưng các điều kiện có thể trở nên thống nhất trên thị trường thông thường sẽ bao gồm các điều khoản, điều kiện quy định về các nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng như thời hạn hợp đồng, các bên tham gia, phạm vi công việc, … Ví dụ như: quy định về việc các doanh nghiệp bán điện thoại thông minh phải có trách nhiệm bảo hành cho sản phẩm thường thì là một năm hoặc quy định về chế độ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm là xe ô tô, xe máy. Các điều kiện này ban đầu chỉ là những điều kiện được các doanh nghiệp thêm vào để trở thành điều kiện cạnh tranh với các doanh nghiệp khác nhưng dần dần chúng trở thành các điều kiện thống nhất và được pháp luật thừa nhận và quy định. Các điều kiện về giao hàng thông thường là các quy định về xác định các yêu cầu, quy trình về việc giao nhận hàng hóa, dịch vụ sẽ bao gồm các quy định về thời gian, địa điểm giao hàng, chuyển giao rủi ro, và chi phí vận chuyển cũng như phương thức vận chuyển. Ví dụ như việc hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt cho khách hàng khi mua bán máy lạnh của các cửa hàng hiện nay. Do máy lạnh thường có kích thước lớn, lắp đặt phức tạp nên thông thường các cửa hàng bán sẽ hỗ trợ thêm phần giao hàng tận nơi và thi công lắp đặt (trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu tự xử lý các cửa hàng sẽ khấu trừ lại một phần chi phí). Trước đây, phần vận chuyển và lắp đặt sẽ do người tiêu dùng phải tự tìm đơn vị chuyên chở và thợ thi công lắp đặt, tự thanh toán. Nhưng các cửa hàng muốn cạnh tranh hơn sẽ bao luôn công việc này để thu hút khách hàng và dần dần việc các cửa hàng bán các sản phẩm máy lạnh tặng kèm chế độ giao hàng tận nơi và hỗ trợ lắp đặt trở nên phổ biến và thành một chuẩn mực chung. Trường hợp tương tự đối với các điều kiện về thanh toán, các điều kiện về thanh toán là các điều khoản trong thỏa thuận quy định về các vấn đề như phương thức, thời hạn, điều kiện thanh toán giữa các bên. Ví dụ: ngày xưa khi công nghệ về thanh toán chưa phát triển, đa phần các doanh nghiệp khi giao dịch sẽ chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt. Hiện nay, việc ứng dụng các tiến

[58] Điểm d khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018

bộ khoa học kỹ thuật trở nên rộng rãi các công nghệ liên quan đến ngân hàng trở nên thuận tiện và nhanh chóng, việc các doanh nghiệp giao dịch với nhau thanh toán bằng tiền mặt hầu như đã không còn xuất hiện, thay vào đó là thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Việc thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán mang lại nhiều lợi ích cho các bên giao dịch, cho người tiêu dùng và cho cơ quan quản lý, có thể kể đến như sau: (i) Tạo cho người tiêu dùng ngày càng nhiều các ưu đãi và thuận tiện khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Các điều kiện về hợp đồng, giao hàng, thanh toán khi được thống nhất người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn trong việc nắm bắt được các quy định này, có nhiều thông tin và sự lựa chọn hơn khi mua hàng hóa sử dụng dịch vụ. (ii) Tạo ra sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình giao dịch. Việc thống nhất các điều kiện khác nhau như hợp đồng, giao hàng, thanh toán giúp tạo ra sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình giao dịch. Quá trình thương thảo các hợp đồng sẽ ngày càng trở nên ngắn gọn, tiết kiệm thời gian hơn. Điều này giúp tránh được những tranh chấp và hiểu lầm có thể phát sinh do sự không chắc chắn về các điều kiện thực hiện giao dịch. (iii) Tăng cường tính công bằng và minh bạch trong quan hệ đối tác. Việc thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán giúp tăng cường tính công bằng và minh bạch trong quan hệ đối tác giữa các bên tham gia giao dịch. Điều này tạo ra sự tin cậy và ổn định, từ đó tạo nên môi trường kinh doanh tích cực và bền vững. (iv) Giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Việc thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Điều này giúp tăng cường sự ổn định và tin cậy trong quan hệ đối tác, từ đó tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và hiệu quả. (v) Dễ dàng hơn trong việc quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước và thuận tiện trong việc điều chỉnh quan hệ xã hội. Khi các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán được thống nhất, việc quản lý, giám sát sẽ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Các điều kiện chung này có thể trực tiếp thừa nhận thành quy định pháp luật và áp dụng rộng rãi nếu chúng phù hợp và tiến bộ. Từ đó giúp hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng hoàn thiện hơn.

Chính từ những lợi ích mà việc thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán mang lại nên khi các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chứng minh được chúng có tác động này, chúng sẽ được xem xét để miễn trừ. Cần chú ý là các điều kiện được thống nhất về hợp đồng, giao hàng, thanh toán phải không liên quan đến giá và các yếu tố của giá. Vì khi liên quan đến các điều kiện về giá và các yếu tố của giá cả, các thỏa thuận này sẽ trở thành thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp[59] và thỏa thuận này sẽ bị cấm nếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan[60]. Bởi vì tất cả các điều kiện về hợp đồng, giao

[59] Khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018
[60] Khoản 1 Điều 12 Luật Cạnh tranh 2018

hàng và thanh toán khi được thống nhất thông thường sẽ mang đến các lợi ích thực tế cho người tiêu dùng, nhưng các thỏa thuận về giá thì ngược lại. Việc các doanh nghiệp thỏa thuận ấn định giá thường sẽ mang đến mục đích loại bỏ các doanh nghiệp khác khỏi thị trường hoặc nâng cao giá hàng hóa lên một mức giá chung nào đó. Do vậy, khi muốn chứng minh một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ do chúng có tác động thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán thì cũng cần chứng minh chúng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 có quy định: "Thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp tác trong các ngành, lĩnh vực đặc thù được thực hiện theo quy định của luật khác thì thực hiện theo quy định của luật đó"[61]. Đây là một trong những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018, Luật cạnh tranh có quy định đối với các thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp tác mà trong các ngành, lĩnh vực đặc thù đã được Luật khác quy định thì Luật cạnh tranh không điều chỉnh đồng thời để các luật khác điều chỉnh. Với quy định này thì các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có liên quan đến các lĩnh vực đã có luật điều chỉnh như: sở hữu trí tuệ, bảo hiểm, điện lực… thì áp dụng theo các luật chuyên ngành này. Theo tác giả đều này là phù hợp bởi quan điểm xây xây dựng Luật cạnh tranh sửa đổi được xác định là luật công bảo vệ các quan hệ cạnh tranh, một loại quan hệ công, thực sự được coi Luật cạnh tranh là hiến pháp của nền kinh tế thị trường, bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm động lực phát triển cho nền kinh tế[62]. Theo đó nếu các Luật chuyên ngành có quy định thì áp dụng theo luật chuyên ngành, đều này đã được cụ thể khi Luật cạnh tranh năm 2018 được thông qua tại Khoản 2 Điều 4 Luật cạnh tranh quy định "*Trường hợp luật khác có quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hình thức tập trung kinh tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của luật đó*".[63]

Nhìn chung, các quy định về điều kiện cho hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có mục đích cuối cùng là nâng cao quyền lợi của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển của nền kinh tế thị trường và thúc đẩy ứng dụng các công nghệ, khoa học tiên tiến vào mọi bước từ sản xuất đến tiêu dùng. Việc các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đáp ứng các điều kiện hưởng miễn trừ sẽ mang lại những lợi ích mà tối thiểu cân bằng hoặc lớn hơn so với những tác động hạn chế cạnh tranh mà chúng gây ra. Hoặc ta cũng có thể hiểu, khi những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có lợi nhiều hơn gây hại, chúng sẽ được miễn trừ hay "hợp thức hóa". Các điều kiện cho hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm về cơ bản vẫn giữ lại từ quy định của

[61] Khoản 2 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018
[62] Bộ Công thương. (2017). Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật cạnh tranh sửa đổi năm 2017
[63] Trần Thăng Long, Nguyễn Văn Nhân, Phan Lâm Hoàng Huynh. (17/03/2022). Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh năm 2018. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,* số 3(360), 28-35

Luật Cạnh tranh 2004, song lại bị lược bỏ đi 03 điều kiện là *"nhằm hạ giá thành"*[64], *"Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh"*[65] và *"Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa"*[66]. Theo ý kiến tác giả, việc lược bỏ các điều kiện này là một điểm tiến bộ của Luật Cạnh tranh 2018. Bởi vì,

Thứ nhất, điều kiện "nhằm hạ giá thành" trong Luật Cạnh tranh 2004 là điều kiện bắt buộc đi kèm với điều kiện "có lợi cho người tiêu dùng" và việc quy định điều kiện này xem ra là dư thừa do việc giảm giá thành sản xuất luôn là mục tiêu mà các doanh nghiệp mong muốn. Nhưng cần phải giảm như thế nào mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm thì mới hợp lý. Như vậy, nếu quy định điều kiện "nhằm hạ giá thành" thì sẽ gây tranh cãi do có thể giảm giá thành thì sẽ giảm chất lượng khi đó việc hạ giá thành sẽ không mang lại hiệu quả gì hoặc việc giảm giá thành chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp tham gia trong thỏa thuận (có thể là một trong các mục tiêu của thỏa thuận) khi đó mục đích "nhằm hạ giá thành" tuy có đáp ứng nhưng lại không có tính phổ biến, chỉ mà lại lợi ích cho các bên tham gia thỏa thuận hoặc việc hạ giá thành cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến giá và trở thành thỏa thuận ấn định giá - một thỏa thuận khác cũng bị cấm.

Thứ hai, điều kiện "*Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh".* Đây là một điều kiện khá mơ hồ và mang tính định tính. Bởi lẽ việc hợp lý hóa cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh trong một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ đáp ứng đối với các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận, các lợi ích mang đến cho người tiêu dùng rất hạn chế hay nói cách khác là không mang lại lợi ích thực tế nào cho người tiêu dùng.

Thứ ba, điều kiện "*Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa".* Việc quy định điều kiện này trong Luật Cạnh tranh 2004 trước đây nhằm mục đích bảo vệ và ưu ái hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - thành phần doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này tạo ra một sự bất bình đẳng với các doanh nghiệp lớn. Thêm một lý do khác, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì sức mạnh thị trường của họ sẽ hạn chế, dẫn đến tác động của các thỏa thuận mà họ xây dựng nên cũng có hạn, do vậy, các thỏa thuận của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ rất ít khi đạt đến ngưỡng bị cấm. Nếu các doanh nghiệp này tham gia các thỏa thuận gây ảnh hưởng nghiêm trọng, mặc nhiên bị cấm thì việc sử dụng lý do "*Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa"* cũng không đủ để có thể miễn trừ được hành vi đó, vì hậu quả của thỏa thuận gây ra là lớn hơn lợi ích mà nó mang lại. Cho nên điều kiện này cũng không cần giữ lại.

---

[64] Khoản 1 Điều 10 Luật Cạnh tranh 2004
[65] Điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Cạnh tranh 2004
[66] Điểm đ khoản 1 Điều 10 Luật Cạnh tranh 2004

2.1.2 Thực trạng và hướng hoàn thiện các quy định về các điều kiện để thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ

Từ khi có hiệu lực đến nay, Luật Cạnh tranh 2018 với những cải tiến, tiến bộ của mình đã thay thế được những quy định đã không còn hợp thời của luật cũ. Song, về bản chất, Luật Cạnh tranh 2018 vẫn giữ được vai trò chính của nó, điều chỉnh các quan hệ xã hội cạnh tranh trên thị trường, nhằm bảo vệ và tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, làm động lực phát triển cho nền kinh tế[67]. Luật cạnh tranh là công cụ pháp lý quan trọng để nhà nước can thiệp, điều tiết và kiểm soát hoạt động cạnh tranh trên thị trường, nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và lợi ích của người tiêu dùng. Trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xem xét, xác minh 40 trường hợp có thể có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh trong đó có 12 trường hợp liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, chủ yếu trong các lĩnh vực như kinh doanh theo mô hình sở hữu kỳ nghỉ, viễn thông, khí LPG, thương mại điện tử[68]. Các báo cáo của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cũng cho thấy, từ khi Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực đến nay, lại chưa ghi nhận trường hợp nào nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ nhưng lại cho phép gia hạn, duy trì các quyết định miễn trừ cũ. Cụ thể:

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3872/QĐ-BCT về việc cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Societe Air France (Air France) trong thỏa thuận "Hợp đồng liên doanh" thuộc phạm vi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không trên các đường bay HAN-CDG (Hà Nội – Paris) (và ngược lại) và SGN - CDG (Hồ Chí Minh - Paris) (và ngược lại) trong thời hạn 03 năm. Năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Societe Air France (Air France) trong thỏa thuận "Hợp đồng liên doanh"

Tương tự, ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3105/QĐ-BCT về việc cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific (Jetstar Pacific) và Công ty Jetstar Asia Airways PTE. LTD (Jetstar Asia) trong thỏa thuận "Hợp đồng liên doanh" thuộc phạm vi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không trên tuyến đường bay Đà Nẵng - Singapore (và ngược lại) trong thời hạn 03 năm[69]. Do chưa có bất kỳ vụ việc miễn trừ nào được giải quyết từ khi Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực đến nay, nên rất khó để xem xét thực tiễn áp dụng các quy định vào thực tế có những khó khăn, vướng mắc nào. Vì vậy, tại bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích các vướng mắc, bất cập

[67] Bộ Công thương. (2017). Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật cạnh tranh sửa đổi năm 2017
[68] Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, *Báo cáo thường niên năm 2023*, Tr. 15
[69] Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, *Báo cáo thường niên 2020*, trang 23.

trong quy định và đề xuất ý kiến hoàn thiện đối với quy định về miễn trừ nói chung và quy định về các điều kiện miễn trừ nói riêng của Luật Cạnh tranh 2018.

2.1.2.1 Về điều kiện có lợi cho người tiêu dùng

Về việc quy định về điều kiện có lợi cho người tiêu dùng, đây là điều kiện tiên quyết để cân nhắc có cho một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có được hưởng quyền miễn trừ hay không. Tuy nhiên, đây lại là một điều kiện mang tính định tính rất cao. Bởi lẽ như thế nào mới là "có lợi cho người tiêu dùng" lại chưa có bất kỳ hướng dẫn cụ thể hay trường hợp tương tự nào để xem xét. Do đó, việc áp dụng điều kiện này khi xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ sẽ phụ thuộc phần lớn vào ý chí của cơ quan giải quyết hoặc người giải quyết. Khi đó sẽ xuất hiện sự không bình đẳng và thậm chí là phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Không phải lúc nào cũng có thể đánh giá được một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là "có lợi cho người tiêu dùng". Khi các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, cần phải có những báo cáo cụ thể chứng minh được thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà các bên đang xây dựng, đang dự định tham gia có lợi như thế nào đối với người tiêu dùng hay người tiêu dùng hưởng lợi gì từ thỏa thuận đó. Bởi vì bản chất của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là các thỏa thuận gây tác động hoặc có khả năng gây tác động rất nghiêm trọng đến thị trường, cản trở, triệt tiêu cạnh tranh nên các thỏa thuận này thông thường sẽ gây bất lợi cho người tiêu dùng. Do vậy, việc chứng minh một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là có lợi cho người tiêu dùng có thể sẽ rất khó khăn.

Theo quan điểm của tác giả, đối với quy định này, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể như thế nào là có lợi cho người tiêu dùng hoặc quy định theo hướng liệt kê một nhóm điều kiện được xem là "có lợi cho người tiêu dùng". Các điều kiện có thể kể đến như: Giảm giá sản phẩm trên thị trường; Đa dạng sự lựa chọn cho người tiêu dùng; Tăng cường các chính sách nhằm bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường như: kéo dài thời gian bảo hành, thêm các chính sách tư vấn bán hàng, khuyến mãi cho người tiêu dùng,…

2.1.2.2 Về điều kiện tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ

Đối với điều kiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải có tác động thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ. Có thể nói rằng đây là một điều kiện rất dễ để nhận định là nó có đáp ứng hay không. Bởi vì mục tiêu của các doanh nghiệp khi xây dựng các thỏa thuận sẽ nêu rõ là sẽ chung tay vào nghiên cứu và phát triển một sản phẩm nào đó và khi sản phẩm đó thành công, nó chính là bằng chứng hữu hiệu nhất để chứng minh rằng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đó đáp ứng được điều kiện miễn trừ. Tuy nhiên, quy định này thông thường sẽ rất ít khi được sử dụng. Bởi lẽ, các hoạt động nghiên cứu và phát triển thường đòi hỏi nhiều nguồn

lực như nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất và cũng mang những rủi ro cao. Về mặt lý thuyết, có hai rủi ro lớn: i) một là xuất phát từ bản chất của hoạt động R&D là một hoạt động bao hàm khả năng thất bại cao; ii) hai là khả năng doanh nghiệp bị rủi ro từ việc bị các công ty khác chiếm đoạt thành quả R&D từ các hoạt động thâu tóm, sáp nhập thủ dịch[70]. Để hạn chế các rủi ro này, các công ty và tổ chức thường ký kết các thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển để chia sẻ rủi ro, chi phí và lợi ích. Việc các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tổng hợp được các nguồn lực lại với nhau cũng có nghĩa là các doanh nghiệp sẽ phân bổ rủi ro với nhau, hạn chế được những hậu quả có thể xảy ra nếu nghiên cứu thất bại. Hiển nhiên, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận này sẽ được hưởng thành quả từ nghiên cứu thành công đó và sẽ không chia sẻ với bên ngoài. Các thành quả này có thể bao gồm: việc độc quyền về quyền sở hữu trí tuệ, lợi nhuận từ sản phẩm mới, lợi nhuận từ công nghệ, kỹ thuật mới cũng như có quyền tự mình hoặc liên kết các doanh nghiệp, cá nhân khác cùng phát triển tiếp các thành quả này. Như vậy, quay lại câu chuyện ban đầu về độc quyền công nghệ, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tại đây cũng sẽ không chia sẻ những thành quả của nghiên cứu này cho những doanh nghiệp khác và thông thường sẽ dẫn đến một thỏa thuận gây hạn chế cạnh tranh khác là "*Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh*[71]" hoặc "*Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận*[72]" mà các thỏa thuận này là nhóm các thỏa thuận không nằm trong danh sách được miễn trừ theo Luật Cạnh tranh 2018[73] hay nói theo một cách khác đây là các thỏa thuận mặc nhiên bị cấm và không được hưởng miễn trừ. Như vậy, nếu các doanh nghiệp sử dụng điều kiện *"tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ"* để xin được hưởng miễn trừ thì các doanh nghiệp cần phải xem xét lại các nội dung trong thỏa thuận đó.

2.1.2.3 Về điều kiện tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế

Như đã phân tích ở trên, điều kiện về tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế là một điều kiện mang tính định tính rất cao và rất mơ hồ, không có bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào để đánh giá. Do đó, việc áp dụng điều kiện này sẽ phụ thuộc phần lớn vào ý chí chủ quan của Ủy ban cạnh tranh quốc gia. Điều này rất dễ gây ra sự không công bằng đối với các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ bởi vì quy định mang tính chất định tính sẽ không có một tiêu chuẩn để so sánh, đối chiếu và việc áp dụng sẽ không thống nhất. Nếu như Ủy ban cạnh tranh quốc gia tự đặt tiêu chuẩn của điều kiện này quá cao thì sẽ rất hạn chế có doanh nghiệp đáp ứng

[70] Phạm Hoài Huấn (19/01/2020). Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển. *Tạp chí nghiên cứu lập pháp*, 2+3(402+403) - T1+2/2020, 43 -47
[71] Khoản 5 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018
[72] Khoản 6 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018
[73] Khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 có quy định các thỏa thuận quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 bị cấm theo quy định tại Điều 12 của Luật Cạnh tranh 2018 mới được miễn trừ

được. Ngược lại, nếu như đặt tiêu chuẩn quá thấp sẽ bị áp dụng một cách tràn lan, mất kiểm soát.

Ngoài ra, quy định này còn có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở, chi nhánh tại Việt Nam. Có thể nói rằng, đây là một điều kiện hầu như chỉ có doanh nghiệp Việt Nam mới có thể đáp ứng được, bởi lẽ các doanh nghiệp nước ngoài hầu như sẽ không có các thỏa thuận nào giúp tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Do đó, việc quy định điều kiện như vậy tạo ra sự bất bình đẳng khi Luật cạnh tranh điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên thị trường kinh tế và môi trường cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp của Việt Nam có nhiều ưu thế cạnh tranh hơn. Điều này có thể sẽ làm giảm đi đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam. Quy định của các quốc gia đã điều chỉnh theo hướng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bên ngoài lãnh thổ nhưng tác động hoặc có khả năng gây tác động đến bên trong lãnh thổ thì đều bị điều chỉnh. Chẳng hạn tại Mỹ thì hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thực hiện ngoài lãnh thổ nhưng gây cản trở hoạt động thương mại trên thị trường Mỹ vận bị xử lý (căn cứ xử đối với các hành vi này là đạo luật chống độc quyền Sherman). Đồng thời Luật cạnh tranh năm 2018 của nước ta cũng đã điều chỉnh hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh gây tác động hoặc có khả năng gây tác động đến thị trường Việt Nam[74], với quy định trên thì Luật cạnh tranh cũng đã điều chỉnh đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bất kể trong và ngoài nước.[75]

Do đó, theo quan điểm của tác giả, cần thiết phải có hướng dẫn chi tiết đối với điều kiện này, hoặc ít nhất phải liệt kê được những điều kiện xem như là đáp ứng việc tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Một số điều kiện có thể kể đến như: Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam so với tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ quốc tế; Tăng cường năng lực sản xuất và quản lý cho doanh nghiệp Việt Nam; Đa dạng hóa các sản phẩm và phát triển các thị trường mới; Tăng cường marketing và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt, hàng hóa Việt trên trường quốc tế; hoặc Có tác động làm tăng cường sự hợp tác quốc tế;… Chính phủ nên có quy định, hướng dẫn chi tiết đối với điều kiện này. Ngoài ra cũng cần cân nhắc thêm quyền lợi của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để tại sự bình đẳng trong quy định.

2.1.2.4 Về điều kiện thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm

Như tác giả đã phân tích ở trên, điều kiện thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm được áp dụng là một điều

[74] Điều 1 Luật cạnh tranh năm 2018.
[75] Trần Thăng Long, Nguyễn Văn Nhân, Phan Lâm Hoàng Huynh. (17/03/2022). Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh năm 2018. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,* số 3(360), 28-35

kiện để miễn trừ cho các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm bởi vì các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nếu đáp ứng điều kiện này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là tác động tiêu cực mà nó gây ra. Dựa trên tinh thần của quy định, tác giả nhận thấy, việc thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm để được xem là thỏa mãn điều kiện được hưởng miễn trừ thì chúng phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế thị trường, cho hàng hóa, sản phẩm và cho người tiêu dùng. Do vậy, việc thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm phải theo chiều hướng có lợi hay nâng cao chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm thì mới hợp lý. Nhưng Luật Cạnh tranh 2018 chỉ quy định "thúc đẩy việc áp dụng thống nhất" mà không quy định cụ thể là thúc đẩy theo chiều hướng tăng cường hay chỉ cần thúc đẩy việc áp dụng thống nhất là được và hiện nay cũng chưa có bất kỳ quy định nào hướng dẫn chi tiết hay cụ thể về vấn đề này. Như vậy, câu hỏi đặt ra, nếu các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận có tác động thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm theo chiều hướng giảm xuống thì có được miễn trừ hay không. Theo quan điểm của tác giả thì trường hợp này sẽ không được miễn trừ và tác giả cũng kiến nghị nên quy định loại trừ các trường hợp như thế để việc áp dụng điều kiện này được thực hiện một cách đúng đắn và chính xác hơn. Trên thực tế thì các doanh nghiệp luôn muốn có nhiều khách hàng, mở rộng sản xuất do đó việc thống nhất theo hướng giảm thì doanh nghiệp có thể mất khách hàng và sẽ bị các đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội để mở rộng thị trường đều này sẽ rất khó xảy ra bởi vì môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay không doanh nghiệp nào muốn mất đi khách hàng làm giảm doanh thu, doanh số….[76].

Do đó tác giả kiến nghị nên điều chỉnh quy định về điều kiện này theo chiều hướng thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm theo hướng nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm đó. Như vậy mới thể hiện đúng tinh thần và mục đích của điều kiện này.

2.1.2.5 Về điều kiện thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá

Theo quy định về các điều kiện của miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thì việc thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá cũng là một quy định mang tính chất định tính và chưa có sự hướng dẫn cụ thể nào cả. Do đó tác giả cũng kiến nghị cần có những hướng dẫn cụ thể và chi tiết về điều kiện này để việc áp dụng có thể thực hiện một cách chính xác nhất.

[76] Trần Thăng Long, Nguyễn Văn Nhân, Phan Lâm Hoàng Huynh. (17/03/2022). Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh năm 2018. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,* số 3(360), 28-35

Theo quan điểm của tác giả, các điều kiện để các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được hưởng miễn trừ tuy có quy định, nhưng lại mang tính định tính cao, chưa có hướng dẫn cụ thể làm cho khó áp dụng. Việc xem xét và đánh giá các điều kiện này phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người xem xét thẩm định hồ sơ - Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. Song, điều này sẽ dẫn đến việc không áp dụng thống nhất bởi vì không có một tiêu chuẩn để so sánh, đối chiếu và việc áp dụng sẽ không thống nhất. Nếu như Ủy ban cạnh tranh quốc gia tự đặt tiêu chuẩn của điều kiện này quá cao thì sẽ rất hạn chế có doanh nghiệp đáp ứng được. Ngược lại, nếu như đặt tiêu chuẩn quá thấp sẽ bị áp dụng một cách tràn lan, mất kiểm soát. Do vậy, tác giả kiến nghị, cần cụ thể hóa các điều kiện miễn trừ bằng các tiêu chí rõ ràng để Ủy ban cạnh tranh quốc gia áp dụng một cách dễ dàng hơn, các tiêu chí được quy định thể hiện sự công bằng, bình đẳng của quy định và tránh các trường hợp so sánh giữa người được miễn trừ và người không được miễn trừ.

2.2. Trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh – Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện

Luật Cạnh tranh 2018 là một chế định rất đặc biệt, nó mang cả 2 phần là nội dung và hình thức, và hiển nhiên là một phần trong nó, quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng vậy. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và các doanh nghiệp tham gia các thỏa thuận này chỉ được miễn trừ khi: (1) Nội dung đã đáp ứng các điều kiện để được hưởng miễn trừ mà tác giả đã phân tích tại mục 2.1; (2) Các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục mà Luật cạnh tranh đã quy định. Theo đó, khi đã xác định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà chính mình tham gia, về mặt nội dung các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận đó bắt buộc phải thực hiện đúng các quy trình, quy định mà chúng ta sẽ phân tích dưới đây để được miễn trừ.

2.2.1. Trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Khi các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nhận thấy thỏa thuận đó đã thỏa mãn các điều kiện được để được hưởng miễn trừ và được cho phép thực hiện mà không bị cấm thì một, một số hoặc toàn bộ các doanh nghiệp cùng xây dựng, tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đó cần phải thực hiện việc nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt cho phép thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được hưởng miễn trừ. Và có một điểm quan trọng cần lưu ý là, khi và chỉ khi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã được hưởng quyền miễn trừ, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận đó mới được thực hiện nó. Hay nói cách khác, việc thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị

cấm cần phải thực hiện trước ngay tại giai đoạn thỏa thuận vừa được hình thành dưới dạng bản thảo hoặc đã ký kết nhưng chưa được thực hiện[77].

2.2.2.1 Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Như vừa trình bày ở trên, các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nếu muốn được hưởng miễn trừ thì phải tiến hành thủ tục xin miễn trừ mà thủ tục này bắt đầu sẽ là việc doanh nghiệp (hoặc các doanh nghiệp) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018 và tiến hành nộp cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, thụ lý. Theo đó, hồ sơ được quy định bao gồm[78]:

(1) Đơn theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành;

(2) Dự thảo nội dung thỏa thuận giữa các bên;

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; bản sao Điều lệ của hiệp hội ngành, nghề đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có sự tham gia của hiệp hội ngành, nghề;

(4) Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;

(5) Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này kèm theo chứng cứ để chứng minh;

(6) Văn bản ủy quyền của các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cho bên đại diện (nếu có).

Theo danh mục các hồ sơ nêu trên, ta có thể thấy được các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi đề nghị hưởng miễn trừ trước hết cần phải điền các thông tin theo mẫu Đơn do Ủy ban cạnh tranh quốc gia ban hành (hồ sơ số 1). Cụ thể, tại trang thủ tục hành chính trên website của Ủy ban cạnh tranh quốc gia thuộc Bộ Công thương[79] đã có cập nhật sẵn mẫu đơn này với tên gọi "Đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh". Các doanh nghiệp có thể dễ dàng tải về để điền thông tin và thực hiện nộp hồ sơ trực tại Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. Về nội dung đơn cũng tương đối ngắn gọn chỉ bao gồm: (i) Thông tin doanh nghiệp tham gia thỏa thuận (các thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); (ii) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh các bên dự định tham gia; (iii) Giải trình về việc đáp ứng điều kiện hưởng miễn trừ.

---

[77] Xem thêm tại điểm b, khoản 2, Khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 22 Luật Cạnh tranh 2018

[78] Khoản 2 Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018

[79] Cổng thông tin điện tử về thủ tục hành chính - Bộ Công Thương, Truy cập 25/04/2024, từ https://dichvucong.moit.gov.vn/VdxpTTHCOnlineDetail.aspx?DocId=444

Đối với mục hồ sơ số (2) "Dự thảo nội dung thỏa thuận giữa các bên". Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ cần phải đính kèm dự thảo nội dung thỏa thuận giữa các bên để cơ quan có thẩm quyền xem xét nội dung của thỏa thuận có thuộc nhóm thỏa thuận được hưởng miễn trừ hay không trước khi xem xét phần giải trình về việc đáp ứng các điều kiện miễn trừ. Việc xem xét này là cần thiết, bởi vì nội dung của thỏa thuận cũng là một loại điều kiện để xem xét nó có đủ điều kiện để được hưởng miễn trừ hay không. Theo quy định tại điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 thì *"1. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 bị cấm theo quy định tại Điều 12 của Luật này được miễn trừ [....]"* tức là chỉ những thỏa thuận thuộc nhóm này mới được xem xét để hưởng miễn trừ, các thỏa thuận bị cấm còn lại thì không. Đương nhiên, trong mẫu đơn đề nghị đã có nội dung này, nhưng vẫn cần phải bổ sung dự thảo nội dung chi tiết của thỏa thuận để cơ quan thụ lý xem xét một cách toàn diện và chính xác nhất.

Loại tài liệu thứ (3) "Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; bản sao Điều lệ của hiệp hội ngành, nghề đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có sự tham gia của hiệp hội ngành, nghề". Về loại tài liệu này có lẽ không cần phải giải thích thêm về nó. Đây là minh chứng cho tư cách pháp lý của các bên tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Loại tài liệu này đã được quy định trong danh mục hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ của Luật Cạnh tranh 2004 và đến nay vẫn còn được giữ lại. Đối với bất kỳ hồ sơ tố tụng nào cũng vậy, người tham gia tố tụng phải có các "giấy tờ tùy thân" để cơ quan tố tụng xem xét và nhận biết được chủ thể đang tham gia đó là ai, có phù hợp với quy định hay không và đối với thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ cũng như thế.

Về loại tài liệu tại mục hồ sơ số (4) "Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật". Tài liệu này có giá trị cũng gần giống với mục hồ sơ số (3) dùng để đơn vị thụ lý giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ xem xét và làm cơ sở đánh giá mức độ tác động gây hạn chế cạnh tranh của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được xem xét miễn trừ. Thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp có thể đánh giá được sức mạnh thị trường của doanh nghiệp, kiểm tra được thị phần, doanh thu, chiến lược và dự án đầu tư phát triển công nghệ kỹ thuật,…. từ đó đánh giá mức độ gây hạn chế cạnh tranh của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Loại tài liệu này đã xuất hiện từ Luật Cạnh tranh 2004, tuy nhiên đã có điều chỉnh, lược bớt cho phù hợp với quy định mới. Theo đó tại khoản 1, Điều 28 Luật Cạnh tranh 2004 quy định: *"c) Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật; d) Báo cáo thị phần trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham*

gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan;". Xem xét lại quy định này, dễ dàng nhận thấy, quy định của Luật Cạnh tranh 2018 đã có một số điểm thay đổi.

Thứ nhất, bổ sung thêm quy định về *"báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập"*. Đây là một trong những quy định tiến bộ của Luật Cạnh tranh 2018, bởi vì theo quy định trước đây, các doanh nghiệp vừa mới thành lập chưa đủ 02 năm trước khi tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ không thể nộp được báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp gần nhất khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Do đó, Luật Cạnh tranh 2018 đã bổ sung thêm quy định này để các doanh nghiệp vừa mới thành lập muốn thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ cũng có thể thực hiện dễ dàng hơn. Mặt khác, Luật Cạnh tranh 2004 cũng đã nhận thấy thiếu hụt tại quy định của khoản 1 Điều 28 này, cho nên đã có Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ Hướng dẫn Luật cạnh tranh. Theo đó, việc các doanh nghiệp chưa hoạt động đủ một năm tài chính khi muốn nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ được hướng dẫn như sau:

"Điều 39. Báo cáo tài chính trong hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động kinh doanh chưa đủ một năm tài chính Báo cáo tài chính trong hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động kinh doanh chưa đủ một năm tài chính được thay thế bằng các tài liệu sau đây:

1. Tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị định này.

2. Kê khai nộp thuế từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đến thời điểm 01 tháng trước ngày ghi trong đơn đề nghị hưởng miễn trừ."[80]

Tài liệu tại khoản 1 Điều 37 của Nghị định này được hiểu là*: "Bản kê khai vốn điều lệ, tài sản cố định, tài sản lưu động, công nợ có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập được thành lập theo quy định của pháp luật"*[81].

Theo thực tế, việc hướng dẫn thêm như vậy cũng đã phần nào bù đắp được thiếu hụt trong quy định của Luật Cạnh tranh 2004. Tuy nhiên nó vẫn còn thiếu sót đối với các doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động trên 01 năm tài chính nhưng chưa đủ 02 năm tài chính. Do đó việc bổ sung thêm quy định "*báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập"* vào quy định của loại tài liệu này là rất chính xác và làm cho quy định này dễ dàng được triển khai thực hiện hơn.

Thứ hai, quy định tại Luật Cạnh tranh 2018 đã lược bỏ tài liệu *"Báo cáo thị phần trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan"* do theo quy định mới của Luật Cạnh tranh 2018, việc xác định thị phần này Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể tự thực hiện được. Do vậy, hiện nay doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ sẽ không cần phải nộp

[80] Điều 39 Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ Hướng dẫn Luật cạnh tranh
[81] Khoản 1 Điều 37 Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ Hướng dẫn Luật cạnh tranh

thêm hồ sơ về báo cáo thị phần này nữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ dựa trên các hồ sơ do các doanh nghiệp cung cấp và tham vấn thêm ý kiến ý kiến của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có chuyên môn[82] để tự xác định vấn đề này. Ngoài ra, việc báo cáo thị phần và thị trường liên quan hiện nay đã được quy định tại Chương II Nghị định 35/2020/NĐ-CP nhưng lại có phần phức tạp, các doanh nghiệp nếu tự thực hiện có thể sẽ không đúng, khi đó vẫn phải do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện rà soát, kiểm tra lại, việc này sẽ làm mất thời gian hơn là do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định ngay từ đầu. Do đó, việc loại bỏ tài liệu này khỏi danh mục hồ sơ giúp cho người nộp hồ sơ thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ không cần phải chuẩn bị thêm tài liệu này, tiết kiệm được thời gian và tài nguyên hơn.

Về loại tài liệu số (5), "Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này kèm theo chứng cứ để chứng minh" (sau đây gọi tắt là báo cáo giải trình). Dễ dàng nhận thấy, đây là tài liệu chủ yếu, dùng để minh chứng một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thỏa mãn các điều kiện để nó được miễn trừ. Nó cũng thể hiện một điều, việc chứng minh một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đáp ứng được các điều kiện để miễn trừ là nghĩa vụ của người đề nghị hưởng miễn trừ. Việc báo cáo giải trình này cũng đã được nêu trong mẫu Đơn đề nghị hưởng miễn trừ, tuy nhiên, vẫn phải lập thành một báo cáo riêng biệt và thành một tài liệu riêng để phân tích, giải trình cụ thể hơn việc đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh bởi vì khi điền thông tin vào đơn cũng không nên ghi quá chi tiết dài dòng tại mục này.

Tuy có quy định giống với Luật Cạnh tranh 2004, nhưng đối với loại tài liệu này Luật Cạnh tranh 2018 quy định chi tiết hơn, đã bổ sung thêm "kèm theo chứng cứ để chứng minh" bởi vì đối với các báo cáo giải trình này đôi khi cần hàng loạt những chứng cứ kèm theo để chứng minh cho báo cáo. Việc có thêm các chứng cứ này sẽ làm cho báo cáo giải trình được rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn giúp cơ quan thụ lý đề nghị hưởng miễn trừ có thể xem xét báo cáo giải trình một cách chi tiết và chính xác hơn. Thực ra, Luật Cạnh tranh 2004 mặc dù không có quy định này, nhưng doanh nghiệp khi tiến hành nộp báo cáo giải trình cũng cần phải kèm theo các minh chứng của báo cáo để báo cáo của mình dễ hiểu và chi tiết hơn. Cho nên việc bổ sung thêm quy định này xét đến cùng cũng chỉ để quy định thêm hoàn thiện hơn. Ngoài ra, còn tránh việc các doanh nghiệp gửi các báo cáo giải trình mà không có các tài liệu chứng cứ, khi xem xét hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải yêu cầu doanh nghiệp giải thích, chứng minh thêm gây lãng phí thời gian và tài nguyên, dẫn đến việc thủ tục kéo dài.

Đối với loại tài liệu cuối cùng, mục hồ sơ số (6), *"Văn bản ủy quyền của các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cho bên đại diện (nếu có)"* đây là quy định được giữ lại từ Luật Cạnh tranh 2004. Theo quy định này có thể hiểu rằng, doanh

[82] Khoản 1 Điều 10 Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2020 quy định một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24/3/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

nghiệp khi thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ có thể không cần phải tự thực hiện thủ tục này mà ủy quyền cho một doanh nghiệp khác (cũng cùng tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đang đề nghị hưởng miễn trừ) làm bên đại diện để thực hiện việc nộp hồ sơ và phải có văn bản ủy quyền cho việc đại diện này (mục hồ sơ 6). Tuy có thể ủy quyền việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, nhưng các doanh nghiệp đã thực hiện việc ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các nội dung do bên được ủy quyền (bên đại diện nộp đơn thực hiện). Về vấn đề ủy quyền này, theo ý kiến của tác giả, đây là biện pháp để tránh việc các doanh nghiệp cùng tham gia một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cùng đề nghị hưởng miễn trừ, việc này sẽ làm phát sinh nhiều hồ sơ đối với một vụ việc, gây lãng phí một cách không cần thiết.

Nhìn chung, đối với các loại hồ sơ cần thiết phải nộp khi thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ Luật Cạnh tranh 2018 đã quy định tương đối cụ thể, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Các loại hồ sơ này doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận cạnh tranh có trách nhiệm phải chuẩn bị đúng và đầy đủ để nộp cho cơ quan thụ lý hồ sơ dùng làm cơ sở để cơ quan thụ lý hồ sơ xem xét, đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của đề nghị hưởng miễn trừ.

2.2.2.2 Thủ tục xem xét đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

a) Nộp và thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ được nêu ở trên, doanh nghiệp - người nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận và giải quyết. Căn cứ khoản 1 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu đề nghị hưởng miễn trừ của doanh nghiệp là Ủy ban cạnh tranh Quốc gia[83]. Theo quy định trước đây, cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét và thụ lý giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ là cơ quan quản lý cạnh tranh hay tên gọi chính xác là Cục quản lý cạnh tranh sau đó phải đề xuất ý kiến để Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định[84].

Theo đó, khi người nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ sẽ phải thực hiện bằng 02 con đường sau đây: Nộp trực tiếp tại Ủy ban cạnh tranh Quốc gia hoặc nộp qua đường bưu chính công ích (gửi thư qua bưu điện hoặc các dịch vụ vận chuyển khác); hiện nay thủ tục này chưa được phép triển khai nộp hồ sơ hoàn toàn qua trang dịch vụ công của Bộ công thương[85]. Đối với người thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, người nộp hồ sơ cần mang đầy đủ các

[83] Khoản 1 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018
[84] Khoản 1 Điều 30 Luật Cạnh tranh 2004
[85] Chi tiết xem thêm tại tldd số 4

hồ sơ, tài liệu theo quy định đến và giao cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận khi bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ thì bắt đầu tính thời hạn giải quyết. Sau khi nhận được hồ sơ do doanh nghiệp nộp, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thụ lý giải quyết. Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ[86]. Khi đó sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

Thứ nhất, hồ sơ do doanh nghiệp nộp chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Ủy ban cạnh tranh Quốc gia sau khi xem xét hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa hoàn thiện theo yêu cầu sẽ tiến hành ra Thông báo hướng dẫn cụ thể các nội dung cần bổ sung, thay đổi cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Thời hạn thực hiện việc bổ sung là 30 ngày kể từ ngày ra thông báo[87]. Trong thời hạn này, doanh nghiệp phải thực hiện việc bổ sung theo đúng hướng dẫn của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. Khi kết thúc thời hạn mà bên được yêu cầu không sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ.

Thứ hai, hồ sơ do doanh nghiệp nộp đã đầy đủ, hợp lệ. Ủy ban cạnh tranh Quốc gia sau khi xem xét hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đã hợp lệ theo yêu cầu sẽ tiến hành ra Thông báo cho người nộp hồ sơ biết hồ sơ đã hợp lệ. Sau đó người nộp hồ sơ phải tiến hành nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí[88]. Mức thu phí thẩm định hồ sơ theo quy định là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)[89] người nộp hồ sơ phải thực hiện nộp một lần đủ toàn bộ số tiền vừa nêu tại Ủy ban cạnh tranh Quốc gia[90] và không được hoàn lại trong mọi trường hợp[91]. Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ của doanh nghiệp được thụ lý kể từ ngày doanh nghiệp đã nộp đủ phí thẩm định hồ sơ theo quy định[92].

b) Xem xét giải quyết hồ sơ

Sau khi đã thụ lý hồ sơ, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm phải xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đã thụ lý[93]. Theo đó, Uỷ ban cạnh tranh Quốc gia căn cứ các hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp đã nộp nghiên cứu và đánh giá tính chính

[86] Khoản 2 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018
[87] Khoản 2 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018
[88] Khoản 3 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018
[89] Số 20, khoản 1 Điều 1 Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/06/2024 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
[90] Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
[91] Điểm b, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
[92] Khoản 4 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018
[93] Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia

xác, khách quan của từng loại tài liệu xem xét chúng đã phù hợp với các yêu cầu về điều kiện hưởng miễn trừ hay chưa, các báo cáo giải trình của doanh nghiệp có hợp lý và đúng quy định hay không. Tuy nhiên, do thời hạn tiếp nhận hồ sơ và xem xét thụ lý chỉ có 07 (bảy) ngày là quá ngắn, do vậy có thể khi tiếp nhận hồ sơ Ủy ban cạnh tranh Quốc gia chưa xem xét được toàn diện hồ sơ, mà sau khi thụ lý lại phát hiện hồ sơ có sai sót, thiếu hụt. Khi đó, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu người nộp hồ sơ tiến hành nộp bổ sung thêm thông tin, tài liệu cần thiết khác có liên quan đến dự định thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh[94] để tiến hành xem xét một cách chính xác và minh bạch hơn. Tuy nhiên ở giai đoạn này, việc bổ sung thông tin, tài liệu là không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể không bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia khi đó, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia sẽ căn cứ các hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp đã nộp để tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ[95]. Mặc dù không mang tính bắt buộc nhưng xét đến cùng việc bổ sung thông tin, tài liệu này giúp làm rõ hơn về hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ của doanh nghiệp, giúp cơ quan giải quyết đánh giá đúng và chính xác hơn về hồ sơ, từ đó có thể sẽ có kết quả thẩm định chính xác hơn, việc này là có lợi cho doanh nghiệp cho nên theo ý kiến của tác giả, việc bổ sung hồ sơ này vẫn nên được thực hiện nghiêm túc, bổ sung đúng và đầy đủ thông tin, tài liệu.

Trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có thể tham vấn thêm ý kiến của các cơ quan chuyên môn trong các lĩnh vực có liên quan để có thể hiểu rõ hơn đối với các hành vi, tài liệu, hồ sơ cũng như các báo cáo giải trình của doanh nghiệp[96]. Từ đó củng cố thêm cơ sở để xem xét, đánh giá hồ sơ của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. Và khi được tham vấn ý kiến, cơ quan chuyên môn cũng có trách nhiệm phải hỗ trợ, phối hợp trả lời các vấn đề tham vấn trong phạm vi chuyên môn của mình để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ. Thời hạn để thực hiện việc trả lời này là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. Ngoài việc trả lời bằng văn bản ra, các cơ quan được tham vấn còn phải cung cấp thêm các hồ sơ, chứng cứ liên quan đến nội dung được tham vấn giúp hỗ trợ thêm cho Ủy ban cạnh tranh Quốc gia trong quá trình giải quyết hồ sơ[97].

Các quy định về tham vấn ý kiến chuyên môn này đã tồn tại từ giai đoạn Luật Cạnh tranh 2004, song, do tính chất cần thiết và đúng đắn, đến nay chúng vẫn được giữ lại. Điều này thực ra rất dễ hiểu, Ủy ban cạnh tranh quốc gia tuy có trách nhiệm phải xem xét và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm của doanh nghiệp, tuy nhiên, đối với các tài liệu chuyên sâu trong các lĩnh vực đôi khi sẽ không mấy am hiểu, nếu tự mình đánh giá khi chưa đủ kiến thức về nó, có thể dẫn đến những kết quả sai lệch gây hậu quả nghiêm trọng. Những hậu quả nghiêm trọng

[94] Khoản 1 Điều 17 Luật Cạnh tranh 2018
[95] Khoản 2 Điều 17 Luật Cạnh tranh 2018
[96] Khoản 1 Điều 18 Luật Cạnh tranh 2018
[97] Khoản 2 Điều 18 Luật Cạnh tranh 2018

này có thể kể đến như: không chấp thuận cho hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận có lợi cho người tiêu dùng hoặc các thỏa thuận thỏa mãn các điều kiện tại Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018; hay ngược lại, chấp thuận cho hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận chưa thực sự đáp ứng các điều kiện được hưởng miễn trừ. Việc xem xét đánh giá các hồ sơ, tài liệu trong các lĩnh vực chuyên môn là rất quan trọng, do đó, việc chuyên môn thì nên giao cho chuyên gia. Ủy ban cạnh tranh quốc gia nên tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là chuyên gia trong lĩnh vực để có thể cho ra những câu trả lời, những kết luận chính xác nhất đối với các tài liệu được cung cấp. Từ đó, Ủy ban cạnh tranh quốc gia có thể đưa ra một kết luận chính xác nhất đối với hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, tranh gây nhầm lẫn, sai sót dẫn đến các hậu quả không mong muốn.

c) Thẩm quyền và thời hạn giải quyết hồ sơ

Về phần thẩm quyền giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, như đã trình bày qua các đoạn ở trên, Ủy ban cạnh tranh quốc gia là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ và cũng là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định cho phép hoặc không cho phép một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được hưởng quyền miễn trừ. Theo đó, khoản 1 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018 quy định: *"1. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định chấp thuận hoặc quyết định không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của Luật này; trường hợp không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ phải nêu rõ lý do*[98]." Theo quy định trước đây tại Luật Cạnh tranh 2004, thì thẩm quyền này thuộc về Bộ trưởng Bộ Thương mại[99] (sau là Bộ trưởng Bộ Công thương). Việc thay đổi thẩm quyền như vậy, theo ý kiến tác giả, đây là một điểm tiến bộ của Luật Cạnh tranh 2018. Bộ trưởng Bộ Thương mại (Bộ Công thương) có những chức năng nhiệm vụ riêng, việc quy định thêm thẩm quyền này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Bộ trưởng. Thêm vào đó, việc cơ cấu ra một cơ quan chuyên trách, có trách nhiệm riêng trong việc xử lý các vụ việc như thế này sẽ làm tăng tính chuyên môn, chuyên hóa trong bộ máy nhà nước, làm cho việc giải quyết các công việc được nhanh gọn, chính xác hơn. Ngoài ra, còn một điểm mới nữa trong quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018 đó là: *"trường hợp không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ phải nêu rõ lý do".* Việc nêu rõ lý do không chấp thuận hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ của doanh nghiệp là tất yếu. Bất kỳ ai cũng vậy, nếu như bị từ chối một vấn đề gì đó, thì họ cần được biết tại sao lại bị từ chối như vậy. Trong trường hợp này cũng tương tự, doanh nghiệp cần được biết lý do vì sao hồ sơ của mình lại không được chấp thuận, do không đáp ứng điều kiện hưởng miễn trừ; do báo cáo giải trình sai sự thật, hay không phù hợp;… Để doanh nghiệp hiểu được họ sai ở đâu, có thể khắc phục không hay phải từ bỏ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đó. Nên việc nêu rõ

[98] Khoản 1 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018
[99] Khoản 1 Điều 34 Luật Cạnh tranh 2004

lý do trong quyết định không chấp thuận hưởng miễn trừ là một điều hiển nhiên và cần thiết. Tuy vậy, Luật Cạnh tranh 2004 lại thiếu sót quy định này.

Về thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, thời hạn này được quy định là 60 ngày kể từ ngày hồ sơ đề nghị được thụ lý[100]. Đối với các hồ sơ có tính chất phức tạp, thời hạn nói trên có thể được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Việc gia hạn phải được thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày hết thời hạn ra quyết định[101]. Thời hạn giải quyết này giống với quy định của Luật Cạnh tranh 2004. Tuy nhiên, việc gia hạn thời gian lại được quy định rút ngắn lại thành *"không quá 30 ngày"* so với quy định cũ là *"không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi ngày"*[102]. Có thể thấy được, việc tạo ra một cơ quan chuyên trách như Ủy ban cạnh tranh quốc gia làm cho việc giải quyết hồ sơ trở nên nhanh gọn, chính xác hơn, dẫn đến việc rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ, đặc biệt là đối với các hồ sơ nhiều tình tiết, phức tạp. So với trước đây, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, Bộ trưởng đã mang rất nhiều trách nhiệm quan trọng khác, do vậy thời gian xử lý hồ sơ là hạn chế, việc xem xét các báo cáo cũng mất nhiều thời gian và tinh lực do đó, cần nhiều thời gian hơn để có thể xem xét và đánh giá hồ sơ cho chính xác. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Thương mại có thể gia hạn thời hạn giải quyết được tối đa lên tới 60 ngày. Như vậy, thời gian giải quyết một hồ sơ theo quy định tại Luật Cạnh tranh 2004 có thể kéo dài đến 120 ngày kể từ ngày thụ lý so với 90 ngày theo quy định hiện tại.

2.2.2.3 Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Sau quá trình xem xét và thẩm định đối với hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ của doanh nghiệp, Ủy ban cạnh tranh quốc gia có trách nhiệm trả lời cho doanh nghiệp biết về kết quả của quá trình giải quyết hồ sơ. Kết quả đó là một quyết định cho hoặc không cho hưởng miễn trừ. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban cạnh tranh quốc gia sẽ ban hành Quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải được gửi cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định[103]. Theo quy định, Quyết định phải bao gồm những nội dung sau đây:

Thứ nhất, thông tin của người được hưởng miễn trừ. Một quyết định khi được ban hành cần thiết phải nêu rõ được đối tượng của quyết định đó. Theo quy định, trong quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cần nêu rõ *"Tên, địa chỉ của các bên tham gia thỏa thuận*[104]" tức là doanh nghiệp nào được hưởng

[100] Khoản 2 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018
[101] Khoản 3 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018
[102] Khoản 2 Điều 34 Luật Cạnh tranh 2004
[103] Khoản 2 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018
[104] Điểm a, khoản 1 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018

quyền miễn trừ. Theo quy định này ta cũng có thể hiểu, khi một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đã đủ điều kiện để được miễn trừ, thì tất cả các bên tham gia trong thỏa thuận đó được nêu lên, tức là các bên này đều được miễn trừ cùng với nhau dù cho có hay không nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Bởi vì, trong bộ hồ sơ nộp đề nghị hưởng miễn trừ, cụ thể hơn là tại Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia ban hành tại mục 1 cần phải nêu thông tin các bên dự định tham gia thỏa thuận[105]. Điều này có điểm khác với quy định cũ, theo Luật Cạnh tranh 2004 thì quyết định cần có *"Tên, địa chỉ của các bên được chấp thuận thực hiện hành vi"*[106]. Về mặt câu từ, thì theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004, thì chỉ cần nêu các bên được chấp thuận thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, hay nói cách khác là chỉ cần nêu các bên được hưởng miễn trừ; còn theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, thì quyết định sẽ nêu toàn bộ các bên tham gia thỏa thuận. Nếu đặt bên cạnh so sánh 02 quy định này, người đọc có thể hiểu là theo quy định mới, chỉ cần một bên trong thỏa thuận nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ và trong đơn có nêu tên của các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thì các bên được nêu trong đơn đều sẽ được hưởng miễn trừ trong phạm vi của quyết định được hưởng miễn trừ. Còn theo quy định cũ thì bên nào được chấp thuận thì mới được hưởng miễn trừ. Điều này cho thấy rằng, theo quy định mới, bản chất của việc miễn trừ này là miễn trừ cho thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và các doanh nghiệp là đối tượng thực hiện thỏa thuận nên đều sẽ được miễn trừ trách nhiệm khi thực hiện các thỏa thuận này. Ngược lại, theo quy định cũ, quyết định miễn trừ là miễn trừ cho doanh nghiệp thực hiện hành vi tức là chỉ khi doanh nghiệp đó thực hiện thỏa thuận đó thì mới được miễn trừ còn doanh nghiệp khác thực hiện thỏa thuận đó thì lại không.

Thứ hai, Nội dung của thỏa thuận được thực hiện[107] (được miễn trừ). Trong quyết định cho hưởng miễn trừ cần nêu rõ được nội dung của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được miễn trừ, nội dung này thể hiện rõ các hành vi nào mà các doanh nghiệp khi thực hiện sẽ không chịu trách nhiệm dù có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, xóa bỏ cạnh tranh. Nội dung này thể hiện rõ giới hạn mà Ủy ban cạnh tranh cho phép một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm như thế nào có thể được thực hiện. Nội dung của thỏa thuận này có thể là toàn bộ các nội dung mà các bên đã dự thảo ban đầu trong đơn đề nghị gửi Ủy ban cạnh tranh Quốc gia hoặc cũng có thể không toàn bộ chỉ một phần các thỏa thuận thỏa mãn điều kiện để hưởng miễn trừ. Tại quy định này chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về nội dung của thỏa thuận được thực hiện được nêu trong quyết định phải như thế nào, theo ý tác giả đây là một thiếu sót khá quan trọng, cần được giải thích làm rõ thêm.

Thứ ba, Điều kiện và nghĩa vụ của các bên tham gia thỏa thuận. Nội dung này cho doanh nghiệp biết được, các nội dung được thực hiện đã nêu bên trên, doanh nghiệp đã

[105] Xem thêm tại mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ - Phụ lục I
[106] Điểm a, khoản 1 Điều 35 Luật Cạnh tranh 2004
[107] Điểm b, khoản 1 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018

được cho phép thực hiện nhưng khi và chỉ khi đáp ứng được những điều kiện và nghĩa vụ nhất định. Các điều kiện và nghĩa vụ ở đây có thể bao hàm nhưng nhiều hơn các điều kiện để cho một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được miễn trừ theo quy định tại Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 tùy theo ý chí của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia khi xem xét thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ cũng như một số cam kết của các bên tham gia thỏa thuận đã nêu trong dự thảo khi xây dựng thỏa thuận. Về các nghĩa vụ cũng tương tự như vậy Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có thể quy định thêm các nghĩa vụ cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp buộc phải thực hiện các nghĩa vụ đó nếu muốn được hưởng miễn trừ. Các nghĩa vụ này có thể là nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước, nghĩa vụ đối với người lao động, nghĩa vụ đối với người tiêu dùng,… có rất nhiều loại nghĩa vụ có thể sẽ được quy định.

Thứ tư, cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, thời hạn miễn trừ. Cũng giống như một văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định cho hưởng miễn trừ cũng phải có thời hạn hiệu lực của nó. Quyết định cho hưởng miễn trừ chính là sẽ quy định cụ thể một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm sẽ được hưởng miễn trừ trong bao lâu, bắt đầu từ thời gian nào, kết thúc khi nào. Theo quy định của pháp luật, một quyết định cho hưởng miễn trừ thông thường sẽ có thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định[108]. Thời hạn này còn có thể sẽ được gia hạn thêm nếu như có đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận. Mỗi lần có thể gia hạn thêm tối đa là 05 năm và Ủy ban cạnh tranh quốc gia sẽ ban hành Quyết định tiếp tục hưởng miễn trừ. Quy định về thời gian là một trong những điểm mới tiến bộ của Luật Cạnh tranh 2018, trước đây, Luật Cạnh tranh 2004 tuy rằng có đề cập đến thời hạn của Quyết định cho hưởng miễn trừ[109] nhưng lại không có bất kỳ quy định hay hướng dẫn nào đề cập về thời hạn này, do đó, theo quy định của luật cũ, chúng ta có thể hiểu là, việc xác định thời hạn hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người ban hành quyết định. Theo đánh giá của tác giả, việc quy định thời hạn là 05 năm là hợp lý bởi vì:

Một là, miễn trừ chỉ mang tính tạm thời. Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ được phép trong một khoảng thời gian nhất định, không phải vĩnh viễn. Sau 5 năm, cần phải đánh giá lại tác động và hiệu quả của thỏa thuận để xem liệu có nên tiếp tục gia hạn miễn trừ hay không.

Hai là, việc quy định thời hạn 05 năm giúp cơ quan quản lý cạnh tranh có thể theo dõi và điều chỉnh kịp thời. Thời hạn 5 năm cho phép cơ quan quản lý cạnh tranh có thể theo dõi, đánh giá lại các tác động và điều kiện hưởng miễn trừ của các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, từ đó điều chỉnh các quy định miễn trừ nếu cần thiết. Tránh tình trạng các thỏa thuận được miễn trừ vô thời hạn, gây cản trở cạnh tranh lâu dài.

[108] Khoản 3 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018
[109] Điểm c, khoản 1 Điều 35 Luật Cạnh tranh 2004

Ba là, thị trường và quy định của pháp luật cũng cần tính linh hoạt và thích ứng. Thị trường và môi trường cạnh tranh luôn thay đổi, nên cần có sự điều chỉnh phù hợp mà một khi thị trường và môi trường cạnh tranh - quan hệ xã hội cốt yếu của luật cạnh tranh có sự thay đổi, pháp luật về cạnh tranh cũng cần phải có sự thay đổi điều chỉnh theo. Do đó, thời hạn 5 năm tạo sự linh hoạt để cập nhật, sửa đổi các quy định miễn trừ khi cần thiết.

Song song đó, trong thời gian 90 ngày trước khi thời hạn hưởng miễn trừ kết thúc khi có đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận, nếu xét thấy thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vẫn còn phù hợp với quy định, thỏa mãn các điều kiện hưởng miễn trừ và thật sự mang lại những lợi ích thực tế, Ủy ban cạnh tranh quốc gia vẫn có thể gia hạn thêm thời hạn cho hưởng miễn trừ[110]. Về điểm này, Luật Cạnh tranh 2004 không đề cập đến. Nhìn chung lại, về thời hạn cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, Luật Cạnh tranh 2018 đã quy định rõ hơn về thời hạn là 05 năm để có thể tiến hành đánh giá lại tác động, đối chiếu lại quy định theo thị trường. Tuy nhiên cũng không hạn chế thời hạn được hưởng miễn trừ tối đa nếu thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm vẫn đáp ứng được quy định về các điều kiện hưởng miễn trừ thì thỏa thuận đó có thể hưởng miễn trừ lâu dài.

Khi các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã được Ủy ban cạnh tranh Quốc gia chấp thuận cho hưởng miễn trừ, họ có thể ngay lập tức thực hiện thỏa thuận đó. Việc nhận được quyết định cho hưởng miễn trừ từ Ủy ban cạnh tranh đồng nghĩa với việc các bên đã đáp ứng được các điều kiện và yêu cầu pháp lý cần thiết. Các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được phép thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm mà không bị coi là vi phạm luật cạnh tranh. Tuy nhiên, các bên vẫn phải tuân thủ các điều kiện và giới hạn được nêu trong quyết định miễn trừ của Ủy ban cạnh tranh. Việc vi phạm các điều kiện này có thể dẫn đến việc bị bãi bỏ quyết định miễn trừ và các hình phạt pháp lý khác. Theo đó, Điều 22 Luật Cạnh tranh 2018 quy định: "*1. Các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này chỉ được thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sau khi có quyết định hưởng miễn trừ quy định tại Điều 21 của Luật này. 2. Các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được hưởng miễn trừ phải thực hiện đúng quyết định hưởng miễn trừ quy định tại Điều 21 của Luật này.*" Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện các thỏa thuận hạn chế bị cấm trước khi có quyết định cho hưởng miễn trừ sẽ bị xử phạt từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh[111], ngoài ra còn phải chịu các hình phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về

[110] Khoản 3 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018

[111] Khoản 1 Điều 24 Nghị định 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/09/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

cạnh tranh; Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm[112] và còn phải chịu trách nhiệm "Khôi phục lại tình trạng ban đầu"[113] theo quy định của pháp luật.

Quyết định hưởng miễn trừ có thể sẽ bị bãi bỏ trong các trường hợp sau đây[114]:

Thứ nhất, điều kiện miễn trừ đã không còn. Các điều kiện tại khoản 1 Điều 14 Luật Cạnh tranh 2018 là điều kiện căn bản để một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được Nhà nước cho phép thực hiện mặc dù thỏa thuận đó gây hại đối với cạnh tranh trên thị trường, các điều kiện này cũng cơ sở của quyết định cho hưởng miễn trừ. Cho nên, khi các điều kiện này đã không còn tồn tại, hay không còn đáp ứng thì hiển nhiên thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm sẽ mặc nhiên không còn được miễn trừ, dẫn đến Quyết định cho hưởng miễn trừ cũng phải bị bãi bỏ. Trong trường hợp các điều kiện được hưởng miễn trừ không còn, bên được hưởng miễn trừ có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để ra quyết định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ[115].

Thứ hai, phát hiện có sự gian dối trong việc đề nghị hưởng miễn trừ. Sau khi đã ra Quyết định đề nghị hưởng miễn trừ, Ủy ban cạnh tranh quốc gia vẫn có thể xem xét lại các hồ sơ mà các bên tham gia thỏa thuận đã nộp ban đầu khi đề nghị hưởng miễn trừ. Trường hợp phát hiện các hồ sơ nói trên là gian dối, sai sự thật, thì cho dù thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đó vẫn còn đáp ứng các điều kiện hưởng miễn trừ thì Ủy ban cạnh tranh Quốc gia vẫn có thể bãi bỏ Quyết định cho hưởng miễn trừ đã ban hành. Thông thường sự gian dối trong đề nghị hưởng miễn trừ sẽ là Báo cáo giải trình sai sự thật hoặc không được xây dựng theo đúng quy định; Cố ý sử dụng các hồ sơ, tài liệu, số liệu giả hoặc không đầy đủ, không chính xác để cung cấp cho Ủy ban cạnh tranh Quốc gia; Cung cấp thông tin giả về việc đáp ứng các điều kiện hưởng miễn trừ;…. Sự gian dối này dẫn đến việc Ủy ban cạnh tranh Quốc gia thẩm định, đánh giá sai lệch về hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, từ đó ra Quyết định cho hưởng miễn trừ không phù hợp.

Thứ ba, doanh nghiệp được hưởng miễn trừ vi phạm các điều kiện, nghĩa vụ để được hưởng miễn trừ trong quyết định hưởng miễn trừ. Như đã đề cập bên trên, trong Quyết định đề nghị hưởng miễn trừ sẽ quy định những điều kiện, nghĩa vụ của các bên tham gia thỏa thuận[116], đây là những điều kiện, nghĩa vụ mà các doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ khi thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm để được miễn trừ. Hiển nhiên, khi phát hiện các bên vi phạm các điều kiện và/hoặc không thực hiện đầy

[112] Khoản 2 Điều 24 Nghị định 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/09/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
[113] Khoản 3 Điều 24 Nghị định 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/09/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
[114] Khoản 1 Điều 23 Luật Cạnh tranh 2018
[115] Khoản 2 Điều 23 Luật Cạnh tranh 2018
[116] Điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018

đủ các nghĩa vụ Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có quyền căn cứ vào đó để bãi bỏ Quyết định hưởng miễn trừ.

Thứ tư, Quyết định hưởng miễn trừ dựa trên thông tin, tài liệu không chính xác về điều kiện được hưởng miễn trừ. Trường hợp này khá tương tự với trường hợp thứ hai, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia sẽ thẩm định hồ sơ dựa trên các thông tin, tài liệu do người nộp hồ sơ cung cấp, tuy nhiên, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia còn phải tự thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác thẩm định hồ sơ hoặc lấy ý kiến tham vấn từ các cá nhân, tổ chức chuyên môn khác. Trong các tài liệu hồ sơ đó, có thể sẽ có những tài liệu không chính xác dẫn đến việc Ủy ban cạnh tranh Quốc gia thẩm định, đánh giá sai hồ sơ và ra Quyết định hưởng miễn trừ một cách không chính xác. Khi phát hiện tình trạng như vậy, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có quyền ra Quyết định bãi bỏ Quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Cả trường hợp thứ tư và trường hợp thứ hai đều do những sai sót trong các hồ sơ, tài liệu trong quá trình thẩm định gây ra. Tuy nhiên, ở trường hợp thứ hai, sự sai sót trong các hồ sơ, tài liệu là do người nộp hồ sơ cố ý, đã có ý chí thực hiện việc gian lận, gian dối khi thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Còn tại trường hợp thứ tư này, những sai sót có thể đến từ các tài liệu mà Ủy ban cạnh tranh Quốc gia tự thu thập được hay các tài liệu mà Ủy ban cạnh tranh Quốc gia tham vấn từ các cá nhân, tổ chức khác hoặc cũng có thể là Ủy ban cạnh tranh Quốc gia tự đánh giá sai, tự hiểu lầm các tài liệu, hồ sơ mà người nộp đơn đề nghị cung cấp. Tóm lại ở trường hợp thứ tư này, phần lỗi không thuộc về người nộp hồ sơ, đây là điểm khác biệt giữa trường hợp thứ hai và thứ tư.

Tương tự như quyết định hưởng miễn trừ, Quyết định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ cũng phải được gửi cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định[117].

Ngoài ra, Luật Cạnh tranh 2018 còn có một điểm mới tại quy định này, đó là việc ghi nhận quyền khiếu nại, khởi kiện của người nộp hồ sơ. Tại khoản 4 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018 quy định như sau: *"Trường hợp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vi phạm quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ, doanh nghiệp có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật"*[118]. Mặc dù, quyền khiếu nại, khởi kiện của người nộp đơn luôn tồn tại, dù cho có quy định hay không, song, việc ghi nhận trực tiếp quyền này vào luật thể hiện sự tiến bộ của Luật cạnh tranh mới, khẳng định lại quyền của người nộp đơn và cũng thể hiện hơn sự bình đẳng, dân chủ trong quy định. Tại Luật Cạnh tranh 2004, cũng có quy định về quyền khiếu nại của người nộp đơn, song, quyền khiếu nại chỉ áp dụng đối với quyết định cho hưởng miễn

[117] Khoản 3 Điều 23 Luật Cạnh tranh 2018
[118] Khoản 4 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018

trừ hoặc không cho hưởng miễn trừ, quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ[119]. Có thể nhận thấy, quy định của Luật cạnh tranh mới mang tính bao quát và đầy đủ hơn, người nộp đơn có thể khiếu nại, khởi kiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình thụ lý, xem xét và giải quyết đối với hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết,… Dựa trên câu chữ của quy định ta có thể hiểu rằng: theo Luật Cạnh tranh 2004, khi đã thụ lý giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ và quá trình xử lý đã kết thúc bằng một quyết định cho hoặc không cho hưởng miễn trừ, doanh nghiệp mới có quyền khiếu nại đối với quyết định đó. Còn đối với quy định tại Luật Cạnh tranh 2018, người nộp đơn có quyền khiếu nại ở bất kỳ giai đoạn nào ví dụ: khiếu nại về thời hạn xem xét thụ lý đơn, khiếu nại về việc trả hồ sơ không đúng quy định, khiếu nại về thời hạn giải quyết quá 60 ngày mà không có văn bản gia hạn hay chưa ra quyết định,… Từ đó có thể nói, đối với việc ghi nhận quyền này, quy định tại Luật Cạnh tranh 2018 là toàn diện và đầy đủ hơn.

2.2.2. Thực trạng và hướng hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Có thể nhìn nhận rằng, các quy định của Luật Cạnh tranh 2018 về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã hoàn thiện và đáp ứng được nhiệm vụ của nó. Song, việc áp dụng vào thực tế lại rất hạn chế. Do vậy, cần xem xét lại những tồn tại trong quy định để có hướng điều chỉnh kịp thời, giúp các quy định này được ứng dụng rộng rãi hơn và mang tính thực thi cao hơn.

2.2.2.1 Về hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ

Thứ nhất, về Đơn theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành[120] - Đơn đề nghị hưởng miễn trừ của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia[121]. Các thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn còn khá rườm rà, phức tạp, trong khi đã phải nộp các tài liệu đính kèm có các thông tin đó. Xem xét lại các nội dung trong mẫu đơn này, tác giả nhận thấy, còn một số thông tin có thể lược bớt đi, chủ yếu là các thông tin của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận. Trong mẫu đơn yêu cầu các doanh nghiệp cần phải có các thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa); Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có); Tên doanh nghiệp viết tắt; Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc văn bản tương đương); Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp,… Theo tác giả đây là những nội dung có thể lược bớt bởi vì tại mục hồ sơ số (3), Doanh nghiệp đã phải nộp Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận

[119] Điều 38 Luật Cạnh tranh 2004
[120] Điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018
[121] Cổng thông tin điện tử về thủ tục hành chính - Bộ Công Thương, Truy cập 25/04/2024, từ https://dichvucong.moit.gov.vn/VdxpTTHCOnlineDetail.aspx?DocId=444

hạn chế cạnh tranh bị cấm; bản sao Điều lệ của hiệp hội ngành, nghề đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có sự tham gia của hiệp hội ngành, nghề.

Ngoài ra, mẫu đơn còn yêu cầu phải kê khai đầy đủ thông tin của toàn bộ các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận, nếu như bắt buộc phải nêu hết các thông tin như vậy sẽ dẫn đến việc đơn bị dài dòng, lãng phí. Thêm vào đó, các thông tin này có thể sẽ không chính xác đối đối tượng tham gia thỏa thuận là hiệp hội ngành, nghề. Đây cũng là một điểm cần xem xét lại. Do đó, tác giả kiến nghị, tại mục khai thông tin trong mẫu đơn này cần cân nhắc rút gọn lại, chẳng hạn như chỉ cần: Tên doanh nghiệp/Hiệp hội ngành nghề viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa); Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có); Mã số doanh nghiệp và Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (tên, chức vụ). Các thông tin còn lại hoàn toàn có thể tìm được tại mục hồ sơ số (3). Ngoài ra, cần bổ sung thêm Thông tin về việc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ (nếu có) để phù hợp với quy định tại mục hồ sơ số (6). Việc bổ sung thông tin về việc ủy quyền này sẽ giúp cho đơn vị phụ trách tiếp nhận hồ sơ dễ dàng xác định được việc ký, đóng dấu xác nhận là đã hợp lệ hay chưa.

Thứ hai, về Dự thảo nội dung thỏa thuận giữa các bên[122] (mục hồ sơ số 2). Mục hồ sơ số (2) này là một trong những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018, đối với hồ sơ miễn trừ trước đây chưa có quy định về loại hồ sơ này. Do là quy định mới, vì vậy nó vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể, làm rõ, cũng như giải thích chi tiết. Và một khi không có sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc cung cấp tài liệu này khi thực hiện thực tế sẽ rất khó khăn, không thống nhất, người nộp hồ sơ thì không biết phải nộp như thế nào, người tiếp nhận xử lý thì không có tiêu chí để so sánh, kiểm tra. Điển hình như khi nộp bản "Dự thảo nội dung thỏa thuận giữa các bên" thì như thế nào là một bản dự thảo?; Chỉ cần ghi chép lại nội dung chính của thỏa thuận hay cần hoàn chỉnh về hình thức văn bản?; Cần nộp dạng văn bản hay cũng cho phép nội dung ghi âm, ghi hình, màn hình tin nhắn hay các nội dung chứng từ điện tử, số hóa,…?; Cần thiết có sự xác nhận của các bên tham gia hay không? Có cần xem xét cụ thể đến mức ghi nhận ý kiến chi tiết của các bên hay không? Đây cũng là một vấn đề mà các nhà làm luật cần cân nhắc để ra một hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ xin miễn trừ có thể dễ dàng thực hiện. Do đó, tác giả kiến nghị, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia nên có một hướng dẫn chi tiết cho loại tài liệu này.

Thứ ba, về Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; bản sao Điều lệ của hiệp hội ngành, nghề đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có sự tham gia của hiệp hội ngành, nghề[123], còn thiếu quy định về loại hồ sơ tương tự đối với cá nhân kinh doanh. Nếu như xem xét kỹ lại về khái niệm doanh nghiệp của Luật Cạnh tranh 2018 thì, doanh nghiệp lại được hiểu bao hàm theo nghĩa rộng và bao

[122] Điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018
[123] Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018

hàm luôn cả đối tượng "cá nhân kinh doanh"[124]. Vậy thì vấn đề lại được đặt ra, đối với cá nhân kinh doanh, khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thì giấy tờ tương đương ở đây là loại giấy tờ nào. Bởi vì, nếu là doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy tờ pháp lý chính xác nhất để có thể xem xét thông tin và tư cách pháp lý của doanh nghiệp. Đối với hiệp hội ngành, nghề (bao gồm hiệp hội ngành hàng và hiệp hội nghề nghiệp) thì cũng đã có quy định về loại giấy tờ tương đương để thay thế đó là Điều lệ của hiệp hội ngành, nghề đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có sự tham gia của hiệp hội ngành, nghề. Còn đối với cá nhân kinh doanh thì việc nộp một loại giấy tờ tương đương để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ có vẻ như lại gặp rắc rối, bởi vì cá nhân kinh doanh được pháp luật thừa nhận và cho phép, phải nộp thuế đầy đủ tuy nhiên lại không cần phải đăng ký kinh doanh. Tác giả cho rằng, cần có hướng dẫn cụ thể đối với điểm này. Cá nhân có giấy tờ tùy thân hợp pháp là Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu,… tuy nhiên nếu dùng các giấy tờ này để bổ sung vào hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thì lại có vẻ như không phù hợp. Bởi vì thông qua những thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét và đánh giá được tác động gây hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nhưng đối với cá nhân kinh doanh nếu tại mục hồ sơ số (3) này thay thế bằng giấy tờ tùy thân thì chỉ có thể nhận biết được cá nhân kinh doanh đó là ai chứ không thể đánh giá được khả năng tác động gây hạn chế cạnh tranh. Có những trường hợp một số cá nhân kinh doanh nắm giữ những tài liệu, bí quyết hoặc có những mối quan hệ về lợi ích và chúng có thể gây ảnh hưởng đến cạnh tranh một cách rất nghiêm trọng.

Thứ tư, về Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng các điều kiện để được hưởng miễn trừ kèm theo chứng cứ để chứng minh[125], chưa có hướng dẫn cụ thể về hình thức và nội dung của báo cáo giải trình. Nếu là báo cáo giải trình, thì cần phải có quy định cụ thể về nội dung, hình thức của nó, hay quy định như hiện tại để cho các doanh nghiệp tự do hơn trong việc thực hiện báo cáo này, tránh gò bó, quy định quá nhiều. Theo ý kiến tác giả, việc không có quy định về nội dung, hình thức của báo cáo như hiện nay dễ dàng dẫn đến việc người nộp hồ sơ không biết phải làm báo cáo này như thế nào. Khi các doanh nghiệp tự ý làm như vậy sẽ dẫn đến việc Ủy ban cạnh tranh Quốc gia khó xem xét và đánh giá được báo cáo, phải nhờ đến tham vấn ý kiến chuyên môn, điều này gây kéo dài thời gian của quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ. Trước đây, đã từng có quy định cho Báo cáo giải trình trong Nghị định 116/2005/NĐ-CP, tại khoản 1 điều 40 quy định như sau: *"Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh phải được thực hiện dưới hình thức đề án nghiên cứu khả thi do tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công*

[124] Khoản 1 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2018
[125] Điểm đ Khoản 2 Điều 15 Luật Cạnh tranh 2018

nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 thực hiện hoặc đánh giá". Theo quy định này, báo cáo giải trình được quy định cụ thể về hình thức là "*đề án nghiên cứu"* và phải do "*tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000"* thực hiện. Hiện nay, Nghị định 116/2005/NĐ-CP đã hết hiệu lực, tuy nhiên hướng dẫn này vẫn là một gợi ý để có thể xem xét hướng dẫn cho quy định mới theo.

2.2.2.2 Về thủ tục xem xét đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

a) Về quy trình nộp và thụ lý hồ sơ

Đối với quy trình nộp và thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, có một số tồn tại cần khắc phục và tác giả có những kiến nghị như sau:

Thứ nhất, cần xác định rõ thời gian tiếp nhận Ủy ban cạnh tranh quốc gia tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ là mốc thời gian bắt đầu cho toàn bộ quá trình thụ lý và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Do đó, việc xác định rõ thời gian này là một cơ sở để người nộp hồ sơ theo dõi, nắm tình hình hình hồ sơ, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cũng cần phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định về thời gian khi giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Theo ý kiến của tác giả, cần có một quy định/một bằng chứng dùng để xác định thời gian tiếp nhận hồ sơ này. Để có bằng chứng chứng minh cho việc giao nhận hồ sơ, cần thiết có một loại giấy tờ nào đó xác nhận việc giao nhận này như Biên bản giao nhận, Xác nhận nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Ủy ban Cạnh tranh quốc gia hoặc Thông báo tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. Khi đó, mốc thời gian được ghi trên các giấy tờ này được xác định là thời gian bắt đầu tính các thời hiệu giải quyết hồ sơ theo quy định. Đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu chính công ích, người nộp hồ sơ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi đến địa chỉ của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia thông thường sẽ do bộ phận văn thư của cơ quan tiếp nhận và ký xác nhận nhận thư với đơn vị giao thư. Khi đó thời hạn sẽ được tính từ ngày bộ phận văn thư của cơ quan tiếp nhận nhận được thư và ký xác nhận. Việc xác định ngày thư đã gửi thành, hiện nay, mọi người có thể dễ dàng tra cứu được báo phát bưu gửi đối với bưu phẩm của mình trên website của đơn vị giao thư mà họ đã gửi hoặc có thể đăng ký thêm dịch vụ báo phát tại đơn vị giao thư, khi thư đã được gửi thành sẽ có báo phát gửi về cho người gửi.

Thứ hai, về thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ do doanh nghiệp nộp chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo bằng văn bản các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung để các bên sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Khi kết thúc thời hạn

mà bên được yêu cầu không sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ[126]. Tại quy định này xuất hiện một vấn đề là thời hạn sửa đổi bổ sung hồ sơ là 30 ngày và người nộp đơn buộc phải hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời gian này mà không thể gia hạn. Theo ý kiến tác giả, việc quy định thời gian 30 ngày là quá ngắn và cứng nhắc. Trong trường hợp hồ sơ cần bổ sung là các hồ sơ, tài liệu có sẵn hay các sửa đổi, bổ sung nhỏ thì thời gian này sẽ đủ. Tuy nhiên, nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung là Báo cáo giải trình thì thời gian này là không đủ. Việc xây dựng một báo cáo giải trình trong 30 ngày là rất khó khăn và sẽ không đáng tin cậy. Do vậy, cần cân nhắc điều chỉnh kéo dài thời gian này hoặc cho phép người nộp hồ sơ có thể xin phép gia hạn với số lần hạn chế như một hoặc hai lần, hoặc một số ngày nhất định. Ngoài ra, thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ cần được xác định kể từ ngày người nộp hồ sơ nhận trực tiếp Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ tại Ủy ban cạnh tranh Quốc gia hoặc ngày Thông báo được gửi đến địa chỉ trụ sở của người nộp hồ sơ một cách hợp lệ, không tính thời gian vận chuyển của đơn vị vận chuyển.

Thứ ba, về vấn đề nộp chi phí thẩm định. Theo quy định: *"Sau khi nhận được thông báo hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, bên nộp hồ sơ phải nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí"*[127]. Tuy nhiên, việc nộp chi phí thẩm định là bao nhiêu tiền, hình thức nộp tiền, thời gian, địa điểm nộp tiền và khi nộp xong cần thông báo với Ủy ban cạnh tranh Quốc gia như thế nào. Do chưa có quy định về biểu mẫu của thông báo này nên chưa thể biết được các nội dung vừa nêu có được đưa vào thông báo hay không. Theo ý kiến tác giả, giống như quy trình nộp tạm ứng chi phí tố tụng tại Tòa án, việc nộp chi phí cần có một thông báo riêng của Ủy ban cạnh tranh quốc gia ban hành và giao cho người nộp hồ sơ để thực hiện. Theo đó, thông báo nộp phí thẩm định hồ sơ phải bao gồm các nội dung như sau: Số tiền nộp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; Hình thức nộp: trực tiếp tại Ủy ban cạnh tranh Quốc gia hoặc chuyển khoản thì cần có thông tin nhận chuyển khoản; Thời hạn nộp phí; Hậu quả của việc không nộp phí. Ví dụ: Người nộp hồ sơ phải nộp phí trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này. Trường hợp không nộp đúng quy định, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia sẽ trả lại hồ sơ theo quy định.

Thứ tư, về thủ tục thụ lý hồ sơ giải quyết. Theo quy định của Luật cạnh tranh, ngay sau khi bên nộp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định hồ sơ[128] và lúc này, sẽ bắt đầu tính thời hạn cho việc giải quyết hồ sơ đối với Ủy ban cạnh tranh Quốc gia. Như vậy, cần thiết phải có một văn bản hoặc một bằng chứng, chứng cứ để xác định mốc thời gian này. Chẳng hạn như, ngay sau khi nhận được phí thẩm định hồ sơ của người nộp hồ sơ, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia ban hành thông báo thụ lý và nêu rõ thời

[126] Khoản 2 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018
[127] Khoản 3 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018
[128] Khoản 4 Điều 16 Luật Cạnh tranh 2018

hạn giải quyết hồ sơ; hoặc người nộp hồ sơ cần lưu giữ lại biên lai nộp tiền hoặc thông tin chuyển khoản để làm bằng chứng xác định mốc thời gian thụ lý nếu không có thông báo của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia mà áp dụng theo Luật. Tuy nhiên, theo ý kiến của tác giả, nên ban hành một thông báo thụ lý để xác định rõ thời gian và cũng để thông báo rõ cho người nộp hồ sơ là hồ sơ của doanh nghiệp đang được xem xét, giải quyết theo quy định, tránh gây tranh cãi.

b) Về quá trình xem xét và giải quyết hồ sơ

Về quy trình xem xét và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, có một số tồn tại cần khắc phục và tác giả có những kiến nghị như sau:

Thứ nhất, về vấn đề yêu cầu bổ sung tin, tài liệu khác có liên quan. Theo quy định: *"1. Sau khi thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu bên nộp hồ sơ bổ sung thông tin, tài liệu cần thiết khác có liên quan đến dự định thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. 2. Trường hợp bên được yêu cầu không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, quyết định trên cơ sở thông tin, tài liệu đã có"*[129]. Tại quy định này, tồn tại một số vấn đề như sau:

Một là, việc yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm thông tin, tài liệu được thực hiện dưới hình thức nào. Hiện nay, chưa có vụ việc phát sinh thực tế cho nên quy định này chưa được hướng dẫn, cũng như làm rõ. Những việc thiếu khuyết hướng dẫn có thể sẽ làm quy định này được áp dụng sai lệch đi. Theo ý kiến tác giả, việc yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm thông tin, tài liệu cũng cần được thực hiện tương tự như quy trình yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu trước thụ lý. Cần ra thông báo, ấn định thời gian, và nêu rõ cần bổ sung thêm thông tin, tài liệu gì. Nêu rõ hậu quả khi doanh nghiệp không thực hiện bổ sung.

Hai là, việc bổ sung thông tin, tài liệu sẽ phải mất thời gian để thực hiện. Vậy, thời gian này có tính vào thời gian giải quyết hồ sơ hay không. Vốn dĩ ban đầu, khi Ủy ban cạnh tranh Quốc gia tiến hành thụ lý hồ sơ, tức là đã xác nhận hồ sơ là đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu bổ sung thêm thông tin, tài liệu là do Ủy ban cạnh tranh Quốc gia yêu cầu thêm. Việc yêu cầu bổ sung thông tin sau khi đã ra thông báo thụ lý hồ sơ là không bắt buộc đối với doanh nghiệp tuy nhiên, doanh nghiệp nên bổ sung để Ủy ban cạnh tranh Quốc gia xem xét tường tận hơn về hồ sơ. Do đó, theo quan điểm của tác giả, thời gian bổ sung hồ sơ này vẫn phải tính vào thời gian giải quyết hồ sơ. Nếu như không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có thể dựa vào quy định này để kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

[129] Điều 17 Luật Cạnh tranh 2018

Thứ hai, về quy định tham vấn ý kiến trong quá trình xem xét giải quyết hồ sơ. Theo quy định hiện tại, Luật Cạnh tranh 2018 chỉ quy định Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đang được đề nghị hưởng miễn trừ[130]. Tuy nhiên, lại không quy định Ủy ban cạnh tranh Quốc gia tham vấn bằng hình thức nào và đối tượng tham vấn là ai, quy định như thế nào thì chưa có quy định. Chỉ quy định tham vấn cá nhân, tổ chức có liên quan, quy định này là rất mơ hồ và chung chung. Theo ý kiến tác giả, cần có quy định chi tiết hơn về nội dung này việc không có quy định chi tiết rất dễ dẫn đến việc áp dụng không đúng. Chẳng hạn như: Khi tham vấn nên có văn bản hỏi rõ ràng; Vấn đề hỏi phải liên quan hoặc thuộc lĩnh vực chuyên môn của bên được tham vấn; Có thể tham vấn bằng hình thức hỏi ý kiến trực tiếp được hay không,…

Thứ ba, về thời gian trả lời tham vấn. Thời gian trả lời tham vấn được quy định như sau: "Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc tham vấn ý kiến, cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan về nội dung được tham vấn"[131]. Có thể hiểu là, việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nhận được yêu cầu tham vấn của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia thì bắt buộc phải trả lời trong vòng 15 ngày và còn phải cung cấp thêm các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung được tham vấn. Quy định này có hơi cứng nhắc và mang tính ép buộc đối với người được tham vấn. Bởi vì, thời hạn 15 ngày có thể sẽ không đủ để người được tham vấn trả lời vấn đề được tham vấn. Nếu bắt buộc phải trả lời trong thời gian ngắn như vậy có thể sẽ làm cho thông tin kém chính xác dẫn đến kết quả không đáng tin cậy. Một vấn đề nữa là, việc tham vấn này sẽ mất một lượng thời gian nhất định nếu như không tính thời gian này vào thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ làm quy trình bị kéo dài, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia có thể dựa vào điểm này để kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, bất lợi cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Do vậy, theo ý kiến của tác giả, mỗi một nội dung tham vấn với một đối tượng tham vấn nhất định nên quy định một khoảng thời gian hợp lý. Thời gian tham vấn này phải được tính vào trong thời gian giải quyết hồ sơ. Khi đó việc tham vấn mới có thể mang lại tác dụng lớn nhất, phù hợp với mục đích ban đầu quy định được sinh ra.

c) Về thời hạn giải quyết hồ sơ

Đối với quy định về thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, theo Luật cạnh tranh hiện hành quy định là 60 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ[132], đối với vụ việc phức tạp, thời hạn ra quyết định quy định tại khoản 2 Điều này có thể được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Việc gia hạn phải được thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày hết thời hạn

[130] Khoản 1 Điều 18 Luật Cạnh tranh 2018
[131] Khoản 1 Điều 18 Luật Cạnh tranh 2018
[132] Khoản 2 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018

ra quyết định[133]. Không tính đến các khoản thời gian trước khi thụ lý, quá trình thẩm định và giải quyết một hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là 60 ngày và còn có thể gia hạn thêm tối đa 30 ngày. Xét về thực tế, khoảng thời gian 60 ngày để Ủy ban cạnh tranh Quốc gia xem xét và đánh giá một hồ sơ kỳ thực không quá dài. Để có những đánh giá, nhận định khách quan và chính xác nhất về một hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thì khoảng thời gian như vậy là hợp lý. Song, ở phía người nộp hồ sơ, mất thời gian thương thảo việc hợp tác, liên doanh, sau đó lại mất thời gian chuẩn bị hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ cuối cùng là thời gian giải quyết. Nếu các doanh nghiệp muốn hợp tác xây dựng một thỏa thuận và đến lúc có quyết định mới được thực hiện nó thì có vẻ là thời gian là quá dài. Điển hình như các thỏa thuận nghiên cứu và phát triển, trong thời kỳ công nghệ số như hiện nay việc các doanh nghiệp phải chờ thời gian để được có quyết định miễn trừ (thời gian tối đa là 60 ngày, có thể gia hạn 30 kể từ ngày thụ lý)[134] để có quyết định miễn trừ, khi có quyết định miễn trừ mới bắt đầu thực hiện việc thỏa thuận thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ[135] lúc đó sản phẩm tạo ra có thể đã chậm so với các doanh nghiệp khác mà pháp luật cạnh tranh quy định quy định các hành vi thỏa thuận thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ được miễn trừ tự động có thể kể đến pháp luật cạnh tranh của Liên minh Châu Âu miễn trừ tự động đối với các thỏa thuận (R&D)[136]. Do vậy, theo quan điểm của tác giả, cần thiết nên rút ngắn khoảng thời gian xem xét, thẩm định hồ sơ của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia để các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thị trường và thực hiện các thỏa thuận bị cấm một cách hợp pháp. Ngoài ra, cần nghiên cứu vận dụng, ứng dụng thêm công nghệ số hóa vào quy trình giải quyết hồ sơ. Ví dụ như: Cho phép nộp hồ sơ trực tuyến trên tranh Dịch vụ công của Bộ Công Thương; Sử dụng thư điện tử hoặc văn bản có chữ ký số trong quá trình tham vấn và trả lời tham vấn, rút ngắn thời gian quá trình này,….

2.2.2.3 Về quyết định hưởng miễn trừ

Đối với các quy định về quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, có một số tồn tại cần khắc phục và tác giả có những kiến nghị như sau:

Thứ nhất, về thông tin của người được hưởng miễn trừ trong quyết định. Theo quy định hiện nay, trong quyết định cho hưởng miễn trừ cần phải nêu rõ *"Tên, địa chỉ của các bên tham gia thỏa thuận".* Theo quan điểm tác giả, quy định này mong muốn thể hiện được người được cho phép thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đã được miễn trừ là ai và định danh chính xác đối tượng đó. Tương tự như nội dung đã phân tích tại phần thông tin người nộp đơn, người được miễn trừ theo Luật Cạnh tranh 2018 có

[133] Khoản 3 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018
[134] Điều 20 Luật cạnh tranh năm 2018
[135] Khoản 1 Điều 22 Luật cạnh tranh năm 2018.
[136] Trần Thăng Long, Nguyễn Văn Nhân, Phan Lâm Hoàng Huynh. (17/03/2022). Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh năm 2018. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,* số 3(360), 28-35

thể sẽ bao gồm: Tổ chức, cá nhân kinh doanh gọi chung là doanh nghiệp[137]; Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam[138]; Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan[139]. Đối với đối tượng là doanh nghiệp, cụ thể là tổ chức kinh doanh quốc tịch Việt Nam, tên và địa chỉ của đối tượng này có thể sẽ thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp. Vì thế, việc sử dụng tên và địa chỉ sẽ mang tính tương đối và khi doanh nghiệp thay đổi thông tin, có cần thiết phải sửa đổi bổ sung quyết định hưởng miễn trừ để phù hợp hay không. Thay vào đó, có thể sử dụng thông tin Mã số doanh nghiệp để xác định vì mã số doanh nghiệp thông thường sẽ không đổi nếu doanh nghiệp còn hoạt động. Đối với cá nhân kinh doanh cũng thế, sử dụng số căn cước để xác định là phù hợp. Bởi vì cùng một địa chỉ vẫn có thể có người trùng tên, có thể sẽ gây nhầm lẫn. Do đó, việc quy định thông tin của người được hưởng miễn trừ chỉ bao gồm tên và địa chỉ là chưa phù hợp. Theo đó, tác giả kiến nghị, nên thay đổi nội dung này thành "Thông tin của người được hưởng miễn trừ" hoặc "Thông tin của bên tham gia thỏa thuận" và đối với từng đối tượng cụ thể sẽ bao gồm những thông tin cụ thể, quy định như vậy sẽ hợp lý hơn.

Thứ hai, cũng liên quan đến người được hưởng miễn trừ trong quyết định hưởng miễn trừ. Theo đó, cần xác định lại một vấn đề quan trọng là đối tượng được hưởng miễn trừ là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm hay là miễn trừ đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Bởi vì, nếu đối tượng miễn trừ là thỏa thuận thì các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận đều sẽ được hưởng miễn trừ dù cho có nộp (hoặc ủy quyền cho các doanh nghiệp khác) hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ hay không và khi có một doanh nghiệp mới tham gia vào thỏa thuận đó cũng sẽ được miễn trừ khi thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đó. Ngược lại, nếu đối tượng hưởng miễn trừ là doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thì khi có quyết định, chỉ doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đề nghị mới được hưởng miễn trừ. Các doanh nghiệp khác dù cho có tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đó, nếu không nộp hồ sơ thì cũng không được miễn trừ khi thực hiện thỏa thuận. Theo quan điểm của tác giả thì sẽ thiên về ý kiến phía sau hơn. Việc miễn trừ chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ và có trách nhiệm với hồ sơ đó. Do vậy, cần quy định rõ lại vấn đề này và xác định rõ vào nội dung quyết định, chỉ ghi nhận thông tin của các doanh nghiệp nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho các doanh nghiệp khác nộp hồ sơ. Các doanh nghiệp còn lại dù có là bên tham gia nhưng nếu không nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ cũng không được hưởng miễn trừ.

Thứ ba, quy định về gia hạn đối với Quyết định hưởng miễn trừ. Theo quy định của Luật cạnh tranh: "Trong thời gian 90 ngày trước khi thời hạn hưởng miễn trừ kết thúc, theo đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Trường hợp tiếp tục được hưởng miễn trừ thì thời hạn hưởng

[137] Khoản 1 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2018
[138] Khoản 2 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2018
[139] Khoản 3 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2018

miễn trừ là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định tiếp tục hưởng miễn trừ"[140]. Việc gia hạn quyết định tuy có quy định, nhưng chưa chi tiết và chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên còn tồn tại một số vấn đề như sau:

Một là, việc đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận về việc gia hạn. Cần có hướng dẫn chi tiết đối với quy định này như hình thức đề nghị như thế nào, điều chỉnh lại câu từ về đối tượng thực hiện việc đề nghị. Theo ý kiến tác giả, nên chỉnh sửa quy định về đề nghị gia hạn từ *"theo đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận"* thành *"theo đề nghị bằng văn bản của các một hoặc các doanh nghiệp được hưởng miễn trừ"* để thống nhất tinh thần với quy định vừa kiến nghị bên trên, quyết định hưởng miễn trừ là miễn trừ cho doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ hưởng miễn trừ, cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nên cần phải do doanh nghiệp được hưởng quyền miễn trừ thực hiện việc đề nghị gia hạn.

Hai là, chưa có quy định về quy trình xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn. Việc gia hạn đối với quyết định đề nghị hưởng miễn trừ chưa có bất kỳ quy định gì về trình tự thủ tục xử lý, chưa có quy định đề nghị gia hạn như thế nào; Cần nộp bổ sung những hồ sơ gì; Quá trình xem xét thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn thực hiện như thế nào,… Điều này sẽ dẫn đến việc quy định về gia hạn đối với quyết định cho hưởng miễn trừ sẽ khó có thể được thực hiện chính xác. Chẳng hạn như khi gia hạn cần nộp bổ sung báo cáo giải trình việc đáp ứng các điều kiện hưởng miễn trừ bởi vì sau thời hạn hưởng miễn trừ là 05 năm, thị trường và điều kiện kinh tế xã hội đã thay đổi rất nhiều. Do đó cần đánh giá lại những điều kiện lúc trước đã đáp ứng nay còn đáp ứng hay không từ đó Ủy ban cạnh tranh Quốc gia mới có thể xem xét, thẩm định lại hồ sơ một cách chính xác nhất, nếu không quy định nộp bổ sung loại hồ sơ này, Ủy ban cạnh tranh quốc gia sẽ không có cơ sở để gia hạn quyết định hưởng miễn trừ. Ngoài ra, cần có quy trình cụ thể quy định việc không đồng ý gia hạn Quyết định, khi đó, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cũng cần phải có trách nhiệm phản hồi lại đề nghị gia hạn của doanh nghiệp và nêu rõ lý do không đồng ý gia hạn.

Từ những phân tích nêu trên, tác giả kiến nghị nên có một quy trình cụ thể đối với việc thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn đối với quyết định hưởng miễn trừ, quy định cần phải chi tiết tương tự như quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Quy trình này nên giao Chính phủ nghiên cứu xây dựng và ban hành trong khuôn khổ Luật Cạnh tranh 2018.

Thứ tư, còn thiếu quy định về kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ. Thời hạn có hiệu lực của một Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là tối đa 05 năm và còn có thể gia

[140] Khoản 3 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018

hạn thêm dài hơn[141]. Trong thời hạn đó, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có thể được thực hiện trong khuôn khổ quyết định. Song, Luật Cạnh tranh 2018 lại thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện thỏa thuận cũng như kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các điều kiện nghĩa vụ của các doanh nghiệp khi thực hiện các thỏa thuận. Dù cho có được hưởng miễn trừ do đáp ứng các điều kiện luật định và mang lại nhiều lợi ích, song, về bản chất, chúng vẫn là các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách nghiêm trọng. Việc miễn trừ đối với chúng đã là một ngoại lệ, một sự chấp thuận vì những lợi ích mà chúng mang lại. Do vậy chúng ta cần có một cơ chế để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận của các doanh nghiệp định kỳ tránh tình trạng các doanh nghiệp thực hiện các thỏa thuận vượt quá quyết định cho hưởng miễn trừ hoặc làm cơ sở để kịp thời xử lý, bãi bỏ quyết định khi doanh nghiệp vi phạm quy định về các điều kiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ trong quyết định quy định[142]. Theo ý kiến tác giả, sau khi quyết định hưởng miễn trừ được ban hành, cần thiết phải quy định về việc Ủy ban cạnh tranh Quốc gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ về việc thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và các điều kiện, nghĩa vụ trong quyết định cho hưởng miễn trừ hoặc cần quy định các doanh nghiệp thực hiện các báo cáo để Ủy ban cạnh tranh quốc gia theo dõi.

Thứ năm, quy định về công bố quyết định hưởng miễn trừ. Theo quy định của Luật cạnh tranh hiện nay, quyết định cho hưởng miễn trừ đã không còn phải được công bố hay thông báo công khai như quy định của Luật Cạnh tranh 2004. Trước đây có quy định: "Cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm thông báo công khai quyết định cho hưởng miễn trừ theo quy định của Chính phủ"[143]. Tuy nhiên hiện nay đã không còn quy định này mà "Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải được gửi cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định"[144], dẫn đến việc khi được hưởng miễn trừ các quyết định không được công bố rộng rãi. Đối với vấn đề này, tác giả kiến nghị, vẫn nên thực hiện thủ tục công bố quyết định về miễn trừ một cách công khai bởi vì các doanh nghiệp muốn thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đó một cách công khai thì cần phải có sự cho phép, và việc công khai quyết định chính là sự cho phép của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia hay nói rộng ra là của Nhà nước. Đối với việc tiết lộ các bí mật kinh doanh của doanh nghiệp thì việc này hầu như sẽ ảnh hưởng rất nhỏ vì khi các doanh nghiệp thực hiện các thỏa thuận trên thị trường các bí mật sẽ bị chính các doanh nghiệp công khai, hoặc nếu các bí mật kinh doanh có bị tiết lộ đi chăng nữa thì các doanh nghiệp khác cũng không thể sao chép được và cũng không sao chép kịp so với các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận. Do đó, việc công khai quyết định hưởng miễn trừ là cần thiết.

---

[141] Khoản 3 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018
[142] Điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Cạnh tranh 2018
[143] Khoản 2 Điều 35 Luật Cạnh tranh 2004
[144] Khoản 2 Điều 21 Luật Cạnh tranh 2018

Thứ sáu, chưa có quy định về vấn đề báo cáo vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Luật Cạnh tranh 2018 đã có quy định về việc khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ[145]. Tuy nhiên lại chưa có quy định về việc báo cáo các vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị miễn trừ và báo cáo vi phạm khi thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đã được miễn trừ hoặc báo cáo vi phạm các điều kiện nghĩa vụ trong quyết định hưởng miễn trừ. Theo ý kiến tác giả, cần có quy định về việc báo cáo này để Ủy ban cạnh tranh quốc gia có cơ sở nhằm theo dõi, giám sát và xử lý đối với các hành vi sai phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện thỏa thuận, có cơ sở để kịp thời bãi bỏ các quyết định cho hưởng miễn trừ, tránh để các quyết định sai lệch gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Thứ bảy, đối với quy định về việc bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ. Các quy định về việc bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ đã được Luật Cạnh tranh 2018 quy định rõ ràng và chi tiết. Song, vẫn còn một số tồn tại trong, cụ thể như sau:

Một là, quy định về bãi bỏ quyết định trong trường hợp doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hay người được miễn trừ không còn tồn tại. Xét về nguyên tắc, khi quyết định cho ai đó hưởng một đặc quyền nào đó, quyết định đó chỉ có hiệu lực khi người được hưởng đặc quyền còn tồn tại. Trong trường hợp người được hưởng đặc quyền không còn tồn tại, quyết định đó tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực của nó. Đối với quyết định cho hưởng miễn trừ cũng như vậy, khi người được hưởng miễn trừ đã không còn thì quyết định cũng đương nhiên không còn hiệu lực và theo ý kiến tác giả là nên tuyên bố quyết định đó bị bãi bỏ. Quay lại vấn đề về đối tượng được hưởng miễn trừ mà tác giả đã trình bày bên trên, khi một trong các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận và được Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cho hưởng miễn trừ không còn tồn tại (và không có đối tượng kế thừa), phần điều kiện và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó trong quyết định cho hưởng miễn trừ nên bị bãi bỏ. Khi đó cần xem xét lại các điều kiện của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đó, nếu vẫn còn đáp ứng thì vẫn duy trì phần quyết định hưởng miễn trừ đối với các doanh nghiệp còn lại, nếu đã không còn đáp ứng thì nên bãi bỏ luôn cả quyết định đó. Và khi một trong các doanh nghiệp có tên trong quyết định hưởng miễn trừ đã không còn tồn tại thì các doanh nghiệp còn lại có nghĩa vụ phải báo cáo với Ủy ban cạnh tranh quốc gia để xem xét, điều chỉnh lại hoặc bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ.

Hai là, như vừa mới trình bày, khi quyết định hưởng miễn trừ bị bãi bỏ là bãi bỏ cả thỏa thuận hay không cho một bên nào đó được miễn trừ. Ví dụ như trường hợp một trong các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận vi phạm nghĩa vụ trong quyết định thì việc bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ là bãi bỏ toàn bộ quyết định cho hưởng miễn trừ ban đầu hay chỉ bãi bỏ quyền miễn trừ của doanh nghiệp vi phạm thôi. Điều này chưa được Luật Cạnh tranh 2018 quy định và cũng chưa thực tế diễn ra do vậy, cần nghiên cứu lại

[145] Khoản 4 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018

vấn đề này để có một giải thích chính xác cho các doanh nghiệp được hưởng miễn trừ. Theo quan điểm của tác giả, vẫn nên bãi bỏ quyền miễn trừ của doanh nghiệp vi phạm và đánh giá lại điều kiện hưởng miễn trừ đối với các doanh nghiệp còn lại chứ không nhất thiết phải bãi bỏ toàn bộ quyết định cho hưởng miễn trừ để tránh làm mất đi các lợi ích mà thỏa thuận đó mang lại. Nếu khi xem xem xét lại các điều kiện sau khi đã bỏ doanh nghiệp vi phạm ra mà thỏa thuận đó đã không còn đáp ứng điều kiện để hưởng miễn trừ thì bãi bỏ luôn toàn bộ quyết định.

Tóm lại, cần bổ sung thêm trường hợp bãi bỏ quyết định là người được hưởng miễn trừ đã không còn tồn tại. Cần xem xét và cân nhắc lại vấn đề đối tượng của quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ là bãi bỏ đối với doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có vi phạm hay mặc nhiên bãi bỏ toàn bộ quyết định cho hưởng miễn trừ.

Nhìn chung, dưới góc độ là nhóm các quy định về tố tụng, Luật Cạnh tranh 2018 vẫn còn nhiều kẽ hở trong quy định cần được rà soát chỉnh lý lại trước khi đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Luật Cạnh tranh 2018 đã quy định tương đối đầy đủ các quy định về vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh từ các điều kiện để thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có thể hưởng miễn trừ cho đến các quy định về trình tự và thủ tục thực hiện miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Tuy nhiên, từ khi Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực đến nay Ủy ban cạnh tranh Quốc gia vẫn chưa thụ lý giải quyết bất kỳ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào. Điều này cho thấy, các quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vẫn còn tồn tại những vướng mắc nhất định làm cho việc áp dụng vào thực tiễn trở nên khó khăn.

Các quy định về điều kiện miễn trừ bao gồm: Có lợi cho người tiêu dùng; Có tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế; Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm; Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá là những quy định rất chính xác, thể hiện được ý nghĩa của việc miễn trừ. Tuy nhiên, chúng vẫn còn mang tính định tính và không rõ ràng dẫn đến việc áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các quy định về trình tự thủ tục thực hiện miễn trừ bao gồm: Quy định về hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ; Quy định về trình tự thủ tục từ lúc nộp hồ sơ đến khi ra Quyết định cho hưởng miễn trừ/Quyết định gia hạn/Quyết định bãi bỏ; Quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ, thẩm quyền giải quyết hồ sơ. Các quy định được xây dựng đầy đủ, song lại có rất nhiều lỗ hổng cần được xem xét và điều chỉnh lại để khi đưa vào áp dụng thực tế có thể trôi chảy, tránh gặp các khó khăn, vướng mắc.

Tóm lại, trong Chương 2 tác giả đã phân tích đầy đủ các quy định của pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, nêu lên thực trạng áp dụng quy định thực tế và thực trạng quy định pháp luật từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện hơn đối với quy định.

KẾT LUẬN CHUNG

Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không phải lúc nào cũng gây nên những tổn hại đến cạnh tranh và người tiêu dùng. Đa phần các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đều mang lại những tác động tiêu cực, nhưng cũng không ít các thỏa thuận mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế thị trường, cho sự phát triển khoa học kỹ thuật và nhất là cho người tiêu dùng. Do vậy, quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm mở ra một "cánh cửa sau" cho các thỏa thuận đáp ứng các điều kiện luật định và mang lại nhiều lợi ích hơn là gây hại. Trên cơ sở lý luận của việc đánh đổi giữa tác động gây hạn chế, triệt tiêu sự cạnh tranh và lợi ích mà một số thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang lại, pháp luật Việt Nam nói chung và Luật cạnh tranh nói riêng đã ban hành các quy định đầy đủ về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh từ điều kiện của việc miễn trừ cho đến trình tự thủ tục thực hiện miễn trừ. Các quy định này phần nào sẽ buộc các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc việc nghiên cứu các quy định về điều kiện miễn trừ khi thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và thu lợi nhuận từ chúng. Khi đó quy định về các điều kiện sẽ thể hiện trọn vẹn được vai trò của nó chính là buộc các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh phải mang lại những lợi ích to lớn khác nhằm đền bù các tác động hạn chế cạnh tranh mà chúng gây ra. Bên cạnh đó, nhóm các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn trừ sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện việc đề nghị hưởng miễn một cách hợp lệ, hợp pháp, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia cũng có cơ sở để thực hiện một trong các chức năng, nhiệm vụ của mình là thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ của doanh nghiệp.

Các quy định về miễn trừ đã xuất hiện từ Luật Cạnh tranh 2004, được hoàn thiện tại Luật Cạnh tranh 2018, song việc áp dụng chúng vào thực tế đến nay vẫn còn rất hạn chế. Điển hình là từ khi Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực đến nay, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia chưa thụ lý giải quyết bất kỳ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ nào. Đây cũng là một vấn đề cần được xem xét đánh giá lại. Có thể là các quy định còn rườm rà, phức tạp, khó hiểu, khó áp dụng dẫn đến việc các doanh nghiệp không thực hiện xin miễn trừ được hoặc cũng có thể do việc xin miễn trừ không mang lại nhiều lợi ích so với công sức mà các doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ. Trường hợp nào cũng vậy, việc quy định còn tồn tại một số vướng mắc là khẳng định và điều này là không tránh khỏi.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả cũng đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn quy định của pháp luật về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như:

Về các điều kiện hưởng miễn trừ. Cần có các quy định hướng dẫn cụ thể hơn, chi tiết hơn về các điều kiện này. Bởi vì các điều kiện còn mang tính định tính rất nặng, khó áp dụng.

Về hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ. Cần xem xét lại mẫu Đơn đề nghị của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia ban hành; Hướng dẫn làm rõ thêm quy định đối với một số loại hồ sơ cần cung cấp khi nộp đơn như Dự thảo nội dung thỏa thuận hay Báo cáo giải trình việc đáp ứng các điều kiện về miễn trừ.

Về trình tự, thủ tục xem xét đề nghị hưởng miễn trừ. Cần xem xét lại cách xác định các mốc thời gian trong thủ tục, rút ngắn thời hạn của một số quy trình, quy định chi tiết việc thực hiện một số công đoạn.

Về quyết định cho hưởng miễn trừ. Cần xem xét điều chỉnh về nội dung về thông tin của người được hưởng miễn trừ, xác định rõ đối tượng được hưởng miễn trừ trong quy định; Xem xét lại quy định về gia hạn quyết định; Kiến nghị bổ sung quy định về kiểm tra giám sát việc thực hiện quyết định và báo cáo vi phạm; Xem xét lại một số vấn đề về quy định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ.

Nhìn chung, Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là một quy định tuy không mới nhưng lại còn khá xa lạ đối với các doanh nghiệp. Tuy đã có quy định từ giai đoạn Luật Cạnh tranh 2004 đến nay nhưng việc thực hiện trên thực tế còn rất hạn chế. Luật Cạnh tranh 2018 đã hoàn thành tương đối tốt vai trò của nó trong vấn đề quy định về miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Song, không thể tránh khỏi những thiếu sót và kẽ hở trong quy định. Hy vọng trong tương lai, các quy định này có thể được điều chỉnh lại một cách phù hợp và có thể được áp dụng rộng rãi hơn, làm tròn sứ mệnh của nó./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Sách, tạp chí khoa học, giáo trình, luận văn, luận án

1. Ban quản lý dự án hỗ trợ thể chế cho Việt Nam - Ủy ban Châu Âu. (2008).*Tài liệu tập huấn về Luật cạnh tranh*. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. Tr.13.

2. Bộ Công thương. (2017). *Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật cạnh tranh sửa đổi năm 2017*.

3. Bộ thương mại. (2004). *Cơ sở khoa học xác định mức độ hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong Luật cạnh tranh*. Hà Nội. Đề tài khoa học số 2003 - 78 - 009.

4. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, *Báo cáo thường niên 2019*.

5. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, *Báo cáo thường niên 2018*.

6. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, *Báo cáo thường niên 2017*.

7. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, *Báo cáo thường niên 2020*.

8. Đặng Vũ Huân. (2004). *Pháp luật về kiểm soát độc quyền và chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.

9. Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Sơn .(2006). *Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam*. Hà Nội: Nxb Tư pháp.

10. Mai Anh Tuấn. (2015) *Miễn trừ trong luật cạnh tranh* (Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ).

11. Nguyễn Hữu Huyên. (2004). *Luật Cạnh tranh của Pháp và Liên minh châu Âu*. Hà Nội: Nxb Tư pháp.

12. Nguyễn Ngọc Điệp. (2020). *Từ điển pháp luật Việt Nam*. Nxb Thế giới. TP Hồ Chí Minh. Tr.280.

13. Nguyễn Như Ý. (1999). *Đại Từ điển Tiếng Việt*. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Văn hóa Thông tin.

14. Nguyễn Thị Bích Nga (2012). *Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

15. Nguyễn Thị Hải Ninh. (2012). *Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu* (Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị Đại học Quốc gia Hà Nội).

16. Nguyễn Thị Nhung. (2012). *Pháp luật điều chỉnh các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Hành chính.

17. Nguyễn Thị Tình - Trường Đại học Thương mại. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng*, Hà Nội: Nxb Thống Kê.

18. Nguyễn Thị Trâm (10/11/2017). Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam. *Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam* số 01 - 2018, 43-49.

19. Nguyễn Văn Cương. (2006). *Tiêu chỉ đánh giá tính cạnh tranh bất hợp pháp của một số nước và một số bình luận về Luật Cạnh tranh của Việt Nam*. Hà Nội: Nxb Tư pháp.

20. Nguyễn Văn Hiển. (2005). *Hỏi đáp về pháp luật cạnh tranh*. Hà Nội: Nxb Lao động.

21. Nguyễn Văn Hùng. (2019). Kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018. *Hội thảo Những điểm mới của luật cạnh tranh năm 2018 và góp ý cho dự thảo nghị định định hướng dẫn luật cạnh tranh năm 2018*, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019. Thành phố Hồ Chí Minh. Tr. 48.

22. Nguyễn Văn Thung. (2005) *Tìm hiểu Luật Cạnh tranh*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.

23. Phạm Duy Nghĩa. (2004). *Chuyên khảo Luật kinh tế*. Hà Nội: Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

24. Phạm Hoài Huấn (16/04/2018). Bàn về vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong Dự thảo Luật cạnh tranh, *Tạp chí nghiên cứu lập pháp* số 8(360) - T4/201, 26-30,64.

25. Phạm Hoài Huấn (19/01/2020). Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển. *Tạp chí nghiên cứu lập pháp*, 2+3(402+403) - T1+2/2020, 43 -47.

26. Phạm Phương Thảo. (2021). *Pháp luật về xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam* (Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội).

27. Trần Thăng Long, Nguyễn Văn Nhân, Phan Lâm Hoàng Huynh. (17/03/2022). Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh năm 2018. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 3(360), 28-35.

28. Trần Thăng Long, Phạm Hoài Huấn (11/2017). Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Một vài góp ý hoàn thiện dự thảo luật cạnh tranh, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật* số 11/2017, 46-55,64.

29. Trung tâm Từ điển học Viettex. (2011). *Từ điển Tiếng Việt*, Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng. Tr. 181.

30. Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh*. TP Hồ Chí Minh: Nxb Chính trị quốc gia sự thật. Tr.74.

31. Trường Đại học Kinh tế - Luật. (2010). *Giáo trình Luật Cạnh tranh*, TP Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Kinh tế - Luật.

32. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2020). *Giáo trình Luật cạnh tranh*. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.6.

33. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, *Báo cáo thường niên năm 2021*.

34. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, *Báo cáo thường niên năm 2022*.

35. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, *Báo cáo thường niên năm 2023*.

36. VCCI, *Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh*, Tài liệu hội thảo.

B. Trang thông tin điện tử

37. European Commission (2000), *Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements (Text with EEA relevance)*, Truy cập ngày 26/12/2023, từ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R2659&from=HR, Official Journal, L 304, 05/12/2000 P. 0007 – 0012.

38. Ủy Ban cạnh tranh quốc gia - Trang thông tin điện tử của Bộ Công thương, *Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh*. Truy cập ngày 15/12/2023, từ https://vcc.gov.vn/?page=competition&do=detail&id=83b05268-0a8e-4e05-a97d-dfc7cad2545a

39. Phạm Công Thành (2010). *Chính sách cạnh tranh trong quá trình thực hiện chính sách phát triển mũi nhọn*. Truy cập ngày 12/9/2023, từ http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207157

40. Cổng thông tin điện tử về thủ tục hành chính - Bộ Công Thương, *Thủ tục Đề nghị hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh*, Truy cập 25/04/2024, từ https://dichvucong.moit.gov.vn/VdxpTTHCOnlineDetail.aspx?DocId=444

41. Lê Minh Trường. (2023). Sự hình thành và phát triển pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam, Truy cập ngày 25/4/2023, từ https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-va-phat-trien-phap-luat-canh-tranh-o-viet-nam--.aspx

DANH MỤC VĂN BẢN

A. Văn bản của Đảng

1. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021) "Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội" - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I.

B. Văn bản quy phạm pháp luật

3. Hiến pháp Việt Nam 2013.

4. Luật Cạnh tranh 2004 (Hết hiệu lực).

5. Luật Cạnh tranh 2018.

6. Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

7. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009.

8. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022.

9. Luật doanh nghiệp 2020.

10. Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ Hướng dẫn Luật cạnh tranh (Hết hiệu lực).

11. Nghị định 119/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh (hết hiệu lực).

12. Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (Hết hiệu lực).

13. Nghị định 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/09/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

14. Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh.

15. Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia.

16. Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

17. Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/06/2024 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

18. Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

19. Quyết định số 3105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương.